



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.008901/2016-44 (RJ2017/02029).

Data do julgamento: 17/05/2022

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusados: Trendbank S.A. Banco de Fomento

Adolpho Julio da Silva Mello Neto

Banco Santander (Brasil) S.A.

Banco Finaxis S.A.

Edilberto Pereira

Planner Corretora de Valores S.A.

Carlos Arnaldo Borges de Souza

Ementa: Operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, em violação ao item II, "c", da Instrução CVM nº 08/1979, assim como irregularidades na administração, gestão e custódia de fundo de investimento em direitos creditórios. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu:

(i) Pela condenação do **Trendbank** à penalidade de **multa pecuniária**, no valor de **R\$500.000,00 (quinhentos mil reais)**, pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários relativa às operações do FIDC Multisetorial, conforme definida na letra "c" do item II da Instrução CVM nº 8/1979 e vedada pelo item I da mesma norma;

(ii) Pela condenação de **Adolpho Neto** à penalidade de **multa pecuniária**, no valor de **R\$500.000,00 (quinhentos mil reais)**, pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários relativa às operações do FIDC Multisetorial, conforme definida na letra "c" do item II da Instrução CVM nº 8/1979 e vedada pelo item I da mesma norma;

(iii) Pela condenação do Banco Santander:

(a) à penalidade de **multa pecuniária**, no valor de **R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, por infração ao art. 38, inciso I;

(b) à penalidade de **multa pecuniária**, no valor de **R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)** por infração ao art. 38, inciso III; e

(c) à penalidade de **multa pecuniária**, no valor de **R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, por infração ao art. 38, inciso IV, da Instrução CVM nº 356/2001;

(iv) pela condenação do **Banco Finaxis** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$100.000,00 (cem mil reais)**, por infração aos arts. 65, inciso XV, e 65-A, inciso I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004, aplicável aos fundos de investimento em direitos creditórios por força de seu art. 119-A;

(v) pela condenação de **Edilberto Pereira** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)**, por infração aos arts. 65, inciso XV, e 65-A, inciso I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004, aplicável aos fundos de investimento em direitos creditórios por força de seu art. 119-A;

(vi) pela condenação da **Planner** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$100.000,00 (cem mil reais)**, por infração aos arts. 65, inciso XV, e 65-A, inciso I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004, aplicável aos fundos de investimento em direitos creditórios por força de seu art. 119-A; e

(vii) pela condenação de **Carlos Arnaldo Souza** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)**, por infração aos arts. 65, inciso XV, e 65-A, inciso I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004, aplicável aos fundos de investimento em direitos creditórios por força de seu art. 119-A.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente os advogados Otavio Yazbek, representando Banco Finaxis S.A.; Daniel Kalansky, representando Banco Santander (Brasil) S.A; Julia Damazio Franco, representando Planner Corretora de Valores S.A. e Carlos Arnaldo Borges de Souza e Denis Morelli, representando Edilberto Pereira.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores-Substitutos Fernando Soares Vieira e Eduardo Manhães Ribeiro Gomes, nos termos da PORTARIA CVM/PTE/Nº 62, DE 02 DE MAIO DE 2022, e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

A Diretora Flávia Perlingeiro, o Diretor Alexandre Rangel e o Diretor Otto Lobo declararam-se impedidos e não participaram do julgamento do processo.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Soares Vieira, Superintendente**, em 06/06/2022, às 15:43, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 10/06/2022, às 18:27, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Manhaes, Superintendente**, em 02/07/2022, às 20:23, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1513050** e o código CRC **B57069FC**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1513050** and the "Código CRC" **B57069FC**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.008901/2016-44

Reg. Col. 0817/17

Acusados: Trendbank S.A. Banco de Fomento
Adolpho Julio da Silva Mello Neto
Banco Santander (Brasil) S.A.
Banco Finaxis S.A.
Edilberto Pereira
Planner Corretora de Valores S.A.
Carlos Arnaldo Borges de Souza

Assunto: Apurar suposta operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, em violação ao item II, “c”, da Instrução CVM nº 08/79, assim como irregularidades na administração, gestão e custódia de fundo de investimento em direitos creditórios.

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

RELATÓRIO

I. Objeto

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”) em face de Trendbank S.A. Banco de Fomento¹ (“Trendbank” ou “Gestor”), Adolpho Julio da Silva Mello Neto (“Adolpho Neto”), Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Santander” ou “Custodiante”), Banco Finaxis S.A. (“Banco Finaxis”)², Edilberto Pereira (“Edilberto Pereira”), Planner Corretora de Valores S.A. (“Planner”) e Carlos Arnaldo Borges de Souza (“Carlos Souza”).
2. Os dois primeiros são acusados de terem realizado operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, prática definida no item II, letra “c”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I daquela mesma instrução.
3. O Banco Santander, por sua vez, é acusado de ter falhado no desempenho das atividades de custódia do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Trendbank Banco de Fomento – Multisetorial (“FIDC Multisetorial” ou “Fundo”), em descumprimento aos incisos I, III e IV do

¹ Anteriormente denominado Trendbank S.A. Fomento Mercantil.

² Anteriormente denominado Banco Petra S.A.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

art. 38 da Instrução CVM nº 356/2001, com redação dada à época dos fatos.

4. O Banco Finaxis e a Planner, e seus respectivos diretores responsáveis pela administração de carteiras de fundos de investimento creditório, Edilberto Pereira e Carlos Souza, são acusados de (i) não terem observado o seu dever de fiscalizar terceiros contratados para prestar serviços para o FIDC Multisetorial, em infração ao art. 65, inciso XV, da então vigente Instrução CVM nº 409/2004; e (ii) não terem empregado o devido cuidado e diligência em relação à administração do Fundo, em violação ao art. 65-A, inciso I, da mesma Instrução CVM nº 409/2004.

II. Origem

5. O presente PAS teve origem no Processo Administrativo CVM nº RJ2013/13023, instaurado em decorrência do Ofício nº 23269 do COAF/MF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras (“COAF”)³, de 21.05.2013 (“Ofício 23269/COAF”), que encaminhou à CVM o Relatório de Inteligência Financeira nº 9828 (“Relatório de Inteligência Financeira”)⁴, relatando indícios de operações irregulares realizadas no âmbito do FIDC Multisetorial, entre 08.10.2012 e 03.04.2013, época em que era gerido pelo Trendbank.

6. A partir de evidências levantadas em inspeção conduzida pela Superintendência de Fiscalização Externa (“Inspeção” e “SFI”, respectivamente), a Acusação concluiu pela existência de irregularidades relacionadas: (i) à aquisição de duplicatas simuladas para a carteira do Fundo; (ii) à seleção (análise e aprovação dos direitos creditórios) para a carteira do Fundo; (iii) aos mecanismos de cessão dos direitos creditórios para o Fundo; e (iv) ao processo de liquidação das operações de cessão.

III. Fatos

7. O FIDC Multisetorial foi constituído sob a forma de condomínio fechado, destinado a investidores qualificados, com prazo de duração indeterminado. O objetivo do Fundo era a aquisição de direitos creditórios performados oriundos de operações do setor industrial, comercial, de agronegócios e de prestação de serviços.

8. O Fundo apresentava duas classes de cotas, as seniores e as subordinadas. As primeiras eram detidas, em sua maioria, por entidades de previdência. Já as segundas eram detidas exclusivamente pelo Trendbank e serviam de garantia às cotas seniores, devendo representar, no mínimo, 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do Fundo.

9. Para os fins do presente PAS, importa destacar que o Fundo foi gerido pelo Trendbank

³ Doc. SEI 0253017.

⁴ Doc. SEI 0253030.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

no período de 20.09.2012 a 29.01.2014 e administrado, inicialmente, pelo Banco Finaxis, de 04.09.2012 a 04.04.2013 e, em seguida, pela Planner, que permaneceu nessa função até 20.07.2015. O Banco Santander figurou como custodiante, no período de 16.11.2012 a 16.07.2015.

10. De acordo com apurações da área técnica, de outubro de 2013 a dezembro de 2014, o patrimônio líquido do Fundo diminuiu substancialmente, em razão de um aumento na provisão para devedores duvidosos, como se verifica da tabela abaixo:

Data	PL Total	Carteira de títulos de crédito (*)			PDD	% PDD
		Títulos a Vencer	Títulos Vencidos	Total		
30/09/12	R\$ 376.619	R\$ 299.955	R\$ 67.940	R\$ 367.895	(R\$ 14.449)	3,9%
31/10/12	R\$ 378.424	R\$ 298.518	R\$ 44.493	R\$ 343.010	(R\$ 9.251)	2,7%
30/11/12	R\$ 362.674	R\$ 291.350	R\$ 68.809	R\$ 360.158	(R\$ 11.796)	3,3%
31/12/12	R\$ 358.824	R\$ 318.065	R\$ 47.521	R\$ 365.585	(R\$ 26.831)	7,3%
31/01/13	R\$ 357.049	R\$ 338.754	R\$ 52.045	R\$ 375.028	(R\$ 23.423)	6,2%
28/02/13	R\$ 352.486	R\$ 326.083	R\$ 67.232	R\$ 378.812	(R\$ 30.103)	7,9%
31/03/13	R\$ 354.192	R\$ 295.065	R\$ 91.642	R\$ 372.114	(R\$ 21.820)	5,9%
30/04/13	R\$ 371.013	R\$ 339.826	R\$ 55.114	R\$ 377.055	(R\$ 4.972)	1,3%
31/05/13	R\$ 367.896	R\$ 336.521	R\$ 60.757	R\$ 379.205	(R\$ 11.199)	3,0%
30/06/13	R\$ 391.905	R\$ 342.782	R\$ 53.986	R\$ 396.769	(R\$ 15.748)	4,0%
31/07/13	R\$ 401.067	R\$ 365.625	R\$ 71.435	R\$ 418.578	(R\$ 20.921)	5,0%
31/08/13	R\$ 400.348	R\$ 353.868	R\$ 66.010	R\$ 419.879	(R\$ 18.079)	4,3%
30/09/13	R\$ 399.202	R\$ 304.161	R\$ 111.839	R\$ 416.001	(R\$ 13.419)	3,2%
31/10/13	R\$ 375.451	R\$ 228.726	R\$ 183.165	R\$ 411.891	(R\$ 35.862)	8,7%
30/11/13	R\$ 324.144	R\$ 175.652	R\$ 234.158	R\$ 409.810	(R\$ 89.599)	21,9%
31/12/13	R\$ 251.234	R\$ 124.844	R\$ 283.469	R\$ 408.312	(R\$ 153.774)	37,7%
31/01/14	R\$ 174.745	R\$ 95.416	R\$ 311.182	R\$ 406.598	(R\$ 228.436)	56,2%
28/02/14	R\$ 82.925	R\$ 76.946	R\$ 330.413	R\$ 407.359	(R\$ 319.045)	78,3%
31/03/14	R\$ 41.772	R\$ 56.488	R\$ 351.583	R\$ 408.071	(R\$ 359.071)	88,0%
30/04/14	R\$ 23.000	R\$ 38.774	R\$ 369.770	R\$ 408.545	(R\$ 378.186)	92,6%
31/05/14	R\$ 14.154	R\$ 6.592	R\$ 402.249	R\$ 408.840	(R\$ 387.037)	94,7%
30/06/14	R\$ 8.277	R\$ 1.481	R\$ 407.403	R\$ 408.884	(R\$ 392.778)	96,1%
31/07/14	R\$ 2.465	R\$ 0	R\$ 408.882	R\$ 408.882	(R\$ 398.333)	97,4%
31/08/14	R\$ 3.119	R\$ 0	R\$ 408.882	R\$ 408.882	(R\$ 405.820)	99,3%
30/09/14	R\$ 578	R\$ 0	R\$ 406.096	R\$ 406.096	(R\$ 405.233)	99,8%
31/10/14	R\$ 9.556	R\$ 10.798	R\$ 406.089	R\$ 416.886	(R\$ 406.087)	97,4%
30/11/14	R\$ 10.307	R\$ 14.877	R\$ 402.133	R\$ 417.010	(R\$ 405.870)	97,3%
31/12/14	R\$ 10.370	R\$ 11.024	R\$ 405.857	R\$ 416.881	(R\$ 405.856)	97,4%

IV. Acusação

Operação fraudulenta

11. A partir das investigações realizadas, a SIN reuniu elementos que, no seu entendimento, demonstrariam que o Trendbank teria adquirido direitos creditórios sem lastro para a carteira do FIDC Multisetorial e desviado recursos dos cotistas em seu próprio benefício, o que caracterizaria a prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, conforme definida no item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 e vedada pelo item I da mesma instrução. Nesse sentido, alegou que:

“37. Em resumo, a operação fraudulenta arquitetada pela gestora e seu diretor responsável



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

consistia na aquisição de duplicatas simuladas (sem a correspondente contrapartida em entrega de mercadorias ou prestação de serviços) para a carteira do FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL, como exposto na Subseção B.3.a. Nesse contexto, os acusados eram responsáveis pela seleção dos cedentes de direitos creditórios, pela análise de crédito dos potenciais devedores dos direitos creditórios e pela própria escolha dos direitos creditórios que seriam adquiridos e, ainda, pelo recebimento e pela análise da documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios comprados para a carteira do Fundo, como visto na Subseção B.3.b. 138. Além disso, como descrito nas Subseções B.3.c e B.3.d, a coexistência de termos de cessão físicos e eletrônicos possibilitou que a liquidação de parcelas relevantes dos direitos creditórios adquiridos pelo Fundo fosse realizada em favor do próprio TREND BANK FOMENTO, ou em contas em que há fortes indícios de que eram controladas pelos acusados. Por fim, na Subseção B.3.e, vimos que, em razão das duplicatas não possuírem elementos mínimos de formalização, não existe praticamente nenhuma hipótese de se recuperar por via judicial ou extrajudicial os recursos investidos pelos cotistas do Fundo em direitos creditórios lastreados nessas duplicatas, até porque são, no geral, simuladas.”

12. Os elementos que embasam esse entendimento da Acusação serão descritos em mais detalhe nos próximos subitens.

Aquisição de duplicatas simuladas

13. Quanto à aquisição de duplicatas simuladas, a SIN destaca que, por meio do Ofício CVM/SIN/GIE/nº 3260/2013, solicitou à Planner, então administradora do FIDC Multisetorial, a apresentação dos documentos referentes ao lastro de todas as operações realizadas pelo Fundo no período de outubro de 2012 a abril de 2013. Em resposta ao referido ofício, a administradora forneceu cópia de 96 duplicatas, emitidas por vinte diferentes pessoas jurídicas⁵.

14. A partir da análise da documentação apresentada, a SIN verificou que nenhuma das 96 duplicatas apresentava assinatura de aceite do sacado, tampouco havia cópia de qualquer documento comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria ou do serviço, contrariando o disposto no art. 2º, § 1º, VIII, da Lei nº 5.474/1968, que dispõe sobre as duplicatas.

15. Ademais, apenas 4 duplicatas identificavam o número da fatura correspondente⁶. Para todas as demais 92 duplicatas, o campo destinado ao número da fatura estava em branco, em desacordo com o que dispõe o art. 2º, § 1º, II, da Lei nº 5.474/1968.

16. A SIN detectou também falhas na numeração dos títulos, como a existência de duplicatas de um mesmo emissor com números de ordem não sequenciais⁷, bem como de duplicatas com

⁵ Doc. SEI 0255065.

⁶ Emitidas pela TV Ômega Ltda. (Doc. SEI 0255125).

⁷ Como consta no termo de acusação, os quatro títulos emitidas pela Dulcini S.A. (Doc. SEI 0255255) “*não apresentavam como número algo lógico e sequencial, como seria de se esperar, mas sim, uma mera repetição da própria data de vencimento do título. Assim, as duplicatas com vencimento em 1º/04/2013, 03/06/2013, 04/06/2013 e 05/06/2013 apresentam respectivamente as seguintes numerações: 01042013, 03062013, 04062013 e 05062013*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

numeração idêntica, malgrado terem sido emitidas em diferentes datas e para diferentes sacados⁸, em desrespeito à escrituração cronológica prevista pelo artigo 19, § 1º, da Lei nº 5.474/1968.

17. À luz dessas circunstâncias, ressaltou que não estariam presentes os requisitos de validade dos títulos, fazendo referência a precedentes judiciais nesse sentido.

18. Ainda segundo apurado, uma série de duplicatas possuiriam padrão idêntico de formatação e *layout*, a despeito de terem sido emitidos por diferentes pessoas jurídicas⁹. Inclusive, constatou-se que duplicatas de emissores sem relacionamento aparente entre si apresentavam o mesmo erro ortográfico – “*PARA USU DA INST. FINANCEIRA*”¹⁰. No entender da SIN, tratava-se de “*erro tão grosseiro de grafia que apenas poderia ser replicado em tantas duplicatas se essas, na verdade, fossem originadas por uma mesma pessoa de forma repetida com o intuito de dar legitimidade e formalidade a uma cessão que, a bem dizer, não tinha lastro consistente em qualquer operação*”.

19. Para além das falhas na documentação relativa ao lastro dos direitos creditórios do FIDC Multisetorial, a Acusação identificou duplicatas relativas a sacados do mesmo grupo empresarial do cedente¹¹ e a emissão cruzada de notas promissórias¹². Na sua visão, embora operações dessa natureza não fossem vedadas pelo regulamento do Fundo, elas caracterizariam “*um risco adicional para um fundo de investimento e, no caso em apreço, certamente mais um elemento a configurar a presença de duplicatas simuladas na carteira do FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL*”.

20. A Acusação se reportou, ainda, a cessões de crédito envolvendo empresas que teriam sido classificadas como “*laranjas*” da D. Construções para emitir notas fiscais referentes a serviços não prestados, conforme relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (“*CPI*”) mista instalada

⁸ Essa situação foi identificada em títulos emitidos pelas empresas Petrosul Distribuidora Transportadora e Comércio de Combustíveis Ltda. (Doc. SEI 0255297), Rock Star Prod. Com. e Serv. Ltda. (Doc. SEI 0255303) e Adventure Tec. e Sol. Corporativas Ltda. (Doc. SEI 0255313).

⁹ Doc. SEI 0255115. Como aponta a peça acusatória, apenas as duplicatas emitidas pela TV Ômega Ltda. (Doc. SEI 0255125) e pela Acumuladores Ajax Ltda. (Doc. SEI 0255193) possuíam padrão próprio.

¹⁰ Doc. SEI 0255216.

¹¹ Nos termos do Relatório de Inspeção (doc. SEI 0253092): “A [P. Distribuidora Transportadora e Comércio de Combustíveis Ltda. (“*Firma P*”)] e a [J. do Brasil Administração e Participações Ltda. (“*Firma J*”)] tinham como sócios [A.P.P.] e [A.P.]. A [L. Participações Ltda. (“*Firma L*”)] e [T.A. Ltda. (“*Firma T*”)] tinham como sócios [L.P.] e [M.P.P.], pais de [A.P.P. e A.P.]. Cabe ainda registrar as seguintes observações: (i) todas essas duplicatas apresentam no campo de assinatura do emitente as mesmas assinaturas, que guardam semelhança com as assinaturas identificadas como de [A.P.P.] nas cópias dos documentos cadastrais fornecidos pela Trendbank, (ii) nas duplicatas, todos esses sacados apresentam como endereço o mesmo endereço da [Firma P] (...), e (iii) a [Firma L] possuía como objeto social “a gestão de participações societárias”, a “administração de bens próprios” e a “participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista”, atividades estas incompatíveis com a venda mercantil ou a prestação de serviços que justificassem a emissão de uma fatura.”.

¹² Em diferentes conjuntos de títulos, uma sociedade “A” emitente de duplicata relativa a um sacado “B”, também era devedora de títulos emitidos pela sociedade “B”. Cf.: Docs. SEI 0255297, 0255390 e 0255619.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

no Congresso Nacional para investigar práticas criminosas do Sr. C.A.R.¹³.

21. Entre elas, estariam a M. Assessoria, Consultoria e Planejamento Empresarial Ltda. (“M. Assessoria”) e as sociedades do grupo R. – R.S. Marketing Ltda.; R.S. Produções, Comércio e Serviços Ltda.; P.T.T. Engenharia Ltda. e S.P.T. Ltda. (em conjunto, “Grupo R.”) –, que figuravam como cedentes dos direitos creditórios e concentravam, na data-base de 03.04.2014, um volume de aproximadamente R\$ 140 milhões em créditos, representativos de 34,48% da carteira do Fundo¹⁴. A SIN ressaltou que tais sociedades estavam registradas no mesmo endereço, não possuíam empregados e tinham sócia em comum – a Sra. S.M.B.

22. Além disso, a SIN destacou que a ampla maioria dos cedentes e sacados que responderam a circularizações enviadas pela Planner e pela SFI não reconheceram as duplicatas que integram a carteira do FIDC Multisetorial, e muitos deles nem mesmo reconheceram a existência de relações comerciais quaisquer com os emitentes dos direitos creditórios¹⁵. Diante desses elementos, sublinhou que não seria razoável o argumento dos acusados de que seria usual que sacados respondessem “*negativamente ao reconhecimento de débitos sempre que questionados como tentativa de se eximir de suas obrigações de pagamento*”.

23. Por fim, como mais uma evidência da ocorrência de simulação em direitos creditórios constantes na carteira do Fundo, a Acusação analisou “*a viabilidade de recuperação dos direitos creditórios adquiridos pelo TREND BANK FOMENTO para a carteira do FIDC TREND BANK MULTISETORIAL*”.

24. Nessa linha, a SIN sustentou que a documentação que deveria servir de lastro para os direitos creditórios adquiridos pelo Fundo, analisada pelo Relatório Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda.¹⁶, evidenciaria (i) a inexistência generalizada de lastro hábil e idôneo para os direitos creditórios em carteira; (ii) que tal documentação não conferia aos direitos creditórios, em sua grande maioria, condições de execução forçada, e assim, apresentavam recuperabilidade altamente comprometida; (iii) que muitos direitos creditórios não atendiam critérios óbvios de

¹³ Como informado na peça acusatória, foram assim classificadas as seguintes sociedades cedentes de direitos creditórios ao Fundo: (i) D.R. Entretenimento Ltda.; (ii) R.S. Produções Comércio e Serviços Ltda.; (iii) SP T. Ltda.; (iv) P. to T. Engenharia Ltda. e (v) R. S. Marketing Ltda.

¹⁴ Doc. SEI 0255680, p. 8.

¹⁵ Como relatado, a SFI selecionou uma amostra de 35 direitos creditórios que integravam a carteira do Fundo. Foram circularizadas correspondências para cedentes e sacados, e obtidas 26 respostas, sendo que apenas um dos sacados reconheceu as correspondentes duplicatas da amostra selecionada. Em uma das respostas (doc. SEI 0256461), a UTC Engenharia S.A. afirmou que “*não reconhece as referidas duplicatas, carecendo as mesmas de quaisquer ‘lastros mercantis’, tratando-se de documentos fraudulentos, haja vista que a UTC não tem qualquer relacionamento contratual*”.

¹⁶ Doc. SEI 0255680.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

legitimidade como CNPJs válidos para os cedentes, a assinatura do sacado ou a via original do título de crédito; (iv) a existência de direitos creditórios com condições não admitidas pela política de investimento do fundo, por exemplo, cedidos por empresas em recuperação judicial; e (v) circularização com resultados frustrados.

25. A Acusação ainda, fazendo menção ao relatório de verificação de lastro relativo ao trimestre finalizado em 30.11.2013, elaborado pela Ernst & Young (“EY”)¹⁷, sustentou que de uma amostra de 444 direitos creditórios integrantes da carteira do Fundo, teria sido apontado que não foram apresentados para verificação 270 duplicatas ou cheques. Adicionalmente, de acordo com a SIN, nos demais 174 direitos creditórios componentes da amostra não constaria assinatura do sacado nas duplicatas, nem tampouco o número da nota fiscal correspondente.

Irregularidades na análise e aprovação dos direitos creditórios

26. A SIN identificou, ainda, diversas inconsistências no procedimento do Trendbank de análise e a aprovação dos direitos creditórios a serem adquiridos para a carteira do Fundo.

27. Nesse sentido, em resposta ao Ofício CVM/SFI/GFE-3/nº 013/2014¹⁸, que solicitou informações acerca do processo de análise de crédito, o Trendbank afirmou que:

- “a) O processo de análise de crédito se inicia com o envio da documentação cadastral e financeira por parte da área comercial;
- b) De posse da documentação era realizada consulta de restrições através de sistemas terceirizados da SERASA, Boa Vista, SPC, visando identificar protestos, ações executivas, ações da justiça federal, pendências financeiras, renegociações, recuperação judicial, falência e outros desabonos em nome da empresa e sócios;
- c) Realizada a consulta de restrições, era feito o planilhamento dos balanços, que permitia automatização do cálculo dos índices extraídos do balanço, fornecendo meios para elaboração do relatório de crédito;
- d) O relatório de crédito possuía informações cadastrais, histórico do cliente, fundação da empresa, atividade da empresa, controle acionário, perfil operacional, principais produtos ou serviços, principais clientes e fornecedores, endividamento, histórico de endividamento, *highlight* dos balanços/balancetes, pontos de riscos e atenuantes de riscos;
- e) Com o término do relatório, os processos eram submetidos ao comitê de crédito, em que, sendo aprovados, a área comercial estava apta a operacionalizar os respectivos limites/operações;
- f) Ocorrendo demanda de crédito, era permitido fazer comitês em dias alternados, sempre respeitando os poderes de aprovação. A apresentação do comitê era realizado pela área de crédito de forma verbal e expositiva.”¹⁹

28. O Trendbank informou, ainda, que o Comitê de Crédito se reunia em periodicidade

¹⁷ Doc. SEI 0257457.

¹⁸ Doc. SEI 0256497.

¹⁹ Doc. SEI 0256566.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

semanal e se subdividia em “Comitê de Diretoria”, para limites de créditos de até R\$ 1 milhão, e “Comitê Executivo”, para limites de créditos superiores a R\$ 1 milhão. Também encaminhou lista com os nomes de seus integrantes e respectivos cargos, na qual o acusado Adolpho Neto constou como Presidente do “Comitê Executivo”, com poder de voto.

29. Ao analisar os relatórios de crédito referentes aos cedentes do FIDC Multisetorial, os inspetores constataram que o Fundo adquiriu créditos (i) em valores desproporcionais ao faturamento das empresas cedentes; e (ii) de empresas em recuperação judicial.

30. Segundo a SIN, a aquisição de créditos originados de empresas em processo de recuperação judicial violaria o art. 12, § 2º, do regulamento do Fundo, que vedava a aquisição de direitos creditórios não performados, dentre os quais se enquadrariam os “*originados de empresas em processo de recuperação judicial ou extrajudicial*”, nos termos do art. 1º, § 1º, da Instrução CVM nº 444/2006.

31. A Acusação ressaltou, ainda, que diversas atas do Comitê Executivo registravam decisão de dispensar a checagem de documentação referente a compras de direitos creditórios pelo Fundo²⁰, sem justificativa plausível, e a despeito dos deveres fiduciários impostos ao Gestor e seu responsável.

32. Adicionalmente, a partir da análise de 41 relatórios de crédito referentes a distintos cedentes, a SIN depreendeu que os critérios para mitigar os pontos de riscos na análise de crédito dos cedentes de direitos creditórios para a carteira do Fundo “*eram subjetivos – e, por vezes, até insubsistentes*”.

Liquidação dos direitos creditórios

33. Por fim, a Acusação apurou falhas no processo de liquidação dos direitos creditórios, que teriam possibilitado a transferência de recursos diretamente ao Trendbank.

34. Nesse sentido, a Acusação verificou que coexistiam no Fundo termos de cessão físicos e eletrônicos para os direitos creditórios, contendo disposição diferentes. Enquanto os termos de cessão físicos indicavam que o pagamento do preço de cessão poderia ser realizado diretamente ao Trendbank, os termos de cessão eletrônicos determinavam que tal pagamento deveria ser feito aos cedentes.

35. A dupla emissão de termos de cessão, de acordo com a Acusação²¹, não era exceção, mas a regra nas operações do FIDC Multisetorial. Segundo a SIN, tal procedimento se iniciou no

²⁰ Doc. SEI 0256728.

²¹ Conforme exibido na “Tabela 10” do Termo de Acusação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

momento em que a administração do Fundo estava a cargo do Banco Finaxis, tendo prosseguido quando a administração passou a ser da Planner.

36. Nesse contexto, a SIN verificou que elevada parcela das liquidações financeiras das cessões tiveram por favorecido o Trendbank, mesmo este não figurando como beneficiário do pagamento das cessões assinadas digitalmente, por meio do Sistema Comprova. De acordo com planilha²²⁻²³ apresentada pelo Banco Finaxis, em resposta ao Ofício/CVM/SFI/GFE-3/Nº 33/2014²⁴, o Fundo teria efetuado pagamentos que totalizaram R\$ 194.666.041,62 ao Trendbank, em desconformidade com o que previam os termos de cessão eletrônicos, no período de 06.09.2012 a 03.04.2013²⁵.

37. Em correspondência datada de 18.08.2014²⁶, como justificativa para o Fundo não ter efetuado o pagamento aos cedentes em conformidade com o termo de cessão assinado digitalmente pelo Sistema Comprova, tendo efetuado os pagamentos das cessões ao Trendbank, o Banco Finaxis informou que “recebia as ordens expressas do gestor por meio de e-mails”.

38. A Inspeção conduzida pela SFI também teve como objetivo apurar os favorecidos das liquidações financeiras das cessões de direitos creditórios mencionadas no item 3 do Termo de Acusação, tendo a SFI consolidado tais informações na tabela reproduzida abaixo:

²² Doc. SEI 0256792.

²³ Tal planilha continha “todas as cessões de direitos creditórios nas quais o referido Fundo foi cessionário e o Trendbank S/A Banco de Fomento foi o favorecido na liquidação financeira das cessões, apesar de não figurar como cedente no correspondente termo de cessão assinado digitalmente (sistema Comprova)” (doc. SEI 0256792).

²⁴ Doc. SEI 0256789.

²⁵ Período em que o Banco Finaxis administrava o FIDC Multisetorial.

²⁶ Doc. SEI 0257022.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Cedente	Data da cessão	Valor da cessão	Favorecido	Banco	Agência	Conta
SP Terraplanagem Ltda.	14/01/13	R\$ 6.777.434,85	TREND BANK S/A BANCO DE FOMENTO			
Power to Ten Engenharia Ltda.	20/02/13	R\$ 3.608.181,90	TREND BANK S/A BANCO DE FOMENTO			
Rock Star Produções, Comércio e Serviços Ltda.	03/04/13	R\$ 3.281.774,11	TREND BANK S/A BANCO DE FOMENTO			
Rock Star Produções, Comércio e Serviços Ltda.	14/03/13	R\$ 1.956.290,45	TREND BANK S/A BANCO DE FOMENTO			
Mucila Assessoria, Consult. e Planej. Empres.	05/03/13	R\$ 650.000,12	TREND BANK S/A BANCO DE FOMENTO			
Mucila Assessoria, Consult. e Planej. Empres.	05/03/13	R\$ 646.000,11	TREND BANK S/A BANCO DE FOMENTO			
Muca Propaganda e Marketing Ltda.	06/03/13	R\$ 630.431,54	TREND BANK S/A BANCO DE FOMENTO			
Muca Propaganda e Marketing Ltda.	06/03/13	R\$ 635.270,24	TREND BANK S/A BANCO DE FOMENTO			
Acumuladores Ajax Ltda.	08/10/12	R\$ 4.512.944,15	TREND BANK S/A BANCO DE FOMENTO			
Lairma S/C Ltda.	01/04/13	R\$ 4.278.940,81	TREND BANK S/A BANCO DE FOMENTO			
Distribuidora Helga Cosméticos Ltda.	25/10/12	R\$ 2.457.914,68	TREND BANK S/A BANCO DE FOMENTO			
JAJ Sociedade Agrícola e Pecuária Ltda.	28/02/13	R\$ 2.084.829,94	TREND BANK S/A BANCO DE FOMENTO			
Petrosul Distrib. Transp. e Com. Combust. Ltda.	19/02/13	R\$ 4.555.819,42	TREND BANK S/A BANCO DE FOMENTO			
Worktime Assessoria Empresarial Ltda.	19/03/13	R\$ 3.937.743,22	WORKTIME ASSESSORIA EMPRESARIAL			
CB Comércio e Exportação de Grãos Ltda.	06/12/12	R\$ 4.148.617,15	CONTIBRASIL COMERCIO E			
Camaq Calderaria e Máquinas Ind. Ltda.	26/03/13	R\$ 3.087.635,85	CAMAQ CALDERARIA E MAQUINAS			
Camaq Calderaria e Máquinas Ind. Ltda.	01/04/13	R\$ 966.625,96	CAMAQ CALDERARIA E MAQUINAS			
Shellmar Embalagem Moderna Ltda.	02/04/13	R\$ 1.458.092,70	SHELLMAR EMBALAGENS MODERNAS			
Shellmar Embalagem Moderna Ltda.	20/03/13	R\$ 953.574,70	SHELLMAR EMBALAGENS MODERNAS			
Adventure Tec e Solu Corp Ltda. ME	19/12/12	R\$ 1.270.871,01	ADVENTURE TECNOLOGIA E			
CCMF Embalagens Ltda.	02/04/13	R\$ 1.268.200,19	CCMF EMBALAGENS LTDA.			
CCMF Embalagens Ltda.	20/03/13	R\$ 892.190,47	CCMF EMBALAGENS LTDA.			
Dulcini S/A	05/03/13	R\$ 1.032.472,67	DULCINI S/A			
Continental do Brasil Ind. Com. de Embalagens	03/04/13	R\$ 986.678,17	CONTINENTAL DO BR IND E COM			
Continental do Brasil Ind. Com. de Embalagens	01/04/13	R\$ 323.109,83	CONTINENTAL DO BR IND E COM			
Rock Star Marketing Ltda.	17/01/13	R\$ 940.959,00	ROCK STAR MARKETING LTDA			
TV Ômega Ltda.	14/02/13	R\$ 558.375,90	TREND BANK S/A BANCO DE FOMENTO			
Alvorada do Bebedouro S/A - Açúcar e Alcool	05/03/13	R\$ 2.275.292,96	ALVORADA DE BEBEDOURO AS ACUC			

39. A partir da análise de tal tabela, a SFI consignou que:

“Como se pode observar... as cedentes Adventure Tecnologia e Soluções Corporativas Ltda., Worktime Assessoria Empresarial Ltda., Camaq Calderaria e Máquinas Ind. Ltda., CCMF Embalagens Ltda., Dulcini S.A. e Alvorada do Bebedouro S.A., empresas com sócios distintos e sedes localizadas em municípios distintos, tiveram os pagamentos pelas suas cessões creditados na mesma agência ([***]) do Banco [***]. Tal agência está localizada na [****], São Paulo, SP, próximo à sede do Trendbank [que se localiza na mesma Avenida Brig. Faria Lima, no nº 2.055]. Entendemos que tal coincidência pode indicar a manutenção de contas vinculadas por parte dessas empresas, cujas movimentações dependessem de prévia autorização do Trendbank. Consoante será relatado no item 10 deste Relatório, a Tellfree Brasil Telefonia IP S.A. forneceu cópia de “Contrato de Prestação de Serviços de Depositário” segundo o qual os recursos da conta corrente de nº [****] da agência [***] do Banco [***] de sua titularidade seriam administrados pelo Trendbank (...)”²⁷.

40. A SFI também selecionou outra amostra de 35 direitos creditórios a partir da carteira do Fundo de 28.02.2014. Dos 34 termos de cessão eletrônicos correspondentes a essa amostra de direitos creditórios, todos apresentavam dispositivo informando que o pagamento da cessão seria feito diretamente ao cedente. Ocorre que 25 de tais termos de cessão indicavam como conta

²⁷ Doc. SEI 0253092.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

corrente do cedente conta pertencente ao Trendbank.

41. Ainda de acordo com a SFI, parte dos direitos creditórios mencionados no item 3 da peça acusatória teria sido objeto de recebimento pelo FIDC Multisetorial. No entanto, informações obtidas junto ao Banco Finaxis e à Planner revelariam que a ampla maioria dos títulos foi paga ao Fundo ou recomprada pelo próprio Trendbank.

42. A respeito dos pagamentos efetuados pelo Fundo em conta de titularidade do Trendbank ou a ele vinculadas, o Gestor, em 28.12.2016, relatou²⁸ que havia expressa previsão de que o pagamento poderia ser feito diretamente ao Gestor, conforme a Cláusula 12, § 1º, do Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças do Fundo e que a existência de contas vinculadas seria uma estratégia adotada para assegurar o recebimento dos créditos pelo Fundo.

43. A Acusação, no entanto, discordou da alegação do Gestor, tendo asseverado que “*nada adiantou para o Fundo e para seus cotistas a estratégia utilizada pelo TREND BANK FOMENTO de criação de contas vinculadas para garantir o recebimento dos pagamentos dos devedores. Também é notório que tal modelo facilitou o recebimento diretamente pelo TREND BANK FOMENTO de pagamentos realizados pelo Fundo que deveriam ser destinados aos cedentes dos direitos creditórios, os quais, possivelmente, jamais receberam tais recursos, tendo em vista os amplos indícios de presença de direitos creditórios simulados na carteira do FIDC TREND BANK MULTISETORIAL.*”²⁹

Custódia

44. Como mencionado acima, o Banco Santander atuou como custodiante do FIDC Multisetorial entre 16.11.2012 e 16.07.2015. Ao analisar a sua atuação nesse período, a SIN entendeu que o Custodiante teria violado os seus deveres previstos no art. 38, I, III e IV, da Instrução CVM nº 356/2001, no âmbito das atividades de recebimento e análise da documentação que evidencia o lastro, guarda da documentação referente aos direitos creditórios e de liquidação física e financeira.

Recebimento e análise da documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios

45. De acordo com a Acusação, o Banco Santander não realizava a recepção e análise da documentação referente ao lastro dos direitos creditórios adquiridos para a carteira do Fundo, sendo tal tarefa supostamente exercida pelo Trendbank, conforme previa o art. 7º, IV do seu

²⁸ Doc. SEI 0253608.

²⁹ Doc. SEI 0252996, §127.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Regulamento³⁰.

46. Ocorre que, segundo a SIN, a responsabilidade pelo recebimento e análise da documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços, conforme prevê o art. 38, I, da Instrução CVM nº 356/2001, com redação vigente à época dos fatos³¹, seria do Custodiante.

47. Assim, nas palavras da Acusação, “[n]ão é difícil perceber que, ao não receber e analisar a documentação relativa ao lastro dos direitos creditórios adquiridos pelo Fundo, por certo o BANCO SANTANDER facilitou a execução da operação fraudulenta conduzida pelo TREND BANK FOMENTO e seu diretor responsável”³², sendo que “uma atuação do BANCO SANTANDER em linha com o disposto na Instrução CVM nº 356 poderia ser suficiente para identificar, no recebimento da documentação referente ao lastro dos direitos creditórios que eram adquiridos pelo Fundo, ainda que de forma amostral, as diversas irregularidades mencionadas (...) como, por exemplo, duplicatas sem numeração, com numeração repetida, sem assinatura do sacado, ou mesmo sem o correspondente suporte das notas fiscais relativas às vendas mercantis ou de prestação de serviços”³³.

48. Desta forma, a Acusação entende que o Banco Santander descumpriu o art. 38, I, da Instrução CVM nº 356/2001, com redação à época dos fatos.

Guarda da documentação relativa aos direitos creditórios

49. Após ter sido questionado a respeito de qual seria a instituição responsável pela guarda do lastro dos direitos creditórios adquiridos pelo FIDC Multisetorial³⁴, o Banco Santander informou que “a instituição responsável pela guarda do lastro dos direitos creditórios do FIDC Trendbank é o Trendbank S.A. Banco de Fomento, conforme indicado no regulamento do Fundo”³⁵.

50. Como justificativa para tal, o Banco Santander alegou, além da previsão constante do Regulamento, o fato do Fundo não ter sido adaptado, até a data de sua correspondência, às regras da Instrução CVM nº 531/2013. No entanto, segundo a Acusação, os fatos relatados neste PAS

³⁰ “Artigo 7º: Conforme facultam o artigo 24, inciso XI, alínea ‘b’ e o artigo 39, inciso I, ambos da Instrução 356, o FUNDO utiliza, ainda, os serviços especializados do TREND BANK. Tais serviços consistem: IV – no recebimento e análise da documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios a serem cedidos ao FUNDO”.

³¹ “Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades: I – receber e analisar a documentação que evidencie o lastro dos direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços”.

³² Doc. SEI 0252996, §185.

³³ Doc. SEI 0252996, §185.

³⁴ Por meio do OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-3/Nº 012/2014, de 19/2/2014 (doc. SEI 0257777).

³⁵ Doc. SEI 0257788.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

teriam ocorrido em momento anterior à data limite para a adaptação do FIDC Multisetorial à Instrução CVM nº 531/2013, de modo que o Fundo deveria seguir integralmente o disposto na Instrução CVM nº 356/2001, com sua redação à época dos fatos.

51. Adicionalmente, a Acusação mencionou que o Trendbank nunca possuiu autorização da CVM para prestar serviços de custódia de valores mobiliários. Deste modo, no entendimento da área técnica, o Banco Santander não poderia *“delegar a terceiro a guarda dos direitos creditórios integrantes da carteira do FIDC TREND BANK MULTISETORIAL, ainda mais ao próprio gestor do fundo, TREND BANK FOMENTO, que sequer possuía registro para o exercício dessa atividade, e estava envolvido em situação de óbvio conflito de interesses”*³⁶, sendo que tal ato teria *“fragiliz[ado] a estrutura de controles pensada pela regulação para esse tipo de fundo, o que facilitou a execução da operação fraudulenta”*³⁷.

52. Além disso, a Acusação fez menção ao que foi reportado pela EY, que foi contratada pelo Banco Santander para prestar serviços de verificação de lastro, nos relatórios de verificação de lastro emitidos para os trimestres findos em 31.05.2013, 31.08.2013 e 25.02.2014.

53. Neste sentido, de acordo com a SIN, *“não resta qualquer dúvida de que tais percentuais de documentos não apresentados ou não localizados pela Ernst & Young quando do seu trabalho de verificação do lastro indicam que o BANCO SANTANDER, na qualidade de custodiante do FIDC TREND BANK MULTISETORIAL, não possuía controles adequados acerca do lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira do Fundo, que ficavam, como já visto, sob a guarda do TREND BANK FOMENTO, nem tampouco adotou quaisquer diligências mínimas em resposta às conclusões dos próprios relatórios de verificação de lastro emitidos pela Ernst & Young, que indicavam de forma insistente e repetida problemas severos e graves em matérias que afetavam diretamente as responsabilidades típicas atribuídas ao custodiante pelo artigo 38 da Instrução CVM nº 356/2001”*³⁸.

54. Assim, a Acusação entende que o Banco Santander descumpriu o art. 38, inciso IV, da Instrução CVM nº 356, com a redação à época dos fatos³⁹.

Liquidação física e financeira

55. A SIN apontou que, de acordo com o art. 38, inciso III, da Instrução CVM nº 356/2001, com a redação em vigor à época dos fatos, caberia ao Custodiante a liquidação física e financeira

³⁶ Doc. SEI 0252996, §196.

³⁷ Doc. SEI 0252996, §201.

³⁸ Doc. SEI 0252996, §207.

³⁹ “Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades: (...) IV – fazer a custódia, administração, cobrança e/ou guarda de documentação relativos aos direitos creditórios e demais ativos integrantes da carteira do fundo”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

dos direitos creditórios adquiridos, que são evidenciados pelo instrumento de cessão e os documentos comprobatórios da operação.

56. No entanto, a Acusação apurou, no que diz respeito à liquidação física, que a documentação referente ao lastro dos direitos creditórios adquiridos pelo Fundo ficava sob a guarda do Trendbank, de modo que o Banco Santander não participava da liquidação física das operações nas quais eram adquiridos os direitos creditórios para a carteira do Fundo.

57. Ainda segundo a SIN, o Trendbank teria sido o beneficiário de diversos pagamentos efetuados pelo FIDC Multisetorial, inclusive nos casos em que existia termo de cessão eletrônico com a indicação expressa de que a liquidação da operação deveria ser efetuada em nome do cedente⁴⁰. Após ter sido questionado a esse respeito⁴¹, o Banco Santander, em 30.06.2014, informou que, *“na qualidade de custodiante do FIDC Trendbank Banco de Fomento – Multisetorial, seguindo as instruções do administrador, enviava os recursos referente ao pagamento da cessão diretamente ao Trendbank S/A Banco de Fomento, de acordo com o indicado no Termo de Cessão”*⁴².

58. Ocorre que, conforme apontado pela área técnica, apesar de possuir acesso aos termos de cessão do Sistema Comprova, o Banco Santander efetuaria liquidações financeiras em favor do Trendbank, de modo a contrariar os termos de cessão assinados eletronicamente, com base em cópias digitais de termos de cessão físicos que não teriam sido assinados pelos cedentes⁴³.

59. Adicionalmente, a SIN menciona que *“o próprio Contrato de Custódia, em seu item 3.10, firmado entre o BANCO SANTANDER e os administradores do Fundo, conferia poderes ao Custodiante para rejeitar instruções que não estivessem aderentes ao Regulamento, à legislação ou às boas práticas de mercado”*⁴⁴, fazendo menção, a título de exemplo, ao *“Contrato de Prestação de Serviços de Custódia Qualificadas para Fundos(s) de Investimento em Direitos Creditórios”*, firmado em 27/3/2013 entre o BANCO SANTANDER e a PLANNER⁴⁵.

⁴⁰ Conforme exposto na “Tabela 16” do Termo de Acusação.

⁴¹ Ofício/CVM/SFI/GFE-3/Nº 31/2014 (doc. SEI 0258065).

⁴² Doc. SEI 0258059.

⁴³ A Acusação apurou que “[c]omo visto no item 117, a partir de 2/1/2013, foram efetuados pagamentos pelo Fundo ao TREND BANK FOMENTO no montante de R\$ 325.435.092,87. De acordo com planilha apresentada pelo próprio BANCO SANTANDER, R\$ 232.363.242,16 foram realizados após 4/4/2013, data em que a PLANNER assumiu a administração do Fundo” (doc. SEI 0252996, §217).

⁴⁴ Doc. SEI 0252996, §219.

⁴⁵ “3.10. O ADMINISTRADOR e as Pessoas por ele Autorizadas declaram, neste ato, que estão cientes de que o SANTANDER poderá rejeitar qualquer Instrução recebida quando a mesma estiver em desacordo com o Regulamento do(s) FUNDO(S), com o presente Contrato ou com a legislação a ele aplicável, bem como em desacordo com os costumes, procedimentos e práticas de mercado devendo, neste caso, imediatamente, formalizar tal recusa junto àquele que encaminhou a instrução” (doc. SEI 0257729).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

60. Diante disso, a Acusação entende que o Banco Santander também descumpriu o inciso III do art. 38 da Instrução CVM nº 356/2001, com a redação vigente à época dos fatos⁴⁶.

Administração do Fundo

61. A SIN apontou, ainda, que o Banco Finaxis e a Planner, que atuaram como administradores do FIDC Multisetorial no período de 04.09.2012 a 04.04.2013 e 04.04.2013 a 20.07.2015⁴⁷, respectivamente, teriam falhado no dever de fiscalizar as atividades desempenhadas pelo Gestor e pelo Custodiante, nos termos do art. 65, XV, e art. 65-A, I, da Instrução CVM nº 409/2004⁴⁸, com redação vigente à época dos fatos.

62. Nesse sentido, a área técnica argumenta que, em 05.10.2015, foram enviados Ofícios⁴⁹ ao Banco Finaxis e à Planner solicitando que tais instituições se manifestassem a respeito das supostas irregularidades que teriam sido cometidas por prestadores de serviços do FIDC Multisetorial.

63. Em resposta enviada à CVM⁵⁰, em 23.10.2015, o Banco Finaxis alegou, resumidamente, que (i) esteve à frente da administração do FIDC Multisetorial por um curto espaço de tempo; (ii) os relatórios de verificação de lastro apontavam alto índice de conformidade; (iii) recebeu do administrador anterior o Fundo com práticas operacionais e controles atípicos, de modo que era necessário tempo adicional para que fossem adaptados aos seus modelos; e (iv) os cotistas tinham ciência do acúmulo de atividades por parte do Trendbank.

64. A Planner, por sua vez, em 10.11.2015⁵¹, sustentou, em síntese, que (i) existiam relatórios positivos em relação ao lastro do FIDC Multisetorial; (ii) a estrutura do Fundo veio das administrações anteriores; e (iii) apresentou uma série de procedimentos adotados após tomar conhecimento dos problemas concernentes aos documentos que comprovavam o lastro dos direitos creditórios adquiridos pelo Fundo.

65. No entanto, de acordo com a área técnica, não restariam “*dúvidas de que as fragilidades observadas na atuação dos administradores do FIDC MULTISETORIAL TREND BANK*”

⁴⁶ “Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades: (...) III – realizar a liquidação física e financeira dos direitos creditórios, evidenciados pelo instrumento de cessão de direitos e documentos comprobatórios da operação”.

⁴⁷ Vale notar que em 29.01.2014 o Trendbank deixou de ocupar a função de gestor do Fundo, de modo que a Planner atuou à frente da administração concomitantemente à gestão do Trendbank apenas de 04.04.2013 a 29.01.2014.

⁴⁸ Tal responsabilidade também se aplica aos fundos de investimento em direitos creditórios por força do seu art. 119-A da mesma instrução.

⁴⁹ Ofícios nº 1.802/2015/CVM/SIN/GIA e nº 1.804/2015/CVM/SIN/GIA, respectivamente (docs. SEI 0258097 e 0258099).

⁵⁰ Doc. SEI 0258106.

⁵¹ Doc. SEI 0258135.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

contribuíram para o êxito das condutas adotadas pelo TREND BANK FOMENTO para prejudicar os cotistas do Fundo”⁵².

66. Neste sentido, a Acusação sustentou que, apesar de o Banco Finaxis ter argumentado que permaneceu apenas seis meses como administrador do Fundo, *“é necessário esclarecer que, antes mesmo de assumir a administração do FIDC MULTISSETORIAL TREND BANK, o administrador sabia - ou pelo menos deveria saber - como o veículo estava estruturado e quais eram as funções de cada prestador de serviço contratado, e, em especial, os altos riscos de conformidade advindos de uma estrutura com a concentração de tantas atividades de processamento e controle numa mesma parte, o que, por si apenas, já sugere ao administrador e custodiante um exercício de fiscalização e monitoramento das atividades exercidas com especial cautela e diligência*”⁵³.

67. Ademais, a SIN também asseverou que seis meses seria *“tempo mais do que necessário para convocar uma assembleia e propor aos cotistas do Fundo as devidas correções em uma estrutura na qual o TREND BANK FOMENTO, que além de se tornar gestor do Fundo, já acumulava uma série de funções, entre elas a guarda da documentação referente ao lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira, atividade essa que deveria estar sob a responsabilidade do custodiante*”⁵⁴.

68. Assim, para a Acusação, ao verificar que o Trendbank estava acumulando tais atividades, em desacordo com a regulação vigente, o Banco Finaxis e a Planner, na condição de administradores do FIDC Multisetorial, deveriam ter adotado medidas necessárias para corrigir as distorções decorrentes das *“fragilidades estruturais”* do Fundo, assim como ter adotado rotinas preventivas que permitissem identificar e mitigar os riscos advindos de tais fragilidades. Ocorre que, de acordo com a SIN, durante o período em que tais instituições atuaram como administradores do Fundo, nenhuma mudança teria ocorrido⁵⁵.

69. Além disso, a Acusação sustentou que, apesar de os relatórios elaborados pela EY só terem captado percentuais relevantes de ausência de documentação relativa ao lastro dos direitos creditórios a partir do relatório de verificação de lastro emitido em 30.07.2013, já existiriam indícios que configuravam sinais de alerta para os administradores do Fundo em relação aos prestadores de serviços contratados, notadamente o Banco Santander e o Trendbank⁵⁶.

⁵² Doc. SEI 0252996, §253.

⁵³ Doc. SEI 0252996, §254.

⁵⁴ Doc. SEI 0252996, §255.

⁵⁵ Doc. SEI 0252996, §257.

⁵⁶ Nesta direção, a Acusação destacou os seguintes trechos do Relatório de Inspeção/CVM/SFI/GFE-3/Nº 01/2015: *“Consoante relatado neste item 5 deste Relatório de Inspeção, o Banco Santander contratou a Ernst&Young Terco para efetuar a verificação de lastro a que se refere o inciso I do artigo 38 da Instrução CVM nº 356/01. Todavia,*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

70. Ademais, fazendo menção ao relatório da SFI, a Acusação alegou que *“fica claro que a Ernst & Young, contratada pelo BANCO SANTANDER, custodiante do FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL, quando da verificação de lastro dos direitos creditórios pertencente à carteira do Fundo, não observava a ausência de assinatura de aceite dos sacados das duplicatas e executou os procedimentos de verificação de lastro, no primeiro, segundo e quarto trimestres de 2013 em prazos superiores aos prazos médios da carteira do Fundo, quando, possivelmente, a maioria dos títulos em carteira já teria sido liquidada ou estaria vencida”*⁵⁷, de modo que *“[t]ais fatos parecem explicar, pelo menos em parte, porque os índices de inconsistência da documentação apresentada eram reduzidos nos relatórios de verificação de lastro anteriores ao divulgado em 30/7/2013”*⁵⁸.

71. Neste sentido, de acordo com a área técnica, não se pretenderia impor que os administradores do FIDC Multisetorial tivessem ciência a respeito da ausência de aceite em determinada duplicata, no entanto, *“seria sim reflexo direto do exercício de seus deveres fiduciários se assegurarem de quais eram os procedimentos adotados pela Ernst & Young como contratada, e de que tal verificação da existência do aceite não compunha o escopo da fiscalização, com a subsequente exigência à contratada de que tal diligência fosse incluída no escopo do serviço”*^{59_60}.

72. Adicionalmente, a SIN apontou que o fato de o Trendbank ter adquirido para a carteira

somente após a divulgação do fato relevante de 14.10.13 (...) é que se passou a verificar a ausência de assinatura de aceite dos sacados das duplicatas.

De acordo com os incisos III e IV do parágrafo 3º do artigo 8º da Instrução CVM nº 356/01, o diretor das administradoras do FIDC deveria ter evidenciado nos demonstrativos trimestrais do Fundo os procedimentos de verificação de lastro por amostragem adotados pelo custodiante, incluindo a metodologia para seleção da amostra verificada no período e os correspondentes resultados. Entretanto, o Banco Petra deixou de fazê-lo no demonstrativo trimestral referente ao primeiro trimestre de 2013 e a Planner continuou deixando de evidenciar tais informações. Ambos, a partir do primeiro trimestre de 2013, passaram a informar que: “A auditoria está em fase de execução”, não vindo a divulgar a informação mesmo que a posteriori.

(...)

Note que, desde o início de 2013, os administradores do FIDC Multisetorial deixaram de divulgar os procedimentos e os resultados da verificação de lastro, descumprindo os incisos III e IV do parágrafo 3º do artigo 8º da Instrução CVM nº 356/01.

Ressaltamos que os procedimentos das verificações de lastro, no primeiro, segundo e quarto trimestres de 2013, foram executados em prazos superiores aos prazos médios da carteira do FIDC, ou seja, ao término da verificação de lastro, possivelmente, a maioria dos títulos em carteira já teria sido liquidada ou estaria vencida” (doc. SEI SEI 0252996, §260).

⁵⁷ Doc. SEI 0252996, §261.

⁵⁸ Doc. SEI 0252996, §261.

⁵⁹ Doc. SEI 0252996, §263.

⁶⁰ Nas palavras da Acusação, *“[m]ais uma vez, o que se comprova é que os administradores do Fundo confiavam cegamente nas premissas, rotinas e processos mantidos pelos contratados, sem ao menos tentar se assegurar de que eles cumpririam com seus respectivos deveres de forma compatível com a esperada de um prestador de serviços diligente no exercício de suas funções”* (doc. SEI 0252996, §263).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

do Fundo direitos creditórios adquiridos de cedentes em recuperação judicial, o que estaria em desconformidade com o disposto no art. 12 do Regulamento do FIDC Multisetorial, durante período em que o Banco Finaxis e a Planner figuraram como administradoras⁶¹, também demonstraria falhas na atuação de tais instituições⁶².

73. Diante disso, a Acusação entende que o Banco Finaxis, no período de 04.09.2012 a 04.04.2013, e a Planner, especialmente no período de 04.04.2013 a 14.10.2013, na qualidade de administradoras do FIDC Multisetorial, não cumpriram com seu dever de fiscalizar os prestadores de serviços contratados, assim como faltaram com o seu dever de diligência em relação ao FIDC Multisetorial, em infração ao disposto nos arts. 65, inciso XV⁶³, e 65-A, inciso I⁶⁴, da Instrução CVM nº 409/04, vigente à época dos fatos, aplicável aos fundos de investimento em direitos creditórios por força do art. 119-A da mesma instrução⁶⁵.

74. Além dos administradores do FIDC Multisetorial, os seus diretores responsáveis foram também acusados de violar os referidos dispositivos⁶⁶.

V. Manifestação da Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”)

75. O Termo de Acusação foi analisado pela PFE⁶⁷ que, em 27.04.2017, entendeu que a peça acusatória atendia os requisitos formais do art. 11, *caput*, da então vigente Deliberação CVM nº 538/2008 e preenchia os elementos descritos nos incisos I a IV do art. 6º, havendo necessidade, porém, de realizar comunicação ao Ministério Público Federal, conforme previsto no inciso V do

⁶¹ Entre 15.10.2012 e 14.10.2013.

⁶² Ainda de acordo com a Acusação, (a) “*tudo o processo de investigação e as medidas adotadas pela PLANNER, conforme listadas em sua manifestação de 10/11/2016 e mencionadas no item 249, ocorreram somente após a divulgação do relatório de verificação de lastro do FIDC TREND BANK MULTISECTORIAL pela Ernst & Young em 30/7/2013*”; (b) “*somente após deixar de administrar o FIDC TREND BANK MULTISECTORIAL, em 4/4/2013, que o BANCO FINAXIS efetuou as comunicações ao COAF, que serviram de base para a elaboração do Relatório de Inteligência Financeira nº 9828*”; (c) “*a PLANNER efetuou comunicações ao COAF apenas em 13 e 14/4/2014, bem depois da intensificação dos problemas com o lastro do Fundo*”; e (d) “*não houve por parte nem do BANCO FINAXIS, nem da PLANNER qualquer espécie de comunicação à CVM quando da verificação dos indícios de irregularidades observadas em relação à atuação dos prestadores de serviços do Fundo*” (doc. SEI 0252996).

⁶³ “Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução: (...) XV – fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo”.

⁶⁴ “Art. 65 –A. O administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: I – exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão”.

⁶⁵ “Art. 119-A. Esta Instrução aplica-se a todo e qualquer fundo de investimento registrado junto à CVM, no que não contrariar as disposições das normas específicas aplicáveis a estes fundos”.

⁶⁶ Doc. SEI 0252996, §271.

⁶⁷ Parecer n. 00069/2017/GJU 4/PFECVM/PGF/AGU (doc. SEI 0272678).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

art. 6º.

76. A referida comunicação foi encaminhada à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em 12.05.2017, por meio do Ofício nº 066/2017/CVM/SGE⁶⁸.

VI. Defesas

77. Todos os acusados foram regularmente intimados e apresentaram suas defesas tempestivamente.

Razões de defesa conjunta de Trendbank e Adolpho Neto

78. Trendbank e Adolpho Neto alegaram, em suma, que:

- (i) a similaridade de *layout* entre as duplicatas adquiridas pelo FIDC Multisetorial jamais teria chamado a atenção dos acusados, “já que as duplicatas são títulos com característica padrão (modelos) amplamente utilizados no mercado, emitidas pelos cedentes de acordo com as normas aplicáveis”⁶⁹;
- (ii) em relação à eventual existência de duplicatas emitidas sem os números de suas respectivas faturas, “a correta emissão das duplicatas é de responsabilidade dos cedentes”⁷⁰, sendo que a aprovação e a guarda dos cadastros e contratos de cessão seriam obrigações precípua do Banco Finaxis e da Planner, na condição de administradores do Fundo⁷¹;
- (iii) o art. 6º do Regulamento do Fundo, parágrafo primeiro, em seus incisos IV e V, disporiam ser de “responsabilidade precípua do custodiante zelar pela ‘guarda de documentação relativa aos direitos creditórios’ e ‘diligenciar para que seja mantida, às suas expensas, atualizada e em perfeita ordem, a documentação dos direitos creditórios’”⁷²;
- (iv) caberia prioritariamente ao Custodiante “recusar a liquidação das operações de aquisição de direitos creditórios nas hipóteses em que não estivesse devidamente comprovado o seu lastro”⁷³;
- (v) o sistema de gestão da carteira de títulos não estaria parametrizado para identificar casos em que as numerações dos títulos coincidiam com as respectivas datas de vencimento e

⁶⁸ Doc. SEI 0278007.

⁶⁹ Doc. SEI 0345733, pág. 7.

⁷⁰ Doc. SEI 0345733, pág. 7.

⁷¹ Neste sentido, os acusados fizeram menção ao art. 3º, inciso I, alínea “a”, do Regulamento do Fundo e ao art. 34 da Instrução CVM nº 356/2001.

⁷² Doc. SEI 0345733, pág. 8.

⁷³ Doc. SEI 0345733, pág. 10.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

“como fruto de potencial irregularidade duplicatas de mesma numeração em operações distintas (...)”⁷⁴, de modo que “diante do volume expressivo de operações realizadas pelo Fundo no período em que o Trendbank era gestor (...), sempre devidamente validadas pela administradora e pelo custodiante, nos termos do Regulamento, tais fatos jamais se tornaram dignos de nota”⁷⁵;

- (vi) em relação à presença de cedentes e sacados de mesmo grupo econômico, o FIDC Multisetorial não impor a *“limitação para aquisição de créditos cedidos ou tendo como devedores partes relacionadas”⁷⁶*, sendo que teriam sido *“adquiridos pelo Fundo com a interveniência-anuência do Trendbank os direitos creditórios que se enquadram (i) na política de investimento; (ii) nas condições de cessão; e (iii) nos critérios de elegibilidade definidos no Regulamento”⁷⁷;*
- (vii) no que diz respeito às supostas irregularidades relativas à seleção, análise e aprovação dos direitos creditórios para a carteira do Fundo, (a) apenas realizava a análise da qualidade do crédito do sacado e (b) a regulação aplicável e o Regulamento do Fundo não apresentariam qualquer limitação em relação à aquisição de créditos em que os cedentes se encontrem em situação de insolvência ou de recuperação judicial; e
- (viii) no que concerne às supostas irregularidades relacionadas aos mecanismos de cessão de direitos creditórios para o FIDC Multisetorial e sua respectiva liquidação, (a) *“havia expressa previsão contratual de que o pagamento poderia ser feito diretamente ao Trendbank, conforme cláusula 12, §1º do Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças do Fundo”⁷⁸* e (b) *“as informações sobre a baixa dos CNPJs mencionados no Termo de Acusação causam estranheza tendo em vista que, no contexto da aquisição dos direitos creditórios de cedentes do FIDC Multisetorial, eram realizados ordinariamente lançamentos a crédito nas contas bancárias de depósito de tais cedentes, as quais não aceitariam tais lançamentos caso houvesse problemas como a inatividade ou cancelamento de CNPJ”⁷⁹.*

Razões de defesa de Banco Santander

79. Banco Santander alegou, em resumo, que:

⁷⁴ Doc. SEI 0345733, pág. 11.

⁷⁵ Doc. SEI 0345733, pág. 11.

⁷⁶ Doc. SEI 0345733, pág. 12.

⁷⁷ Doc. SEI 0345733, pág. 13.

⁷⁸ Doc. SEI 0345733, pág. 16.

⁷⁹ Doc. SEI 0345733, pág. 17.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (i) realizava o recebimento e a análise dos documentos que evidenciavam o lastro dos direitos creditórios do FIDC Multisetorial, trimestralmente e por amostragem, conforme previa o §3º, do art. 6º, do Regulamento do Fundo. Neste sentido, argumentou que “[o] que ocorria, e sempre em conformidade com o regulamento do FIDC Trendbank, é que o primeiro recebimento e análise, antes de o direito creditório ser adquirido pelo Fundo, era realizado pelo Trendbank Fomento”⁸⁰, de modo que após tal análise “e após o ingresso do direito creditório na carteira do Fundo, o Santander passava a realizar sua atividade, contratando uma auditoria especializada e de renome internacional para o fazer”⁸¹⁻⁸²;
- (ii) a obrigação do Custodiante de verificar os direitos creditórios, segundo o art. 24 do Regulamento do Fundo, era a *posteriori*, sendo assim, a documentação poderia vir a apresentar irregularidades. Desta forma, sustentou que seria um grave equívoco “*supor que os custodiantes deveriam antecipar a recepção e análise dos documentos referentes aos direitos creditórios adquiridos, realizando essa análise antes ou no momento da entrada do fundo*”⁸³, haja vista que “[a] Instrução CVM no 356/01 vigente a época não instituiu o momento preciso em que deveriam ser realizados o recebimento e a análise da referida documentação pelo custodiante. A interpretação da norma e a prática de mercado da época, culminavam no entendimento de que tal verificação deveria ocorrer após a entrada do direito creditório na carteira do Fundo, não havendo qualquer previsão para que o custodiante tenha que fazer antes ou no momento da entrada do direito creditório no Fundo”⁸⁴⁻⁸⁵;
- (iii) não teria delegado ao Gestor a realização da guarda da documentação que evidencie o lastro dos direitos creditórios, na medida em que não seria “*possível delegar a terceiro algo que não lhe é de direito*”⁸⁶. Neste sentido, argumentou que, “[a]o assumir a posição

⁸⁰ Doc. SEI 0345756, pág. 10.

⁸¹ Doc. SEI 0345756, pág. 11.

⁸² Ainda de acordo com a defesa, “[a] contratação da Ernst & Young para verificação dos direitos creditórios constituiu sistema eficaz para proteção das atividades do Fundo, uma vez que foram os próprios relatórios elaborados que identificaram irregularidades nos direitos creditórios escolhidos pelo Trendbank Fomento, enquanto gestor do FIDC Trendbank”, de modo que tal eficácia teria sido “*comprovada pelo fato de o próprio termo de acusação citar, em diversos momentos, os relatórios trimestrais da Ernst & Young para apontar irregularidades nos direitos creditórios adquiridos pelo Fundo*” (doc. SEI 0345756, pág. 11).

⁸³ Doc. SEI 0345756, pág. 12.

⁸⁴ Doc. SEI 0345756, pág. 12.

⁸⁵ Adicionalmente, a defesa asseverou que “*pelo amor ao debate, mesmo que se argumente que a recepção e análise deveria ser realizada no momento da entrada dos direitos creditórios no Fundo, tal atribuição não seria do custodiante, e sim do gestor*”, conforme estaria previsto no Regulamento do Fundo (doc. SEI 0345756, págs. 14-15).

⁸⁶ Doc. SEI 0345756, pág. 17.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de custodiante, em 16.11.2012, o Santander já não possuía em seu escopo de trabalho a guarda de documentos. Dessa forma, não seria possível que o Santander delegasse a atividade de guarda de documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios a qualquer terceiro que fosse, em decorrência de uma impossibilidade jurídica e lógica”⁸⁷⁻⁸⁸,

- (iv) *se houve algum tipo delegação, esta teria sido “realizada pelos cotistas do Fundo em Assembleia Geral e muito antes do ingresso do Santander no Fundo, na qualidade de custodiante”⁸⁹, sendo que, caso houvesse “um responsável pela delegação dos direitos de guarda do custodiante para o gestor do Fundo, esse seria o seu administrador e não o custodiante, que efetivamente nunca recebeu tal função, e nem poderia, uma vez que havia previsão contrária no próprio regulamento do Fundo”⁹⁰⁻⁹¹;*
- (v) *haja vista não possuir as vias físicas dos documentos referentes aos direitos creditórios adquiridos pelo FIDC Multisetorial, o Banco Santander não poderia realizar a liquidação física das operações, de modo que tal atribuição deveria ser realizada pelo Trendbank, que era responsável pela guarda física dos mencionados documentos;*
- (vi) *a liquidação financeira dos direitos creditórios, por sua vez, era efetivamente realizada pelo Banco Santander, “que, seguindo instruções do administrador e o ‘de acordo’ do gestor do Fundo, apenas realizava o pagamento dos valores referentes a liquidação financeira dos ativos para as pessoas indicadas pelo administrador”⁹²⁻⁹³. Neste sentido, argumentou que não deveria “prevalecer entendimento da acusação de que o contrato de custódia previa a possibilidade rejeição das ordens de depósito enviadas pelo administrador, uma vez que, conforme exposto no trecho do contrato de custódia*

⁸⁷ Doc. SEI 0345756, pág. 17.

⁸⁸ A defesa, fazendo menção ao art. 7º do Regulamento do Fundo, destacou que a guarda dos documentos representativos dos direitos creditórios seria de responsabilidade do Trendbank e não do Custodiante.

⁸⁹ Doc. SEI 0345756, pág. 17.

⁹⁰ Doc. SEI 0345756, pág. 17.

⁹¹ Ademais, de acordo com a defesa, não haveria “qualquer contradição entre o referido dispositivo e o art. 60, IV, do Regulamento do Fundo, cuja redação é uma cópia fiel do que estabelecia o art. 38, inciso IV, da Instrução CVM no 356/01 vigente a época dos fatos”, tendo em vista que “o art. 60, IV, do Regulamento estabelece uma nítida obrigação alternativa ao prever a possibilidade do custodiante ‘e/ou’ realizar a guarda da documentação. Logo, extrai-se do referido dispositivo que a guarda de documentação relativa aos direitos creditórios poderia ou não ser realizada pelo custodiante, sendo, portanto, uma faculdade” (doc. SEI 0345756, pág. 18).

⁹² Doc. SEI 0345756, pág. 20.

⁹³ Ainda segundo a defesa “[t]ais ordens eram acompanhadas por aditamentos dos termos de cessões originais, mas, em decorrência da natureza dinâmica dos direitos creditórios que compunham a carteira do FIDC Trendbank, nem sempre se encontravam assinados, nada obstante, conforme acima exposto, vinham acompanhados pelo de acordo do administrador (representante maior do fundo) e do gestor (o responsável pela seleção e aquisição dos direitos creditórios) (doc. SEI 0345756, pág. 20).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

celebrado entre o administrador do Fundo e o Santander, referido contrato apenas previa como hipótese de rejeição casos de evidente flagrante de desacordo da legislação ou aos costumes e práticas do mercado”⁹⁴⁻⁹⁵;

- (vii) *toda a documentação necessária para a abertura do FIDC Multisetorial teria sido enviada, analisada e aprovada pela CVM, assim como “todas as alterações realizadas no regulamento ao longo do tempo foram também objeto de crivo desta D. Comissão e, em nenhum momento, houve alguma objeção por parte da CVM a respeito dos dispositivos ali estampados que tratam da atividade do custodiante e sua consequente limitação de trabalho”⁹⁶.*
- (viii) *não poderia ser punido por ato praticado pelo Gestor, tendo em vista que “não se admite a solidariedade no âmbito de processos administrativos sancionadores, o que significa que ninguém pode ser sancionado pela prática de atos irregulares praticados por terceiros. Dessa forma, se o regulamento estabelecia claramente as atividades do gestor no que concerne a recepção e a análise dos direitos creditórios no momento da entrada do Fundo, bem como pela guarda dos documentos representativos dos direitos creditórios, a aplicação de qualquer penalidade ao Santander violaria o entendimento dessa Autarquia sobre sua atuação sancionadora, na medida em que caracterizaria responsabilização solidária dos acusados, figura inexistente no âmbito administrativo sancionador”⁹⁷⁻⁹⁸; e*
- (ix) *o FIDC Multisetorial ingressou com ação de indenização, em 15.10.2015, em face de Trendbank, Planner, Banco Finaxis, Banco Santander e Deutsche Bank S.A., “alegando que o Trendbank, com a omissão culposa dos demais, teria montado um esquema criminoso para se apoderar do valor investido no FIDC Trendbank”, tendo sido proferida sentença decidindo pela improcedência da ação com relação aos custodiantes do Fundo, inclusive o Banco Santander.*

⁹⁴ Doc. SEI 0345756, pág. 21.

⁹⁵ A defesa destacou, ainda, que *“tal conduta do Santander, além de seguir efetivamente as diretrizes para as quais foi contratado e a efetiva negociação dos direitos creditórios, não causou qualquer prejuízo ao Fundo ou seus cotistas, pois, conforme acima destacado, nenhum cedente dos direitos creditórios questionou o pagamento realizado ao Trendbank Fomento”* (doc. SEI 0345756, pág. 21).

⁹⁶ Doc. SEI 0345756, págs. 21-22.

⁹⁷ Doc. SEI 0345756, pág. 24.

⁹⁸ Ainda a esse respeito, a defesa argumentou que *“deve ficar claro que a solidariedade entre as partes não se presume, ela apenas decorre de lei ou da vontade das partes, sendo certo que, uma vez que há ausência de qualquer previsão de solidariedade entre o custodiante e os demais prestadores de serviço do Fundo, seja nos documentos do Fundo, na Instrução CVM 356, ou na legislação pátria, não pode se declarar qualquer solidariedade entre as partes”* (doc. SEI 0345756, pág. 25).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

80. O Banco Santander apresentou três manifestações complementares à defesa, em 14.05.2021, 04.10.2021 e 08.02.2022, nas quais alegou, em síntese, que a sua conduta foi analisada no âmbito do Tribunal de Contas da União, que concluiu que o Custodiante não teria praticado nenhuma irregularidade.

Razões de defesa do Banco Finaxis

81. Banco Finaxis alegou, em síntese, que:

- (i) permaneceu por um período curto, de apenas seis meses, à frente da administração do Fundo;
- (ii) não seria possível, a um administrador fiduciário, supor que um custodiante não poderia contratar terceiros para a guarda de documentos. Assim, argumentou que, à época dos fatos imputados, *“não havia nada, rigorosamente nada, nem mesmo a indicar que era irregular a contratação, pelo custodiante, de terceiro para exercer a função de guarda da documentação referente ao lastro dos direitos creditórios que compunham a carteira do FIDC Trendbank Multisetorial”*⁹⁹⁻¹⁰⁰;
- (iii) a contratação de terceiros para a guarda de documentos, à época dos fatos, aliás, seria lícita, sendo que não faria *“sentido referir, como prova da impossibilidade da contratação, a necessidade de autorização específica para a prestação de serviços de custódia de valores mobiliários e os vários requisitos para a obtenção do correspondente registro”*¹⁰¹. Neste sentido, de acordo com a defesa, (a) tal autorização e requisitos *“já existiam e continuam a existir, sem que isso tenha sido um impedimento para a Instrução CVM 531/2013 referir de forma expressa a contratação”*¹⁰²; (b) não se trataria *“de uma verdadeira delegação da atividade, mas da subcontratação de terceiros para o desempenho de uma ou outra tarefa (...)”*¹⁰³; e (c) *“pela própria natureza das tarefas a que se fez referência, não há nada que fundamente um entendimento restritivo no sentido de que elas só podem ser desempenhadas por quem possua um conhecimento ou recursos específicos, a serem atestados de antemão pelo regulador (...)”*¹⁰⁴;

⁹⁹ Doc. SEI 0345768, pág. 17.

¹⁰⁰ Ainda a esse respeito, a defesa também mencionou que (i) a própria Gerência de Apuração de Irregularidades teria dúvidas sobre o assunto, tendo consultado a PFE a esse respeito; (ii) tal prática era adotada por diversos outros participantes do mercado; e (iii) a CVM, devendo se manifestar sobre o assunto no momento da oferta pública das cotas do FIDC Multisetorial, não o teria feito.

¹⁰¹ Doc. SEI 0345768, pág. 36.

¹⁰² Doc. SEI 0345768, pág. 36.

¹⁰³ Doc. SEI 0345768, pág. 36.

¹⁰⁴ Doc. SEI 0345768, pág. 36.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (iv) inexistiria qualquer sinal de alerta em relação à atuação dos demais prestadores de serviços do Fundo. Desta forma, a defesa mencionou que a SIN *“incide em um grave erro conceitual”*, uma vez que o conceito de sinal de alerta refere-se a *“um fato que coloca o seu destinatário em alerta especificamente sobre alguma transgressão em curso ou que já tenha ocorrido”*, o que não teria ocorrido no caso em questão; e
- (v) seria insubsistente qualquer tentativa de o responsabilizar no que diz respeito ao seu dever de fiscalizar, tendo em vista que *“seja no que se refere à percepção do Finaxis (de que, por meio desses acompanhamentos mais rotineiros, se estava cumprindo adequadamente tudo aquilo que dele era esperado, inclusive em face do que normalmente se fazia no mercado), seja no que se refere à análise mais objetiva, no sentido de que, nem de passagem, seria possível dizer que os controles do Finaxis contavam com uma falha absoluta”*¹⁰⁵.

82. Por fim, o Banco Finaxis alegou que a Acusação teria confundido “créditos não-performados” e “créditos não padronizados”, de modo que não haveria como se dizer que, em razão do art. 12 do Regulamento do FIDC Multisetorial o Gestor não poderia adquirir créditos originados de empresas em recuperação judicial. Neste sentido, a defesa asseverou que tal evidência não serviria de fundamento de uma conduta negligente por parte do Banco Finaxis em relação à fiscalização sobre o Trendbank¹⁰⁶, como teria apontado a SIN.

Razões de defesa de Edilberto Pereira

83. Preliminarmente, Edilberto Pereira sustentou que a acusação de descumprimento do dever de diligência, referente ao art. 65-A, I, da Instrução CVM no 409/2004, deveria ser, de plano, afastada. Neste sentido, argumentou que, tendo em vista o princípio da especialidade, não poderia ser acusado de suposto descumprimento do art. 65, XV, e do art. 65-A, I, ambos da mencionada Instrução CVM no 409/2004, pelos mesmos fatos, haja vista que *“[o] dever de fiscalização, previsto no referido art. 65, XV, é mais específico do que o dever de diligência”*¹⁰⁷.

84. No mérito, a defesa alegou, em suma, que:

- (i) os deveres de fiscalização e diligência diriam respeito a uma obrigação de meio, e não de resultado. Assim, de acordo com a defesa, tais deveres *“impunham a que o BANCO FINAXIS e o DEFENDENTE adotassem mecanismos e rotinas, de forma que pudessem supervisionar, com cuidado e diligência, as atividades do FIDC Trendbank”*, o que teria

¹⁰⁵ Doc. SEI 0345768, pág. 53.

¹⁰⁶ Notadamente a respeito da aquisição de créditos originados de empresas em recuperação judicial.

¹⁰⁷ Doc. SEI 0345830, pág. 5.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ocorrido no caso concreto;

- (ii) não haveria dúvidas de que o Banco Finaxis e o Acusado, como administrador do FIDC Multisetorial e diretor responsável, respectivamente, atuaram com total diligência na fiscalização das atividades do Fundo¹⁰⁸;
- (iii) no breve período de pouco mais de seis meses em que o Banco Finaxis atuou efetivamente como administrador do FIDC Multisetorial, tal administrador e o Acusado: “(i) avaliaram a situação do fundo, considerando as dificuldades decorrentes do fato de que a administradora anterior estava em RAET e, posteriormente, em regime de liquidação extrajudicial; (ii) implementaram o Comprova.com, sistema esse que é mais seguro e eficaz do que o anterior, baseado no controle físico dos documentos; (iii) elevaram a PDD do fundo, em função dos critérios de avaliação mais rigorosos e exigiram maior aporte do gestor; (iv) enfrentaram a mudança de custodiante do fundo; (v) passaram pelo encerramento do exercício social do fundo; e (vi) identificaram irregularidades nas operações reportadas ao COAF”¹⁰⁹⁻¹¹⁰;
- (iv) o Termo de Acusação não teria apontado qualquer ato ou omissão de Edilberto Pereira, tendo afirmado apenas que o acusado era o diretor responsável pela administração de fundos de investimento em direitos creditórios no Banco Finaxis. Diante disso, argumentou que “[n]o Brasil, especialmente em sede de direito punitivo, não se admite a atribuição de responsabilidade objetiva, ou seja, sem a devida comprovação da conduta irregular do agente e a presença de dolo ou culpa na sua atuação”¹¹¹⁻¹¹²; e

¹⁰⁸ De acordo com a defesa, seria “*inegável que a destituição do BANCO FINAXIS como administrador do FIDC Trendbank decorreu do efetivo e diligente exercício do dever de fiscalização pelo BANCO FINAXIS e pelo DEFENDENTE, por meio, entre outros, das exigências de aportes de cotas subordinadas, das adequações operacionais propostas e da elevação da PDD, como, aliás, é reconhecido nas fls. 16 e 121 do Relatório de Inspeção*” (doc. SEI 0345830, pág. 18).

¹⁰⁹ Doc. SEI 0345830, págs. 17 e 18.

¹¹⁰ A defesa asseverou ainda que, ao analisar o presente PAS no que diz respeito a Edilberto Pereira, seria necessário “*ter em mente que: (i) a estrutura do FIDC Trendbank, com o Trendbank desempenhando várias funções no fundo, era existente desde a constituição do fundo, tendo tal fato passado pelo crivo da CVM por ocasião do registro do FIDC Trendbank e das 4 (quatro) ofertas públicas de cotas seniores do fundo; (ii) os cotistas seniores, todos investidores qualificados, aprovaram as diversas versões do Regulamento que refletiam a estrutura e os riscos do FIDC Trendbank; (iii) o BANCO FINAXIS, do qual o DEFENDENTE era diretor, permaneceu como administrador do fundo por menos de 7 (sete) meses; e (iv) essas circunstâncias foram, de forma acertada, levadas em conta pela Justiça Estadual de São Paulo para afastar a responsabilidade civil do BANCO FINAXIS, como administrador do fundo por um período, em função das perdas sofridas pelo FIDC Trendbank*” (doc. SEI 0345830, pág. 26).

¹¹¹ Doc. SEI 0345830, págs. 27.

¹¹² Ainda segundo a defesa, “[n]ão se pode punir alguém simplesmente por exercer um determinado cargo ou posição, como se pretende neste Processo. É essencial que a acusação descreva a conduta do acusado que teria dado causa a uma suposta infração” (doc. SEI 0345830, pág. 27).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (v) a Acusação não teria se desincumbido “do ônus de provar a relação de causa e efeito entre a conduta do DEFENDENTE e as supostas irregularidades, tampouco a sua culpabilidade”¹¹³, de modo que o presente PAS deveria ser julgado improcedente em relação ao acusado.

Razões de defesa conjunta de Planner e Carlos Souza

85. Preliminarmente, os acusados requereram a declaração de nulidade do presente processo, na medida em que o Termo de Acusação estaria “permeado de pré-julgamentos e ilações que extrapolam em muito sua função de delimitar a acusação, indicando de forma objetiva e precisa as fronteiras do ato ilícito imputado”¹¹⁴. Neste sentido, fizeram menção a trecho da peça acusatória em que teriam sido “indevidamente ‘pré-condenados’ pela Acusação”¹¹⁵.

86. No mérito, os acusados, alegaram, em resumo, que:

- (i) “a Planner apenas ingressou no FIDC Multisetorial em 04 de abril de 2013 e, em seus primeiros meses como administradora do Fundo, se deparou com o resultado do 1º Relatório Trimestral EY de Verificação de Lastro, que revelou a ausência de apenas três duplicatas e seis notas fiscais comprobatórias de lastro, representativas de menos de 0,1% do valor da amostra”¹¹⁶, de modo que a deterioração do cenário de crédito do Fundo apenas teria ficado claro a partir de outubro de 2013. Neste sentido, sustentaram que, “considerando que o dever de diligência não deve ser encarado como uma obrigação de resultado, mas sim à luz do standard do homem ativo e probo, entendemos ser irrazoável exigir que os Defendentes tivessem, por meio de rotinas de supervisão, tido o ‘tempo de reação’ exigido pela Acusação”¹¹⁷;
- (ii) durante o período em que permaneceu como administradora do Fundo, a Planner teria adotado rotinas de acompanhamento e controle da carteira do FIDC Multisetorial, tendo contratado “empresa de consultoria especializada para elaboração e aperfeiçoamento do Manual de Provisão para Devedores Duvidosos”¹¹⁸;

¹¹³ Doc. SEI 0345830, pág. 31.

¹¹⁴ Doc. SEI 0343518, pág. 19.

¹¹⁵ “Não há dúvida de que os acusados estão corretos ao afirmarem que o administrador e o custodiante possuem responsabilidades em relação à supervisão das operações de um fundo de investimento em direitos creditórios. Também não há dúvida que o BANCO SANTANDER, na qualidade de Custodiante, e o BANCO FINAXIS e a PLANNER, na qualidade de administradores do FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL, descumpriram suas obrigações, e por tal motivo, também são acusados no presente processo administrativo sancionador” (doc. SEI 0343518, pág. 19).

¹¹⁶ Doc. SEI 0343518, pág. 23.

¹¹⁷ Doc. SEI 0343518, pág. 23.

¹¹⁸ Doc. SEI 0343518, pág. 25.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (iii) o “regulamento do FIDC Multisetorial, em seu artigo 7º estabelecia que eram da competência do Trendbank a prestação dos seguintes serviços: (i) prévio cadastramento de cedentes; (ii) análise de crédito de potenciais devedores dos direitos creditórios a serem cedidos ao Fundo; (iii) análise dos créditos ofertados ao Fundo; (iv) recebimento e análise da documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios a serem cedidos ao Fundo; (v) verificação do atendimento dos direitos creditórios ofertados ao Fundo às condições de cessão; e (vi) guarda da documentação comprobatória de lastro”¹¹⁹, sendo que “para mudar de forma relevante a estrutura do Fundo, conforme sugerido pela Acusação, seria necessária uma alteração do Regulamento 26 do Fundo, o que escapa à competência da Planner, sendo da alçada exclusiva dos cotistas”¹²⁰.
- (iv) “exigir que os Defendentes se assegurassem de ‘quais eram os procedimentos adotados pela EY como contratada, e de que tal verificação da existência do aceite não compunha o escopo da fiscalização’”¹²¹, como teria feito a Acusação, seria “não apenas irrazoável, mas também absolutamente incompatível com os standards legais à luz dos quais deve ser interpretado o dever de diligência do administrador de carteira”¹²²;
- (v) no que diz respeito à aquisição pelo Trendbank de direitos creditórios de cedentes em recuperação judicial, a Planner não teria ficado inerte, tampouco teria feito vista grossa, sendo que, posteriormente, teria sido verificado que os “fatos objeto do presente caso foram arditosamente arquitetados, de forma dolosa, por parte do Trendbank”¹²³;
- (vi) “a não comunicação à CVM dos indícios verificados (...) no âmbito do FIDC Multisetorial, por si só, não deve ser considerado suficiente para caracterizar o descumprimento do dever de fiscalizar terceiros contratados, sob a ótica da diligência esperada de um administrador fiduciário”¹²⁴, haja vista que, “em que pese a CVM não ter sido comunicada de pronto, os Defendentes tomaram medidas efetivas para fiscalizar e corrigir, na medida do possível, as incongruências que surgiam paulatinamente na carteira do FIDC Multisetorial”¹²⁵ e ;
- (vii) apesar da não divulgação das informações concernentes aos procedimentos de verificação de lastro, os cotistas do Fundo “foram mantidos a par do status do lastro dos direitos

¹¹⁹ Doc. SEI 0343518, pág. 27.

¹²⁰ Doc. SEI 0343518, págs. 27-28.

¹²¹ Doc. SEI 0343518, pág. 30.

¹²² Doc. SEI 0343518, pág. 30.

¹²³ Doc. SEI 0343518, pág. 32.

¹²⁴ Doc. SEI 0343518, pág. 33 (os destaques foram ocultados).

¹²⁵ Doc. SEI 0343518, pág. 33.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

creditórios da carteira”¹²⁶⁻¹²⁷.

VII. Distribuição e Pauta para Julgamento

87. Em reunião do Colegiado realizada em 18.01.2022, fui designado relator deste PAS.
88. Em 25.04.2022, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM, restando atendido o disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.
89. Em 10.05.2022, os Acusados Planner, Carlos Arnaldo, Edilberto Pereira, Banco Santander e Banco Finaxis pleitearam o adiamento do julgamento. Em 13.05.2022, indeferi tal pedido¹²⁸, mantendo o julgamento para a sessão do dia 17.05.2022.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2022.

Marcelo Barbosa
Presidente Relator

¹²⁶ Doc. SEI 0343518, pág. 34 (os destaques foram omitidos).

¹²⁷ Neste sentido, os acusados ressaltaram, “*por exemplo (...), que a questão referente ao lastro dos direitos creditórios foi discutida conjuntamente aos cotistas em diversas oportunidades, dentre as quais destacamos (i) a Assembleia Geral de Cotistas de 07 de maio de 2013, em que foi feita apresentação aos cotistas sobre a situação dos ativos que compunham a carteira do Fundo à época (Anexo XIX); e (ii) a Assembleia Geral de Cotistas de 24 de outubro de 2013, em que inclusive foi solicitado à Planner, pelos cotistas, propostas de auditoria independente sobre a formalização e o lastro dos ativos integrantes da carteira do FIDC Multisetorial (Anexo XX)*” (doc. SEI 0343518, pág. 34).

¹²⁸ Doc. SEI 1499423



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

DO RELATÓRIO PTE (Doc. SEI nº 1504041)

Assina o Relatório PTE, nos termos do Doc. SEI nº 1504041.

MARCELO BARBOSA
Presidente Relator



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 18/05/2022, às 16:45, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1504042** e o código CRC **10C332FA**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1504042** and the "Código CRC" **10C332FA**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.008901/2016-44

Reg. Col. 0817/17

Acusados: Trendbank S.A. Banco de Fomento
Adolpho Julio da Silva Mello Neto
Banco Santander (Brasil) S.A.
Banco Finaxis S.A.
Edilberto Pereira
Planner Corretora de Valores S.A.
Carlos Arnaldo Borges de Souza

Assunto: Apurar suposta operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, em violação ao item II, “c”, da Instrução CVM nº 08/1979, assim como irregularidades na administração, gestão e custódia de fundo de investimento em direitos creditórios.

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Este PAS¹ foi instaurado pela SIN em face de Trendbank, Adolpho Neto, Banco Santander, Banco Finaxis, Edilberto Pereira, Planner e Carlos Souza, para apurar irregularidades relacionadas ao FIDC Multisetorial.
2. Trendbank e Adolpho Neto – gestor do Fundo e respectivo diretor responsável – são acusados de terem realizado operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, prática definida no item II, letra “c”, da Instrução CVM nº 08/1979² e vedada pelo item I da mesma instrução.
3. O Banco Santander, por sua vez, é acusado de ter falhado no desempenho das atividades de custódia do FIDC Multisetorial, em descumprimento aos incisos I, III e IV do art. 38 da Instrução CVM nº 356/2001, com redação vigente à época dos fatos.
4. O Banco Finaxis, a Planner e seus respectivos diretores responsáveis, Edilberto Pereira e Carlos Souza, são acusados de (i) não terem observado o seu dever de fiscalizar terceiros

¹Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no relatório que antecede este voto.

² Atual Resolução CVM nº 62/2022.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

contratados para prestar serviços para o FIDC Multisetorial, em infração ao art. 65, inciso XV, da então vigente Instrução CVM nº 409/2004; e (ii) não terem empregado o devido cuidado e diligência em relação à administração do Fundo, em violação ao art. 65-A, inciso I, da mesma Instrução CVM nº 409/2004.

5. Tendo em vista que as acusações dirigidas a cada tipo de prestador de serviço do fundo têm naturezas distintas, este voto tratará delas em seções separadas.

6. Antes, contudo, é necessário afastar a alegação de prescrição intercorrente trazida por parte dos acusados em seus memoriais e sustentações orais, bem como os argumentos referentes ao julgamento das condutas objeto deste PAS pelo Tribunal de Contas da União (“TCU”).

II. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

7. A alegação de que a pretensão punitiva da CVM estaria prescrita, tendo em vista o previsto no artigo 1º, § 1º da Lei 9.873/1999, fundamenta-se no fato de que a primeira distribuição deste processo ocorreu em 03.10.2017, para o então diretor Pablo Renteria e que, supostamente, não teriam ocorrido atos posteriores aptos a interromper a fluência do prazo prescricional desde então.

8. Ocorre que, conforme reconhecido pelos próprios acusados, o processo foi redistribuído sete vezes, em virtude de impedimentos e vacâncias no Colegiado³. E, conforme, entendimento consolidado por este órgão, a mudança de relator do processo interrompe a fluência do prazo prescricional, uma vez que “*configura ato de impulsão do processo*”⁴ e é necessária para que o PAS tramite em direção ao seu julgamento.

9. O mesmo entendimento prevalece no âmbito do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”), a saber: “*a transferência de processos entre relatores é um ato que interrompe a prescrição intercorrente*”⁵.

10. Ainda, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região também já decidiu que “*quando a Administração pratica atos que impulsionam o processo, ainda que seja despacho de mero expediente, não estará caracterizada a inércia da mesma, não havendo, portanto, que se falar em*

³ Cf. Docs. SEI nº 0664198; 0714692; 0722277; 0726527; 0916788; 1176115; 1424160; 1427735; e 1428203).

⁴PAS CVM nº RJ-2013/2759, Diretor Relator Henrique Balduino Moreira Machado, j. 20.02.2018. A título exemplificativo, tal entendimento foi firmado nos PAS CVM nº 06/2014, Rel. Dir. Fernando Caio Galdi, j. 16.11.2021; PAS CVM nº 08/2004, Rel. Dir. Luciana Dias, j. 06.12.2012; PAS CVM nº 02/2011, Rel. Dir. Gustavo Borba, j. 08.12.2015 e PAS CVM nº 2011/3823, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. 09.12.2015.

⁵ Processo nº 10372.100139/2019-04, 451ª Sessão, Relator Sérgio Cipriano dos Santos, j. 11.08.2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

prescrição intercorrente a que se refere o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99”.⁶

11. Por essas razões, afasto a preliminar de prescrição intercorrente arguida pelos acusados.

III. INAPLICABILIDADE DE DECISÃO DO TCU AO CASO

12. Em manifestações posteriores às respectivas defesas, a Planner, Carlos Arnaldo, Banco Finaxis e Banco Santander referiram-se à decisão proferida pelo TCU no âmbito de ação de tomada de contas especial instaurada para apurar a responsabilidade de dirigentes de um dos cotistas do Fundo, bem como do gestor, dos administradores e dos custodiantes do FIDC Multisetorial, em razão de prejuízos sofridos pelos investidores.

13. Ao analisar o caso, o plenário do TCU julgou regulares as contas do Banco Santander, da Planner e do Banco Finaxis, acompanhando o entendimento da sua unidade técnica e do Ministério Público de Contas da União no sentido de que o custodiante e os administradores teriam cumprido adequadamente os deveres atrelados às suas atribuições no Fundo⁷.

14. A esse respeito, ressalto que a CVM e o TCU possuem âmbitos de atuação distintos, de modo que a análise do julgador em cada uma dessas esferas é independente e considera os requisitos necessários à configuração dos ilícitos sujeitos às suas respectivas competências.

15. O TCU, em apertada síntese, é *“um órgão de controle externo do governo federal e auxilia o Congresso Nacional na missão de acompanhar a execução orçamentária e financeira do país e contribuir com o aperfeiçoamento da Administração Pública em benefício da sociedade”*, bem como *“é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas do país quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.”*⁸

16. A CVM, por sua vez, tem como objetivo promover o funcionamento hígido e eficiente do mercado de capitais. Ou seja, cada instituição tem âmbito de atuação distinto da outra, assim

⁶ Vale transcrever o acórdão na íntegra: “Processo Administrativo. ANP. Prescrição Intercorrente. Art. 1º, §1º, Lei 9.873/99. inócurrenre. I - Inicialmente, cumpre trazer à colação o teor do art. 1º, § 1º, da Lei n.º 9.873/99, o qual dispõe que “incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho”. II - Em sendo assim, instaurado o procedimento administrativo, caso a Administração deixe o mesmo pendente de julgamento ou despacho por mais de três anos, forçoso será reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. III - In casu, pela análise dos documentos acostados aos autos, não se depreende que o procedimento administrativo ora em análise ficou paralisado desde a autuação, pendendo de julgamento ou despacho por mais de três anos. IV - Destarte, cumpre destacar que, quando a Administração pratica atos que impulsionam o processo, ainda que seja despacho de mero expediente, não estará caracterizada a inércia da mesma, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente a que se refere o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99 V - Remessa Necessária e Apelação da ANP providas” (TRF da 2ª Região, Sétima Turma Especializada, Processo nº 2004.5101.0140181, Rel. Des. Reis Friede, j. 02.03.2011).

⁷ Cf. ACÓRDÃO Nº 1301/2021 – TCU – Plenário (Doc. SEI 1500560)

⁸ Cf. < <https://portal.tcu.gov.br/institucional/conheca-o-tcu/competencias/>>, acesso em maio de 2022.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

como são bastante distintos os bens jurídicos tutelados.

17. Portanto, a apreciação da conduta dos acusados pelo TCU não deve influir no desfecho do presente PAS, que determinará se o custodiante e os administradores cumpriram adequadamente as funções que lhe são atribuídas pela regulamentação da CVM, à luz dos precedentes deste Colegiado. Em outras palavras: a decisão prolatada pelo TCU não tem repercussão necessária no âmbito de processo que tramite nesta CVM a respeito da mesma conduta, o mesmo se dando com um julgado deste Colegiado com relação a processo que tramite perante o TCU.

18. Feitos estes esclarecimentos, passo a tratar do mérito do caso.

IV. ATUAÇÃO DO GESTOR

19. O Trendbank foi gestor do FIDC Multisetorial entre 16.07.2012 e 29.01.2014 e Adolpho Neto era o diretor responsável durante o período. Segundo a Acusação, foram reunidos elementos suficientes para demonstrar que o Trendbank utilizou operações de crédito simuladas para transferir valores dos cotistas do Fundo para suas próprias contas.

20. Nesse sentido, o esquema foi concebido de forma que o Trendbank não apenas desempenhasse as atividades típicas de gestão, como também exercesse as atribuições de cobrança dos créditos inadimplidos e guarda dos respectivos documentos comprobatórios, nos termos do artigo 6º, parágrafo 2º⁹ e do artigo 7º¹⁰ do Regulamento. Ou seja, o gestor concentrava diversas atividades atreladas à verificação e manutenção da higidez da carteira de créditos, o que contribuía para a ocultação das práticas fraudulentas que serão detalhadas a seguir.

21. Para que se possa compreender as irregularidades vislumbradas pela Acusação, convém conhecer o funcionamento do FIDC Multisetorial. Em resumo, o Fundo adquiria, majoritariamente, direitos creditórios representados por duplicatas – títulos de crédito causais

⁹ “Artigo 6º: As atividades de custódia e escrituração das Cotas do FUNDO previstas nos artigos 38 e 39 da Instrução 356, e a escrituração das Cotas serão exercidas pelo CUSTODIANTE. (...) Parágrafo 2º - O TREND BANK realizará, a título de prestação de serviços, a cobrança dos Direitos Creditórios Inadimplidos, conforme definidos neste Regulamento, e guarda dos documentos comprobatórios dos Direitos Creditórios, ficando este depositário fiel dos documentos relacionados aos Direitos Creditórios”. (Doc. SEI 0253145)

¹⁰ “Artigo 7º: Conforme facultam o artigo 24, inciso XI, alínea ‘b’ e o artigo 39, inciso I, ambos da Instrução 356, o FUNDO utiliza, ainda, os serviços especializados do TREND BANK. Tais serviços consistem: I – no prévio cadastramento dos Cedentes; II – na análise de crédito de potenciais devedores dos direitos creditórios a serem cedidos ao FUNDO; III - na análise dos direitos creditórios ofertados ao FUNDO; IV – no recebimento e análise da documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios a serem cedidos ao FUNDO; V – na verificação do atendimento dos direitos creditórios ofertados ao FUNDO às Condições de Cessão, conforme definidas abaixo; e VI - na guarda dos Documentos Representativos de Crédito, cabendo ao TREND BANK a responsabilidade pelo depósito dos Documentos Representativos de Crédito, na qualidade de Fiel Depositário, bem como dos demais documentos relacionados aos Direitos Creditórios”. (Doc. SEI 0253145)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

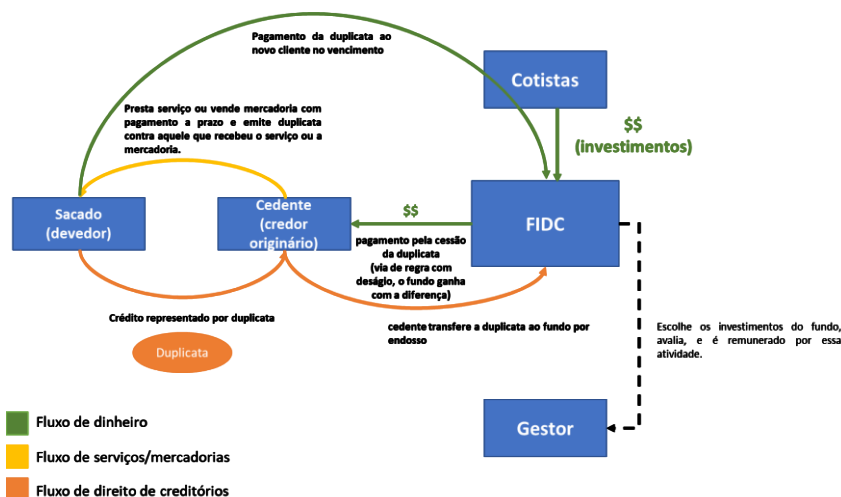
www.cvm.gov.br

emitidos em contrapartida à venda de mercadorias ou à prestação de serviços para pagamento a prazo. Por dependerem da existência de uma relação comercial subjacente, as duplicatas possuem diversas formalidades ligadas à identificação de seu lastro. Nesse sentido, o título deve conter, dentre outros requisitos: (i) o número da fatura correspondente, de modo a identificar os produtos entregues ou os serviços prestados; e (ii) o aceite do sacado, por meio do qual o comprador reconhece sua obrigação de pagar. Tais elementos são necessários para assegurar a possibilidade de cobrança dos créditos.

22. A utilização das duplicatas em operações estruturadas permite que os vendedores/prestadores de serviço antecipem o recebimento dos valores a serem pagos a prazo pelos clientes (sacados), por meio da cessão dos títulos a terceiros que possam disponibilizar os recursos à vista – usualmente com algum deságio.

23. Os FIDCs entram justamente neste ponto da operação: figuram comocessionários de títulos de crédito, antecipam os recursos aos cedentes¹¹ e assumem a posição de credores das obrigações de pagamento previstas nas duplicatas. A remuneração dos cotistas advém justamente da diferença entre o valor de face do título e o valor pago ao cedente.

24. O fluxograma ilustra o funcionamento usual deste tipo de estrutura:



25. Contudo, segundo a Acusação, no caso do FIDC Multisetorial, o Trendbank, ao invés de selecionar direitos creditórios buscando maiores rentabilidades para os cotistas, articulou operações com o intuito de desviar recursos dos cotistas para si.

26. Conforme apurado pela SIN, o esquema era viabilizado pela aquisição de duplicatas sem

¹¹ Os cedentes podem ou não ser os credores originais dos títulos.



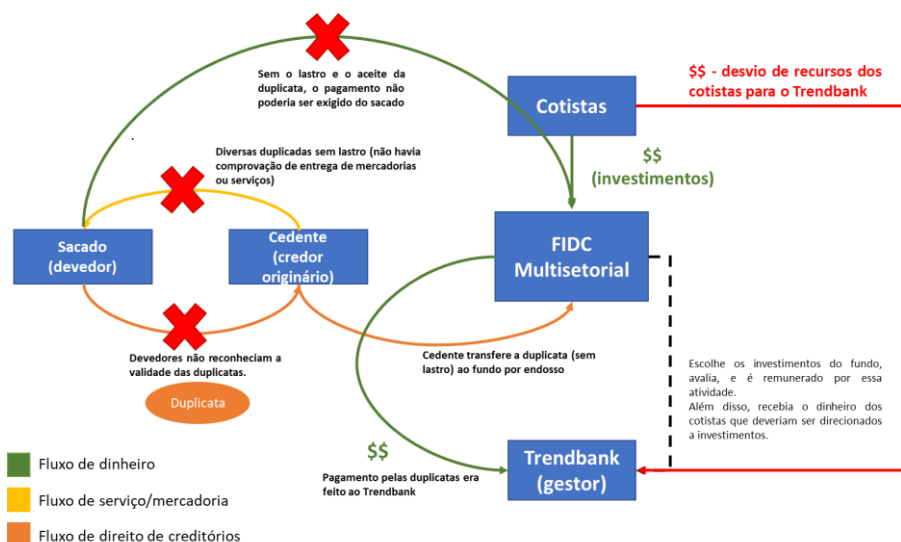
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

lastro pelo Fundo – isto é: sem operação comercial subjacente – e a transferência de recursos supostamente devidos aos cedentes diretamente ao Trendbank.

27. O fluxograma a seguir resume o *modus operandi* fraudulento do gestor, segundo apurado pela área técnica:



28. Conforme o gráfico acima, o Trendbank, na qualidade de gestor do Fundo: (i) selecionava os créditos representados por duplicatas “frias” para compor a carteira do fundo; (ii) era responsável pela guarda dos documentos representativos de tais créditos, o que dificultava que outros profissionais ligados ao fundo identificassem a ausência de lastro das operações; e (iii) era responsável pela cobrança dos créditos sem lastro, o que também criava sério obstáculo para que a invalidade das duplicatas e o não recebimento dos créditos chegassem ao conhecimento de outros prestadores de serviço do Fundo.

29. Os cedentes participavam do esquema justamente por meio da emissão de títulos de crédito falsos, sem o consentimento – ou mesmo sem o conhecimento – das pessoas indicadas como sacadas. Tais duplicatas eram transferidas ao FIDC Multisetorial, mas quem recebia o pagamento era o Trendbank, em contas de sua titularidade ou de titularidade dos cedentes movimentadas pelo próprio Trendbank, conforme detalhado mais adiante. Assim, nos casos de duplicatas falsas, o Fundo não tinha pagamentos a receber e os recursos acabavam simplesmente indo do cotista para o gestor.

30. Entendo que a Acusação reuniu indícios robustos e convergentes para demonstrar que o Trendbank deliberadamente: (i) conduziu a aquisição de duplicatas sem lastro pelo Fundo; (ii) recebeu recursos do Fundo destinados ao pagamento dos cedentes; e (iii) na qualidade de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

responsável pela guarda dos documentos relativos aos direitos creditórios, acobertou a existência de diversos vícios nos títulos que evidenciavam sua invalidade e, conseqüentemente, a impossibilidade da cobrança dos créditos por eles representados.

31. Tais evidências estão descritas a seguir.

II.A. Evidências da aquisição de duplicatas simuladas (sem lastro) para o fundo.

32. Preliminarmente, é preciso destacar que a quase totalidade das duplicatas que compunham a carteira do Fundo em 03.04.2014 foram adquiridas durante a gestão do Trendbank, conforme demonstra a tabela abaixo, extraída do Relatório da Brasil Plural e reproduzida no Termo de Acusação¹².

Período	Volume de ativos em carteira adquiridos	% da carteira	Administrador	Gestor
2007 a Jul-12	R\$ 327.083,61	0,08%	Banco Cruzeiro do Sul	Verax
Ago-12 a Mar-13	R\$ 50.348.436,53	12,34%	Banco Petra	Trendbank
Abr-13 a Out-13	R\$ 357.465.361,01	87,58%	Planner	Trendbank
Total	R\$ 408.140.881,15	100,00%		

33. Nesse período, a aquisição de duplicatas simuladas pelo Fundo permitia que o Trendbank recebesse os recursos pagos pelo fundo aos cedentes. Como tais títulos não representavam ativos (créditos) verdadeiros, os credores podiam transferi-las ao fundo sem receber qualquer quantia, de modo que a contrapartida pela cessão era paga ao gestor.

34. A primeira evidência de que o FIDC Multisetorial adquiriu duplicatas sem lastro está na análise dos 96 títulos que foram objeto de comunicação enviada pelo Banco Finaxis (administrador do Fundo até 04.04.2013) ao COAF em abril de 2013, sobre operações com suspeita de emissão de duplicatas sem lastro:

“O Banco Petra S/A¹³, atual administrador do fundo, efetuou 29 comunicações de operações suspeitas nos dias 05, 08, 09/04/2013, tituladas pelo FIDC Trendbank Multisetorial, no valor total de R\$ 69.714.533,00, relatando operações ocorridas entre 08/10/2012 e 03/04/2013, que tiveram como enquadramento a ‘atuação irregular no mercado financeiro. Instrução CVM nº 301 de 16/04/1999’. Em todas essas comunicações, constou no campo de informações adicionais somente o seguinte texto ‘cessão de título de crédito com suspeita de duplicata sem lastro’. No universo dessas 29 comunicações, figuram, na condição de ‘outros’, diversas pessoas jurídicas (...)”¹⁴

35. A tabela abaixo¹⁵ contém resumo das operações, indicando cedentes, valores cedidos e data, confira-se:

¹² Doc. SEI 0252996, §130.

¹³ Referência à denominação do Banco Finaxis à época.

¹⁴ Relatório COAF (Doc. SEI 0253030).

¹⁵ Tabela 1 do Termo de Acusação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Operação	Recebimento	Data da operação	Relacionado como "Outros"	Valor R\$
1	5/4/2013	1/4/2013	Continental do Brasil Ind. Com. De Embalagens	330.641,00
2	9/4/2013	14/2/2013	TV Omega Ltda.	600.000,00
3	9/4/2013	6/3/2013	Muca Propaganda e Marketing Ltda.	693.769,00
4	8/4/2013	6/3/2013	Muca Propaganda e Marketing Ltda.	693.769,00
5	8/4/2013	5/3/2013	Muca Assessoria Consultoria e Planejamento	697.862,00
6	9/4/2013	5/3/2013	Muca Assessoria Consultoria e Planejamento	714.138,00
7	5/4/2013	20/3/2013	CCMF Embalagens Ltda.	943.232,00
8	8/4/2013	20/3/2013	Shellmar Embalagens Moderna Ltda.	999.827,00
9	8/4/2013	17/1/2013	Rock Star Marketing Ltda.	1.000.000,00
10	9/4/2013	3/4/2013	Continental do Brasil Ind. Com. De Embalagens	1.016.390,00
11	5/4/2013	5/3/2013	Duldini S/A	1.086.445,00
12	9/4/2013	1/4/2013	Camaq Caldeiraria e Máquinas Ind. Ltda.	1.208.760,00
13	9/4/2013	2/4/2013	CCMF Embalagens Ltda.	1.305.106,00
14	5/4/2013	19/12/2012	Adventure Teca Solu Comp Ltda. ME	1.348.465,00
15	9/4/2013	2/4/2013	Shellmar Embalagens Moderna Ltda.	1.500.563,00
16	8/4/2013	14/3/2013	Rock Star Produções, Comércio e Serviços Ltda.	2.057.400,00
17	5/4/2013	28/2/2013	JAJ Sociedade Agrícola e Pecuária Ltda.	2.137.592,00
18	5/4/2013	5/3/2013	Alvorada do Bebedouro S/A - Açúcar e Alcool	2.553.605,00
19	5/4/2013	25/10/2012	Distribuidora Helga Cosméticos Ltda.	2.700.042,00
20	9/4/2013	3/4/2013	Rock Star Produções, Comércio e Serviços Ltda.	3.657.600,00
21	5/4/2013	26/3/2013	Camaq Caldeiraria e Máquinas Ind. Ltda.	3.657.712,00
22	8/4/2013	20/2/2013	Power To Ten Engenharia Ltda.	3.894.000,00
23	5/4/2013	6/12/2012	CB Comércio e Exportação de Grãos Ltda.	4.267.573,00
24	5/4/2013	6/12/2012	CB Comércio e Exportação de Grãos Ltda.	4.267.573,00
25	9/4/2013	19/3/2013	Worktime Assessoria Empresarial Ltda.	4.285.160,00
26	8/4/2013	1/4/2013	Lizima S C Ltda.	4.667.117,00
27	8/4/2013	19/2/2013	Petrosul Distribuidora Transp. e Com. Combustíveis Ltda.	4.826.047,00
28	5/4/2013	8/10/2012	A acumuladores Ajax Ltda.	5.404.145,00
29	8/4/2013	14/1/2013	S.P. Termoplásticos Ltda.	7.200.000,00
Total:				69.714.533,00

36. Diante de tais informações, a SFI, em inspeção realizada no Fundo previamente à instauração deste PAS¹⁶, solicitou à Planner “cópia da documentação relativa às operações realizadas pelo Fundo no período de outubro de 2012 a abril de 2013 referentes às pessoas jurídicas mencionadas na Tabela 1 do item 3”. A Planner encaminhou resposta¹⁷ contendo 96 duplicatas¹⁸ referentes às operações notificadas ao COAF pelo Banco Finaxis.

37. Ao analisar tais documentos, a SFI identificou diversos vícios e indícios que corroboram a conclusão de que as duplicatas não possuíam lastro, a saber:

- (i) Das 96 duplicatas analisadas, apenas quatro (emitidas pela TV Ômega Ltda.) possuíam número da respectiva fatura, que é um requisito de validade previsto no art. 2º, § 1º, II, da Lei nº 5474/1.968. As outras 92 apresentavam o referido campo em branco. A ausência de número de fatura é um indício da inexistência de produtos entregues ou serviços prestados para lastrear a emissão das duplicatas;
- (ii) Nenhuma das 96 duplicatas continha assinatura de aceite do sacado. Trata-se de mais um indício de que a duplicata era simulada, pois o aceite é a forma pela qual o devedor

¹⁶Cf. Relatório de Inspeção/CVM/SFI/GFE-3/Nº 01/2015 (Doc. SEI 0253092).

¹⁷Doc. SEI 0255016.

¹⁸Doc. SEI 0255065.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

reconhece a obrigação, o que geralmente ocorre com a entrega da mercadoria/prestação do serviço.

- (iii) Não havia, dentre os documentos entregues pela Planner, qualquer comprovante de entrega de mercadorias ou serviços, contrariando o disposto no art. 2º, § 1º, VIII, da Lei 5474/1.968.
- (iv) Havia duplicatas emitidas por diferentes empresas, sem aparente relação entre si, que apresentavam exatamente o mesmo *layout* e algumas continham, inclusive, o mesmo erro ortográfico: constava “*PARA USU DA INST FINANCEIRA*”¹⁹ ao invés de “*PARA USO*”. A não ser que se considere plausível a ocorrência do mesmo equívoco em uma série de duplicatas emitidas por diferentes empresas, tem-se importante evidência indicando que a emissão das duplicatas tinha uma origem comum, o que corrobora a tese de que elas não advinham de operações comerciais legítimas e sim de um esquema para desviar recursos do Fundo.
- (v) A SFI também identificou duplicatas com a mesma numeração, porém com diferentes valores, datas de emissão e vencimento, mas emitidas para sacados distintos. Trata-se de mais um indício de autoria intelectual única, especialmente considerando que a Lei nº 5.474/1968 prevê, em seu art. 19, § 1º, a escrituração cronológica, com número de ordem, possibilitando a correlação dos títulos com as respectivas faturas subjacentes para fins de escrituração.²⁰
- (vi) Foram identificadas diversas duplicatas nas quais sacado e emitente figuravam no mesmo grupo empresarial²¹. Com relação a esse mesmo grupo empresarial, foram identificadas,

¹⁹ Grifei.

²⁰ Cf. duplicatas emitidas por: (i) Petrosul Distribuidora Transportadora e Comércio de Combustíveis Ltda. (Doc. SEI 0255297), (ii) Rock Star Prod. Com. e Serv. Ltda. (Doc. SEI 0255303) e (iii) Adventure Tec. e Sol. Corporativas Ltda. (Doc. SEI 0255313).

²¹ Cf. Relatório de Inspeção/CVM/SFI/GFE-3/Nº 01/2015 (Doc. SEI 0253092): “A Petrosul Distribuidora Transportadora e Comércio de Combustíveis Ltda. (Petrosul) e a Jatobá do Brasil Administração e Participações Ltda (Jatobá) tinham como sócios [A.P.P.] e [A.P.P.]. A Laima Participações Ltda. (Laima) e Transportadora André Ltda. tinham como sócios [L.P.] e [M.P.P.], pais de [A.P.P.] e [A.P.P.]. Cabe ainda registrar as seguintes observações: (i) todas essas duplicatas apresentam no campo de assinatura do emitente as mesmas assinaturas, que guardam semelhança com as assinaturas identificadas como de [A.P.P.] nas cópias dos documentos cadastrais fornecidos pela Trendbank, (ii) nas duplicatas, todos esses sacados apresentam como endereço o mesmo endereço da Petrosul: Rua José Celeste, 561, Sorocaba, SP, e (iii) a Laima Participações Ltda. possuía como objeto social ‘a gestão de participações societárias’, a ‘administração de bens próprios’ e a ‘participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista’, atividades estas incompatíveis com a venda mercantil ou a prestação de serviços que justificassem a emissão de uma fatura.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

também, notas promissórias cruzadas emitidas entre as sociedades dele integrantes²². A emissão de títulos de dívida cruzados entre empresas do mesmo grupo, embora possível e lícita, é um ponto de atenção, pois as dívidas poderiam ser compensadas no âmbito do próprio grupo ao invés de cedidas a um credor externo.

- (vii) Com relação aos integrantes dos principais grupos empresariais que figuravam como cedentes da carteira (Grupo Rock²³ e o Grupo Mucla²⁴), há indícios de que eles possuíam relações entre si e que suas empresas eram utilizadas pelos controladores como “*laranjas*” para a prática de ilícitos. Nesse sentido, pode-se destacar que: (a) as empresas do Grupo Rock: ***“foram classificadas, no relatório da CPMI ‘destinada a investigar... práticas criminosas do senhor [C.A.R.] (‘CPI do C.’), como ‘empresas laranjas’ que teriam recebido dinheiro da Construtora Delta’ e seriam vinculadas a [A.A.]. Essas empresas foram classificadas como inaptas pela SRFB por motivo de localização desconhecida”*** (grifei); (b) ***“As empresas Mucla Assessoria Consultoria e Planejamento Empresarial Ltda. (Mucla) e Muca Propaganda e Marketing Ltda. (Muca) utilizaram os mesmos endereços localizados na cidade de Santana de Parnaíba de algumas das cinco empresas citadas no parágrafo anterior. Estas empresas têm como elo [M.M.F.], sócio da Mucla, marido de [M.P.M.] e irmão de [M.M.M.], sócias da Muca. Cabe ainda registrar os seguintes comentários: (i) o site <http://jstarracing.wordpress.com/> menciona [M.M.] como um dos donos da equipe de corrida J Star Racing [LINK - fls. 2983]; (ii) figuraram como patrocinadores da equipe os cedentes Rock Star Marketing e Trendbank; (iii) figuraram como patrocinadores da equipe os sacados Schahin Engenharia, PPR Comunicação, Benfica, CCR, Serveng e UTC [LINK - fls. 2.983 a 2.986]; (iv) considerando a carteira do FIDC Multisetorial em 25.02.14, todos estes sacados mencionados figuram nesta qualidade somente em duplicatas emitidas por Mucla, Muca, Rock Star Produções, Rock Star Marketing, Dream Rock Entretenimento, Power to Ten Engenharia, S.P. Terraplenagem e Meirelles Malaquias Eventos Ltda., empresa também com sede em Santana do Parnaíba, SP”; (c) foi identificado “relacionamento de [A.A.] com [M.M.] no site <http://www.jornalmidiaesporte.com.br/index.php?>***

²²Cf. Relatório de Inspeção/CVM/SFI/GFE-3/Nº 01/2015 (Doc. SEI 0253092) “Identificamos, ainda, Notas Promissórias emitidas pela Petrosul a favor da Laima; emitidas pela Jatobá a favor da Laima; emitidas pela Laima a favor da Petrosul e emitidas pela Laima a favor da Jatobá ...”

²³ Empresas Dream Rock Entretenimento Ltda, Rock Star Produções Comércio e Serviços Ltda, Rock Star Marketing Ltda, S P Terraplanagem e Power To Ten Engenharia. Os direitos cedidos pelo grupo representavam 24,85% da Carteira do Fundo em 03.04.2014, conforme apurado pela Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda., então gestora do fundo (Doc. SEI 0255680).

²⁴ Empresas Mucla Assessoria, Consultoria e Planejamento Empresarial Ltda e Muca Propaganda e Marketing Ltda.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

*option=com_content&view=article&id=94:[****]-presidente-da-rock-star-e-o-ex-piloto-[****]-formam-a-equipe-jstar-racing-que-competira-na-categoria-de-acesso-a-stock-car&catid=24:auto&Itemid=18, que apresenta o seguinte texto: '[A.A.], presidente da Rock Star, e o ex-piloto [M.M.], formam a equipe J.Star Racing, que competirá na categoria de acesso à Stock Car'";*

38. Após a identificação dos diversos indícios de irregularidades com relação a tais duplicatas, a SFI aprofundou sua investigação e procurou esclarecimentos junto aos respectivos sacados. A maioria deles não reconheceu as duplicatas nem a existência das operações subjacentes.

39. Inicialmente, a SFI solicitou à Planner o envio de evidências da circularização aos sacados relativas às 96 duplicatas anteriormente mencionadas. Ao analisar as cinco respostas apresentadas pela administradora²⁵, constatou que nenhum dos sacados reconheceu as duplicatas ou as operações subjacentes²⁶.

40. Em paralelo, a SFI selecionou uma amostra de 35 direitos creditórios integrantes da carteira do FIDC Multisetorial para análise e circularizou correspondências às 28 sociedades sacadas identificadas nos títulos, tendo obtido 16 respostas, sendo que “[a]penas um dos sacados reconheceu as correspondentes duplicatas da amostra selecionada.”²⁷

41. Este é, sem dúvida, mais um forte indício que corrobora a conclusão de que os créditos adquiridos pelo Trendbank para o FIDC Multisetorial eram simulados. O fato de diversos sacados não reconhecerem os títulos torna altamente provável a inexistência de lastro das duplicatas, reforçando a hipótese de que serviam exclusivamente para conferir aparência de regularidade formal à transmissão irregular de recursos dos cotistas para o Trendbank.

42. Outras evidências de que os direitos que compunham a carteira do fundo faziam parte de operações simuladas são as análises realizadas pela Brasil Plural e pela EY em junho de 2014 e novembro de 2013.

43. A Brasil Plural, que assumiu a gestão do fundo em 16.04.2014, realizou detalhada análise de todos os documentos detidos pela Planner referentes aos direitos creditórios que compunham a carteira do FIDC Multisetorial em outubro de 2013. Assim, a nova gestora identificou múltiplos

²⁵ Doc. SEI 0255840, 0255851, 0255852, 0255865 e 0255869.

²⁶ Cf., Relatório de Inspeção/CVM/SFI/GFE-3/Nº 1/2015 (Doc. SEI 0253092): “Chama-nos atenção o fato de que todas as respostas foram unânimes ao informar desconhecem o título de crédito apresentado, dos quais seriam os respondentes cedentes. Em quase todos os casos os respondentes ainda informam desconhecer operação comercial com os cedentes que pudesse justificar os lastros. Notamos ainda que quatro dos cinco respondentes apontam como irregulares títulos cedidos pelas empresas Power to Ten, Rock Star Marketing, Rock Star Produções e SP Terraplanagem, empresas indiretamente associadas por coincidência societária.”

²⁷ Doc. SEI 0256391, 0256399, 0256453 e 0256461.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

vícios graves poderiam prejudicar – ou até mesmo inviabilizar – a cobrança dos créditos, a saber:

- (i) Não foi identificada documentação comprobatória de lastro (contratos de prestação de serviços/venda de mercadorias ou notas fiscais) de nenhum direito creditório em carteira;
- (ii) Do total de R\$ 409.043 mil (valor de face dos direitos creditórios que compunham a carteira), apenas R\$ 183.321 mil direitos creditórios com documentação que permitiria cobrança;
- (iii) No conjunto dos títulos que compõem os R\$ 183.321 mil: (a) R\$ 103.881 mil tem como originadores os *“Cedentes Tipo 2, que possuem problemas estruturais como, por exemplo, CNPJ inapto”*; (b) somente R\$ 5.998 mil possuem assinatura do sacado na duplicata; e (c) R\$ 4.960 mil são operações consideradas *“passíveis de cobrança imediata”* (em que há versões originais de contrato de cessão, termo de cessão, duplicatas com assinatura dos sacados e houve saída de recursos do fundo referentes a estas operações).

44. Diante de tais informações, a Brasil Plural concluiu que *“somente 1,21% dos ativos totais em carteira hoje no fundo foram feitos de acordo com boas práticas operacionais, ressalvando que mesmo estes ativos não possuem documentação comprobatória de lastro”*.

45. A EY também realizou uma análise da carteira com relação a uma amostra dos créditos detidos pelo FIDC Multisetorial relativa ao trimestre encerrado em 30.11.2013²⁸ e, conforme sintetizado pela Acusação: *“[d]e uma amostra de 444 direitos creditórios integrantes da carteira do Fundo, a Ernst & Young apontou que não foram apresentados para sua verificação 270 duplicatas ou cheques, conforme o caso, e que nos outros 174 direitos creditórios componentes da amostra não constavam assinatura do sacado nas duplicatas, nem o número da nota fiscal correspondente.”*

46. Todas essas análises evidenciam que as deficiências dos títulos integrantes da carteira do FIDC Multisetorial eram significativas e generalizadas. A maior parte das operações não estava adequadamente formalizada e não existia, em relação a praticamente toda a carteira, comprovação do lastro.

47. Portanto, as provas reunidas comprovam a primeira premissa da tese da acusação: parte significativa das duplicatas adquiridas pelo fundo era simulada.

48. A seguir serão descritas as evidências que suportam a segunda premissa da Acusação, de que os recursos do FIDC Multisetorial eram desviados para o Gestor.

²⁸ Doc. SEI 0257457.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

II.B. Evidências de que o Trendbank recebia os recursos do FIDC Multisetorial

49. Também foram reunidas evidências de que o processo de liquidação das operações do FIDC Multisetorial viabilizava a transferência ao Trendbank de valores que, em tese, seriam devidos aos cedentes.

50. Primeiro, a SFI constatou, ao inspecionar os termos de cessão dos direitos creditórios que ensejaram as comunicações efetuadas pelo Banco Finaxis ao COAF, que em diversos casos havia dois termos de cessão distintos para a mesma duplicata: um físico e um eletrônico. Os termos de cessão eletrônicos (via Sistema Comprova) sempre determinavam que os pagamentos fossem feitos aos cedentes, já os físicos estabeleciam que o pagamento poderia ser feito ao cedente ou diretamente ao Trendbank. Isso porque diversas das empresas que transferiam créditos ao FIDC Multisetorial eram empresas fomentadas pelo próprio Trendbank, ou seja, tinham dívidas junto ao banco. Nesse sentido, confira-se a cláusula do contrato de cessão que autorizava o pagamento direto ao gestor:

“CLÁUSULA 12ª – Os pagamentos em moeda corrente nacional a serem efetuados pelo FUNDO à CEDENTE em razão das obrigações previstas neste Contrato deverão ser efetuados mediante débito na conta corrente do FUNDO junto ao CUSTODIANTE, valendo o comprovante do crédito/depósito como prova de pagamento e recibo de quitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso os Direitos Creditórios objeto da presente cessão sejam oriundos de ‘Contrato de Prestação de Serviços de Fomento a Produção, Aquisição de Matéria Prima e Custeio de Insumos, Mandato para Intermediação de Venda de Direitos Creditórios e Outras Avenças’, **firmado entre o CEDENTE e o TREND BANK, desde já, o CEDENTE autoriza, de forma, irrevogável e irrevogável, que os pagamentos decorrentes do presente Contrato sejam realizados diretamente ao TREND BANK, ficando o FUNDO isento de quaisquer obrigações perante o CEDENTE.**”

51. Ademais, a SFI constatou, a partir de planilha fornecida pelo Banco Finaxis²⁹, que diversas operações nas quais os termos de cessão digitais indicavam que o pagamento deveria ser feito aos cedentes, foram na verdade liquidadas em favor do Trendbank. Assim, conforme os dados fornecidos pelo administrador do Fundo, no período entre 06.09.2012 a 03.04.2013, foram efetuados pagamentos que totalizaram R\$ 194.666.041,62 ao Trendbank, em desconformidade com o que previam os termos de cessão eletrônicos. Ao ser questionado sobre a razão para os pagamentos terem sido efetuados de forma diversa da prevista nos termos de cessão, o Banco Finaxis respondeu que “recebia as ordens expressas do gestor por meio de e-mails”.

52. No mesmo sentido, o Santander, custodiante do Fundo entre 16.11.2012 e 16.07.2015,

²⁹ Durante a inspeção conduzida pela SFI, o Banco Finaxis enviou planilha contendo “todas as cessões de direitos creditórios nas quais o referido Fundo foi cessionário e o Trendbank S/A Banco de Fomento foi o favorecido na liquidação financeira das cessões, apesar de não figurar como cedente no correspondente termo de cessão assinado digitalmente (sistema Comprova)” (Doc. SEI 0256792).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

também forneceu planilha identificando as liquidações que tiveram o Trendbank como favorecido, apesar de este não figurar como cedente³⁰. Conforme os dados extraídos do documento: “a partir de 02.01.13(...) foram efetuados pagamentos ao Trendbank que totalizaram R\$ 325.435.092,87”.

53. Vale mencionar, ainda, que a SFI recebeu e analisou 34 termos de cessão correspondentes a 35 direitos creditórios selecionados da carteira do FIDC Multisetorial. Todos previam que os pagamentos fossem feitos aos cedentes. Entretanto, a conta corrente indicada em 25 desses termos de cessão pertencia ao Trendbank (Banco [**], agência [**] e conta corrente [**]).

54. A Acusação reuniu, também, e-mails que demonstram o *modus operandi* por trás da realização de tais pagamentos. Em tais comunicações, o Banco Finaxis e a Planner, nos respectivos períodos à frente da administração do Fundo, enviavam ao Santander termos físicos de cessão de crédito que determinavam que os pagamentos fossem feitos ao Trendbank e não ao cedente. Assim, o custodiante fazia a transferência de recursos do FIDC Multisetorial ao Gestor.

55. Mas não é só. Há indícios robustos de que outros pagamentos realizados pelo FIDC Multisetorial supostamente destinados aos cedentes eram na verdade, destinados a contas controladas pelo próprio Trendbank. É o que se pode extrair da análise dos seguintes trechos do Relatório de Inspeção/CVM/SFI/GFE-3/Nº 01/2015:

“as cedentes Adventure Tecnologia e Soluções Corporativas Ltda., Worktime Assessoria Empresarial Ltda., Camaq Calderaria e Máquinas Ind. Ltda., CCMF Embalagens Ltda., Dulcini S.A. e Alvorada do Bebedouro S.A., **empresas com sócios distintos e sedes localizadas em municípios distintos, tiveram os pagamentos pelas suas cessões creditados na mesma agência (***) do Banco (***)**. **Tal agência está localizada na Avenida [****], São Paulo, SP, próximo à sede do Trendbank** [que se localiza na mesma [****]]. Entendemos que tal coincidência pode indicar a manutenção de contas vinculadas por parte dessas empresas, cujas movimentações dependessem de prévia autorização do Trendbank.”³¹

“**verificamos a existência de ‘Contrato de Prestação de Serviços de Depositário’ por meio do qual a conta corrente de nº [****] da agência [****] do Banco [****] de titularidade da Telfree Brasil Telefonia IP S.A. tinha os recursos administrados pelo Trendbank**. Entendemos que o mesmo tipo de contrato pode ter sido firmado com as cedentes Dulcini S.A., Alvorada do Bebedouro S.A. Açúcar e Alcool, Camaq Calderaria e Máquinas Industriais Ltda., Adventure Tecnologia e Soluções Corporativas Ltda. e Worktime Assessoria Empresarial Ltda., empresas que mantinham contas correntes nessa mesma agência bancária e receberam pagamentos referentes às cessões efetuadas ao FIDC Multisetorial.”³²

56. Ou seja, a Acusação (i) identificou cedentes sem aparente relação entre si e de diferentes localidades³³ que receberam pagamentos em uma conta de uma agência do Banco [****] localizada em local próximo ao escritório do Trendbank; (ii) um contrato entre o Trendbank e um

³⁰ Doc. SEI 0257425.

³¹ Relatório de Inspeção/CVM/SFI/GFE-3/Nº 01/2015 (Doc. SEI 0253092) – grifei.

³² Relatório de Inspeção/CVM/SFI/GFE-3/Nº 01/2015 (Doc. SEI 0253092) – grifei.

³³ Adventure Tecnologia e Soluções Corporativas Ltda., Worktime Assessoria Empresarial Ltda., Camaq Calderaria e Máquinas Ind. Ltda., CCMF Embalagens Ltda., Dulcini S.A. e Alvorada do Bebedouro S.A.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

cedente (Telfree Brasil Telefonia IP S.A.) que previa que o Trendbank seria responsável por movimentar a conta detida pelo cedente na mesma agência das contas anteriormente referidas. Assim, é altamente provável que o Trendbank estivesse por trás da movimentação das contas mantidas pelos cedentes junto à agência [****] do Banco [****].

57. Por fim, há nos autos uma corrente de e-mails entre um funcionário do Trendbank e a representante de uma empresa fomentada pelo banco (a Qualicall Indústria e Comércio Ltda.) que ilustra o *modus operandi* fraudulento do gestor em relação ao FIDC Multisetorial. As mensagens estão transcritas a seguir:

- (i) Em 22.03.2013 às 09h15 G.P. (funcionário do Trendbank) envia e-mail com o seguinte assunto “PARCELAMENTO QUALICALL TREND BANK”, com o seguinte conteúdo: “[C.], Bom dia! Segue o valor atualizado do fomento nesta data. R\$ 201.547,59 Formas de parcelamento aprovado pela diretoria, onde não se faz necessário agregar garantia real no parcelamento ou seja o parcelamento será realizado somente com a garantia de Aval. 3 x 15.000,00 3 x 20.000,00 6 x 16.091,27 Conforme falamos ontem com o Sr. [J.]e com o Sr. [R.] para que possamos realizar este parcelamento se faz necessário a emissão de duplicatas que serão liquidadas pela Qualicall no vencimento do título. Precisamos resolver este assunto o mais breve possível para que não acarrete mais cobrança de juros sobre o fomento que se encontra vencido. Aguardo seu retorno.” (grifei);
- (ii) No mesmo dia, às 10h20, C.O., funcionária da Qualicall, responde o e-mail com a seguinte mensagem: “[G.], bom dia! Conforme acordado com o Sr. [J.], segue fluxo elaborado por ele para quitação do valor de 201.547,59. 1ª parcela: 12.000,00 2ª parcela: 13.000,00 3ª parcela: 13.000,00 4ª parcela: 15.000,00 5ª parcela: 15.000,00 6ª parcela: 15.000,00 7ª parcela: 15.000,00 8ª parcela: 20.700,00 9ª parcela: 20.700,00 10ª parcela: 20.700,00 11ª parcela: 20.700,00 12ª parcela: 20.747,59 Com relação as emissões das duplicatas voltaremos à conversar na segunda-feira, quando o Sr. [H] estiver na empresa.”
- (iii) Em 25.03.13, às 10h51, G.P. envia nova mensagem com assunto “OPERAÇÃO DE PARCELAMENTO QUALICALL” cujo teor é o seguinte: “[C.], Bom dia! Conforme falei com o Sr. [H], para que possamos realizar o parcelamento dos fomentos que se encontram vencidos é necessário a emissão de duplicatas para que possamos realizar a operação. Estas duplicatas não serão checadas junto ao Sacado e não serão encaminhadas a cobrança bancária. Pois como é de conhecimento da Qualicall toda e qualquer operação que realizamos tem que estar lastreada em duplicatas pois realizamos somente operação de cessão. Importante que realizemos o quanto antes a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

operação de parcelamento para que não ocorra o aumento dos valores que são incorridos pela cobrança de juros de vencido. No aguardo!” (grifei);

- (iv) Em 27.03.13, G.P., às 15h00, com assunto “*DUPLICATAS PARCELAMENTO QUALICALL*” e o seguinte teor: “[C.], Boa tarde! Segue o valor atualizado dos fomentos que se encontram vencidos R\$ 200.792,17. **Com o parcelamento que estamos fazendo pelo prazo de 12 meses necessito de R\$ 249.520,00 de duplicatas para que eu consiga o valor líquido de R\$ 200.792,17 para liquidação do fomento.** Solicito por gentileza que envie as duplicatas o quanto antes para que possamos realizar este parcelamento. O vencimento da 1º parcela será 15.05.2013 e as demais todo dia 15 de cada mês. No aguardo! ” (grifei);

58. Em 28.03.2013 – um dia após o último e-mail transcrito acima - foi celebrado termo de cessão por meio do qual a Qualicall Indústria e Comércio Ltda. cedeu direitos creditórios para o FIDC Multisetorial, no valor de R\$ 199.858,60. Dentre as duplicatas cedidas ao fundo na ocasião, algumas tinham como sacada a RTA-Resilimpa Tecnologia Ambiental Ltda., que não reconheceu os títulos e enviou notificação extrajudicial à Planner afirmando que “*não efetuou negócio jurídico com a sacadora do título*” e que “*as duplicatas mercantis por indicação acima mencionadas foram, portanto, emitidas pela sacadora sem qualquer lastro*”.

59. A troca de e-mails é mais uma evidência de que o Trendbank usava cessões de crédito que tinham como cedentes empresas fomentadas pelo banco para desviar recursos do FIDC Multisetorial. Isto é: (i) o Trendbank negociava o parcelamento de dívidas das empresas por ele fomentadas em troca de emissão de duplicatas que não eram “*checadas junto ao Sacado*” nem “*encaminhadas a cobrança bancária*” – ou seja não havia efetiva preocupação com a exequibilidade dos créditos ou com a possibilidade de cobrança; (ii) parte das duplicatas emitidas eram cedidas ao FIDC Multisetorial; e (iii) o Gestor recebia os recursos decorrentes da cessão e decidia se liquidaria as duplicatas simuladas no vencimento ou não.

60. Conforme informado pela Acusação³⁴, diversas duplicatas eram liquidadas ou recompradas pelo próprio Trendbank no vencimento. Ao assim proceder, o Trendbank tornava menos evidente, ao menos à primeira vista, o desvio de recursos.

61. O robusto conjunto probatório reunido pela acusação não deixa dúvidas de que um volume significativo dos recursos do FIDC Multisetorial foi transmitido para o Trendbank no âmbito da aquisição de direitos creditórios para a carteira do Fundo, o que confirma a segunda premissa da acusação.

³⁴ Cf. Tabela 14 do Termo de Acusação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

62. A seguir, tratarei do envolvimento do Trendbank com as fraudes perpetradas em detrimento do Fundo e dos argumentos de defesa.

II.C. Envolvimento do Trendbank e de Adolpho Neto com as operações fraudulentas

63. O gestor é responsável pela análise e escolha dos ativos a serem adquiridos pelo fundo, com maior ou menor grau de discricionariedade. Trata-se, portanto, do principal responsável pelas decisões determinantes do desempenho do fundo.

64. Conforme o art. 65-A da então vigente Instrução CVM nº 409/2004³⁵, o gestor e o administrador se sujeitam a normas de conduta que refletem deveres típicos de uma relação de fidúcia que se forma entre tais prestadores de serviços, o fundo e seus cotistas. Assim, a atividade de gestão deve ser exercida de forma diligente, isto é, o gestor deve sempre empregar seus melhores esforços para obter “as melhores condições para o fundo”³⁶ e “exercer, ou diligenciar para que sejam exercidos, todos os direitos decorrentes do patrimônio e das atividades do fundo”³⁷. Do mesmo modo, o gestor se sujeita ao dever de lealdade do gestor perante os cotistas e o fundo, do qual se desincumbe por meio de atuação no melhor interesse dos titulares dos recursos aplicados no fundo, o qual decorre justamente da sua possibilidade de dispor do patrimônio alheio.

65. No caso do FIDC Multisetorial, o regulamento deixava claro que cabia ao Gestor, dentre outras atribuições, a análise dos direitos creditórios a serem adquiridos pelo fundo. Confira-se:

“Artigo 7º: Conforme facultam o artigo 24, inciso XI, alínea ‘b’ e o artigo 39, inciso I, ambos da Instrução 356, o FUNDO utiliza, ainda, os serviços especializados do TREND BANK. Tais serviços consistem: I – no prévio cadastramento dos Cedentes; II – na análise de crédito de potenciais devedores dos direitos creditórios a serem cedidos ao FUNDO; **III - na análise dos direitos creditórios ofertados ao FUNDO; IV – no recebimento e análise da documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios a serem cedidos ao FUNDO; V – na verificação do atendimento dos direitos creditórios ofertados ao FUNDO às Condições de Cessão, conforme definidas abaixo;** e VI - na guarda dos Documentos Representativos de Crédito, cabendo ao TREND BANK a responsabilidade pelo depósito dos Documentos Representativos de Crédito, na qualidade de Fiel Depositário, bem como dos demais documentos relacionados aos Direitos Creditórios.”

66. É difícil vislumbrar como o gestor de um FIDC poderia exercer suas atribuições sem analisar os direitos creditórios ofertados ao fundo, isto é, sem avaliar a perspectiva de rentabilidade, riscos envolvidos etc. Tal atividade inclui, por óbvio, a análise da documentação

³⁵ A norma atualmente em vigor (Instrução CVM nº 555/2014), reproduz tal dispositivo em seu art. 92: “Art. 92. O administrador e o gestor, nas suas respectivas esferas de atuação, estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: I – exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão;”

³⁶ Cf. art. 65-A, I, da Instrução CVM nº 409/2004 e art. 92, I, da Instrução CVM nº 555/2014.

³⁷ Cf. art. 65-A, I, da Instrução CVM nº 409/2004 e art. 92, I, da Instrução CVM nº 555/2014.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

que assegura que os direitos adquiridos existam, possuam lastro e sejam exigíveis. Avaliações dessa natureza são essenciais para que o gestor exerça sua função de escolher ativos para compor a carteira do fundo. Ou seja, não é dado ao gestor simplesmente desconhecer as características dos créditos que o fundo adquiriu por decisão sua, tanto mais quando muitos títulos eram cedidos por empresas fomentadas pelo próprio Trendbank. Esse quadro é inconciliável com os mais elementares padrões de diligência que se podem esperar de um gestor de fundo de investimento.

67. Disso decorre que o Trendbank tinha informações sobre os títulos de crédito adquiridos para a carteira do Fundo, incluindo valores, sacados, cedentes, prazos etc. A corroborar tal entendimento, há nos autos comprovação de que tais créditos passavam – ou deveriam passar – por avaliações internas do seu Comitê de Crédito. Foi o Trendbank que, após as análises que considerou cabíveis, escolheu as duplicatas cedidas ao FIDC Multisetorial.

68. Da mesma forma, por óbvio, o Trendbank tinha pleno conhecimento de que o pagamento das duplicatas era feito para si e não aos cedentes – ainda que em desacordo com o previsto nos termos de cessão eletrônicos. Era o banco o responsável pela guarda dos documentos referentes aos créditos e o responsável pela cobrança – não havia nenhum agente em melhores condições de identificar os problemas existentes nos títulos do que o próprio gestor.

69. Até por isso, a conduta do Trendbank não é questionada por envolver suposta falha nos deveres de fiscalização ou na identificação dos problemas existentes no Fundo, mas por possível atuação com o intuito de fraudar os cotistas e desviar recursos para si. O fluxo das operações descritas nos itens anteriores e a participação do Trendbank ao longo de todo o “caminho do dinheiro” deixam cristalino que articulou o esquema.

70. Em sua defesa, os acusados alegam, basicamente que: *“se houve falhas nas operações realizadas pelo Fundo, estas não podem recair sobre os Defendentes, tendo em vista que a administradora e o custodiante eram responsáveis (...) pela aprovação e guarda dos cadastros e dos contratos de cessão firmados pelo Fundo com cedentes de direitos creditórios”*; *“o Trendbank não tinha autoridade e autonomia para realizar qualquer operação sozinho por determinação expressa do Regulamento do Fundo e pela Instrução nº 356”*; e *“é evidente que, se foram realizadas operações lastreadas em títulos ou recebíveis falsos ou negócio simulado, a identificação dessas características fugia ao controle do Trendbank, enquanto mero gestor do Fundo, sendo certo que deveriam ter sido identificados pelo custodiante e pela administradora”*.

71. Além disso, apresentam supostas justificativas para os diversos vícios nas operações não terem “chamado a atenção” do Trendbank que era “mero gestor” do Fundo.

72. Ou seja, os acusados não defendem a regularidade das operações realizadas pelo FIDC



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Multisetorial, mas apenas tentam eximir o Trendbank de responsabilidade, como se o gestor não ocupasse posição central na estrutura do fundo e não decidisse sobre as operações.

73. Contudo, tais alegações são incompatíveis com as provas constantes dos autos descritas acima, que demonstram que o Trendbank não apenas participava da fraude, mas comandava o esquema praticamente sozinho.

74. As características das duplicatas, os cedentes envolvidos, a existência de pouquíssima ou nenhuma comprovação de lastro, a meu ver, deixam evidente que não houve simplesmente um lapso ou dificuldade para identificação dos vícios. Isso, somado às evidências de que os recursos do FIDC Multisetorial eram efetivamente recebidos pelo Trendbank, demonstra que este deliberadamente e intencionalmente escolheu operações de crédito simuladas para a carteira do Fundo, bem como cedentes que operassem o desvio de recursos do fundo (laranjas ou empresas fomentadas).

75. A estrutura do FIDC Multisetorial, na qual o gestor era também responsável pela guarda dos documentos e pela cobrança dos créditos, oferecia condições ainda propícias ao funcionamento do esquema. Neste sentido, a concentração de funções no Trendbank dificultava o acesso dos demais prestadores de serviço aos documentos e reduzia a visibilidade sobre o procedimento de cobrança, colaborando para que a simulação dos créditos passasse despercebida, ao menos por algum tempo. Os administradores e custodiantes não identificavam os problemas formais, tampouco sabiam dos créditos não eram cobrados dos devedores indicados nos títulos. Ou seja: a estrutura do Fundo proporcionava ao Trendbank suficiente flexibilidade para operar a carteira sem supervisão.

76. Da mesma forma, é evidente o envolvimento direto de Adolpho Neto, diretor responsável do Trendbank no esquema. Ele não só era diretor responsável pela administração de carteiras, mas também membro do Comitê Executivo, responsável pela aprovação de créditos superiores a um milhão de reais, sendo que apenas ele (presidente) e um subordinado (diretor superintendente) tinham direito de voto. Ou seja, ele participava ativamente da escolha e análise de ao menos parte dos direitos creditórios adquiridos pelo FIDC Multisetorial.

77. Sendo assim, entendo que o Trendbank e Adolpho Neto devem ser condenados pela realização de operações fraudulentas.

V. ATUAÇÃO DO CUSTODIANTE

78. O Banco Santander atuou como custodiante do FIDC Multisetorial no período de 16.11.2012 a 16.07.2015 e foi acusado de não ter desempenhado adequadamente as atividades de (i) recebimento e análise da documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios (art. 38,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

I, da Instrução CVM nº 356/2001); (ii) guarda da documentação relativa aos direitos creditórios (art. 38, IV, da Instrução CVM nº 356/2001); e (ii) liquidação física e financeira (art. 38, III, da Instrução CVM nº 356/2001).

79. Antes de tratar de cada uma das supostas infrações cometidas pelo Custodiante, vale trazer algumas considerações gerais sobre a atividade de custódia e a sua importância no contexto dos FIDC³⁸.

80. Os FIDC são fundos de investimento que aplicam seu patrimônio, preponderantemente, em direitos creditórios. São regulamentados pela Instrução CVM nº 356/2001 e, no que couber, pela Instrução CVM nº 555/2014.

81. Em linha com a regulamentação aplicável aos fundos de investimento em geral, a Instrução CVM nº 356/2001 atribui a realização das atividades necessárias ao funcionamento dos FIDC a determinados prestadores de serviço. A opção regulatória pela divisão de papéis tem por finalidade estimular a especialização de funções e criar um sistema de freios e contrapesos, em que cada prestador de serviço, dentro de suas atribuições, exerce fiscalização sobre as atividades que cabem aos demais. Estimula-se, assim, a criação de uma estrutura de controles mútuos e independentes, que agregam maior segurança aos fundos de investimento³⁹.

82. Nos FIDC, o custodiante assume um papel de especial relevo, uma vez que é responsável por funções relacionadas à validação, guarda e verificação de lastro dos ativos investidos pelo fundo. Nesse sentido, o custodiante é um dos principais *gatekeepers* nos FIDC, de modo que o adequado exercício de suas funções é essencial à prevenção de fraudes e de outros problemas nos direitos creditórios, que podem ameaçar o fluxo de recebíveis do fundo.

83. O papel que os custodiantes exercem, nessa linha, não é meramente formal. Espera-se

³⁸ As observações a respeito da atividade de custódia refletem a regulamentação vigente à época dos fatos. Faço este esclarecimento uma vez que a audiência pública nº 08/2020, que propõe reformas à regulamentação dos fundos de investimento, passa a prever a figura da registradora dos direitos creditórios no caso dos FIDC, que pode exercer parte das atribuições que atualmente ficam sob responsabilidade dos custodiantes.

³⁹ Como destacado pelo diretor relator Carlos Rebello no PAS CVM nº RJ2015/13791, j. em 21.05.2019: “15. No que diz respeito à estrutura dos fundos de investimento, em linhas gerais, entendo que o objetivo regulatório ao incluir a previsão de contratação de terceiro para exercer o papel de custodiante – cuja atividade, vale dizer, poderia ser desempenhada pelo próprio administrador fiduciário, nos termos da ICVM 555/146 e da ICVM 356/01 – seria assegurar maior confiabilidade quanto ao registro e guarda dos ativos ao agregar outro nível de controle à estrutura dos fundos, evitando, principalmente, situações de conflito de interesses e fraudes na administração destes ativos. 16. Dito de outro modo, ao autorizar o exercício da atividade de custódia por outro participante de mercado, distinto do administrador fiduciário, buscou-se estimular uma estrutura de controles mútuos e independentes no âmbito dos fundos de investimento. Até mesmo porque a contratação de instituição custodiante envolve a assunção de custos para os fundos, os quais se justificam, propriamente, em razão dos ganhos de governança que se espera advir da atuação deste prestador de serviço.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

desses prestadores de serviço que adotem postura crítica e proativa, estruturando procedimentos eficientes e reagindo diante de sinais de alerta.

84. A importância dos custodiantes, que sempre esteve refletida na regulamentação, mesmo porque decorre da própria natureza dos FIDC, foi reforçada ao longo dos anos, acompanhando a evolução da indústria e os problemas observados na prática. Assim, com a edição da Instrução CVM nº 531/2013, que alterou determinados dispositivos da Instrução CVM nº 356/2001, a CVM teve a oportunidade de registrar que um dos objetivos da reforma foi “*instituir obrigações mais específicas de diligência a serem observadas pelo administrador e pelo custodiante dos FIDC, principais gatekeepers da indústria de FIDC*”⁴⁰.

85. Feita essa breve contextualização, passo às infrações específicas imputadas ao Custodiante. Em relação aos procedimentos de recebimento e análise do lastro e de guarda da documentação, um dos argumentos que fundamenta a acusação é o fato de essas atividades não serem diretamente exercidas pelo Banco Santander, tendo sido desempenhadas, na prática, pelo gestor do FIDC Multisetorial, o Trendbank. Visto que ambas as infrações estão amparadas, principalmente, na suposta terceirização irregular de atividades de custódia, analisarei a alegada violação aos incisos I e IV do art. 38 em conjunto na próxima subseção, para, na sequência, passar ao exame do cumprimento do inciso III do art. 38.

III.A. Recebimento e análise da documentação que evidencia o lastro e guarda dos documentos

86. A SIN identificou que as atividades (i) de recebimento e análise da documentação que evidencia o lastro e (ii) de guarda dos documentos comprobatórios eram atribuídas ao Trendbank, nos termos do Regulamento do FIDC Multisetorial⁴¹, não sendo diretamente desempenhadas pelo Banco Santander. No entendimento da área técnica, e em linha com a opinião manifestada pela PFE no MEMO/PFE-CVM/GJU-1/nº 129/2011, o exercício de tais atividades pelo Gestor seria irregular, visto que o art. 38 da Instrução CVM nº 356/2001, conforme redação vigente à época dos fatos, atribuía as funções elencadas no dispositivo diretamente ao Custodiante, vedando a sua delegação.

⁴⁰ Edital de audiência pública SDM nº 05/2012, p. 3.

⁴¹ Cf., art. 7º, IV, do Regulamento do FIDC Multisetorial (Doc. SEI 0253145): “Artigo 7º: Conforme facultam o artigo 24, inciso XI, alínea ‘b’ e o artigo 39, inciso I, ambos da Instrução CVM 356, o FUNDO utiliza, ainda, os serviços especializados do TREND BANK. Tais serviços consistem: (...) IV – no recebimento e análise da documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios a serem cedidos ao FUNDO; (...) VI – na guarda dos Documentos Representativos de Crédito, cabendo ao TREND BANK, a responsabilidade pelo depósito dos Documentos Representativos de Crédito, na qualidade de Fiel Depositário, bem como dos demais documentos relacionados aos Direitos Creditórios”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

87. Na visão da acusação, a delegação de atividades de custódia apenas veio a ser permitida, em determinadas situações, com a edição da Instrução CVM nº 531/2013. De toda forma, mesmo sob tal regra, *“a CVM teve o cuidado de evitar potenciais conflitos de interesses, ao limitar as entidades que podem ser contratadas pelo custodiante para efetuar a guarda da documentação referente aos direitos creditórios”*, de modo que *“[seria] certo, nesse contexto, que ao gestor, por exemplo, não poderia ser delegada tal tarefa”*⁴².

88. A defesa, por sua vez, argumentou, essencialmente, que não foi o Banco Santander que delegou ao Gestor o exercício das atividades de recebimento e verificação de lastro dos direitos creditórios e de guarda. Na realidade, teriam sido os próprios cotistas do FIDC Multisetorial que atribuíram tais atividades ao Trendbank, quando da aprovação do regulamento do Fundo. Desse modo, o Custodiante afirma que a sua atuação tinha um *“escopo limitado”*⁴³, não possuindo *“qualquer tipo de poder para alterar o regulamento do Fundo e consequentemente as próprias atividades”*⁴⁴.

89. A discussão sobre a possibilidade de atividades típicas de custódia no âmbito dos FIDC serem atribuídas a outros prestadores de serviço não é inédita. Antes da edição da Instrução CVM nº 531/2013, que alterou a Instrução CVM nº 356/2001, a regulamentação da CVM era silente quanto ao assunto, limitando-se a, enumerar um rol de atividades de responsabilidade do custodiante.

90. A partir da Instrução CVM nº 531/2013, que foi editada em 06.02.2013 e passou a valer a partir de 01.02.2014, a possibilidade de delegação pelo custodiante de algumas de suas atividades passou a ser expressamente prevista, em determinadas circunstâncias.

91. Nesse sentido, de acordo com o regime atual, o custodiante pode delegar as atividades de verificação de lastro e de guarda da documentação, referidas nos atuais incisos II, III, V e VI do art. 38, contanto que o prestador de serviço escolhido para exercê-las não seja o originador, o cedente, o consultor especializado, o gestor ou partes a estes relacionadas. Ao restringir os prestadores de serviço que podem assumir essas funções, a regulamentação visa, nitidamente, evitar conflitos de interesse. Afinal, em razão da ligação que possuem com os direitos creditórios, a independência e isenção dessas partes para avaliar a documentação representativa do lastro dos créditos pode ficar comprometida, aumentando o risco de aquisição, pelo fundo, de ativos com documentação insuficiente ou até fraudulenta.

92. A regulamentação atual esclarece, ainda, que a delegação não exime o custodiante de suas

⁴² Doc. SEI 0252996, §175.

⁴³ Doc. SEI 0345756, p. 8.

⁴⁴ Doc. SEI 0345756, p. 9.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

responsabilidades, inclusive sobre atividades porventura objeto de delegação – assim, embora deixe de prestar diretamente o serviço, o custodiante assume o dever de fiscalizar o terceiro contratado.

93. Diante disso, é importante determinar se, antes da entrada em vigor da Instrução CVM nº 531/2013, a delegação pelo custodiante de suas atividades era totalmente vedada ou, na realidade, tal delegação era permitida e veio a ser restringida a determinadas situações a partir da referida instrução.

94. A visão que tem prevalecido neste Colegiado – e à qual me alinho – é no sentido de que, antes da edição da Instrução CVM nº 531/2013, não seria razoável responsabilizar o custodiante pelo descumprimento da regra do art. 38, meramente pelo fato de ter delegado a terceiro o exercício de parte de suas funções⁴⁵. Isso porque, além de a regulamentação à época não vedar expressamente a delegação, havia precedentes que a admitiam em determinados casos⁴⁶. Diante disso, e considerando, ainda, que terceirização era amplamente difundida no mercado, a interpretação de que se tratava de prática permitida era compreensível, não se justificando a imposição de sanção por esta CVM.

95. Reconheço que, no presente caso, diferentemente do que se verificou nos precedentes, as atividades de custódia exercidas pelo Trendbank não foram propriamente objeto de delegação pelo Banco Santander, tendo sido, na realidade, estabelecidas no regulamento do FIDC Multisetorial, aprovado pelos seus cotistas. Entendo, porém, que a conclusão acima é plenamente aplicável à situação sob análise, de modo que afasto, desde logo, tal argumento da acusação.

96. A rejeição desse argumento, porém, não esgota a análise que me cabe neste PAS. Nessa linha, além de afirmar que a delegação de atividades de custódia seria irregular, a acusação alega que o percentual de documentos não apresentados de acordo com as verificações trimestrais de lastro desempenhadas pela EY demonstraria *“que o BANCO SANTANDER (...) não possuía controles adequados acerca do lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira do Fundo”*.

⁴⁵ Cf., nesse sentido, PAS CVM nº RJ2014/12081, de relatoria do diretor Henrique Machado, j. em 18.06.2019 e o PAS CVM nº RJ2015/13791, de relatoria do diretor Carlos Rebello, j. em 21.05.2019.

⁴⁶ Cf., nesse sentido, (i) o voto do Presidente Marcelo Trindade, no âmbito do Processo CVM nº RJ2004/6913, d. em 04.10.2005: *“Parece, assim, ser razoável adotar uma interpretação do inciso I do art. 38 da Instrução CVM 356/01 que, de um lado, não elimine os benefícios da verificação do lastro dos recebíveis pelo custodiante e, por outro, não imponha custos excessivos e desnecessários aos FIDC. Admitir-se-ia, desse modo, que em fundos em que haja expressiva diversificação de devedores, e significativo volume de créditos cedidos, a verificação do lastro dos recebíveis pelo custodiante (ou por terceiro contratado, sem delegação da responsabilidade administrativa) fosse feita por amostragem, segundo procedimentos descritos no regulamento ou no prospecto do FIDC”* (grifei); e (ii) o Processo CVM nº RJ2011/12712, d. em 02.05.2012, em que o Colegiado da CVM, acompanhando a manifestação da área técnica, deliberou a concessão de pedido de dispensa para permitir que as atividades de cobrança bancário dos direitos creditórios e guarda dos documentos comprobatórios fossem exercidas por terceiro contratado pelo custodiante.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

97. Isso porque, constaria nos relatórios referentes aos trimestres findos (i) em 31.05.2013, que “[n]ão foram apresentadas para verificação 102 duplicatas, o que equivale a 26,5% da amostra [e] (...) não foram obtidas pela Ernst & Young 133 notas fiscais relacionadas às duplicatas da amostra, representando o percentual de 34,6 %”; (ii) em 31.08.2013, que “[n]ão foram apresentadas para verificação de lastro 35 duplicatas ou cheques, conforme o caso, o que equivale a 9,2% da amostra [e] (...) [n]o que se refere às notas fiscais ou contratos de prestação de serviços, (...) a Ernst & Young não localizou 267 documentos, a representar 70 % daquela amostra”; e (iii) em 31.11.2013, que “[n]ão foram apresentadas para verificação de lastro 270 duplicatas ou cheques, conforme o caso, o que equivale a 60,8% da amostra [e] [o]s demais 174 títulos da amostra não apresentavam assinatura do sacado nas duplicatas apresentadas e o número de nota fiscal correspondente”.

98. A despeito dos problemas indicados nos referidos relatórios, a SIN aponta que o Banco Santander não teria adotado “quaisquer diligências mínimas em resposta às conclusões dos próprios relatórios de verificação de lastro emitidos pela Ernst & Young”. Ademais, o Custodiante tampouco teria se preocupado “em definir mecanismos de acesso aos documentos do fundo que ficavam sob a guarda do TREND BANK FOMENTO”.

99. De fato, embora a mera transferência ao Trendbank das atividades de recepção e análise de lastro e de guarda não seja vedada, tal terceirização não afasta a responsabilidade do Banco Santander.

100. Isso porque, ainda que os cotistas do FIDC Multisetorial tenham aprovado a designação ao Gestor de atividades de custódia, o Banco Santander continuava sendo, perante a CVM, o responsável pelo cumprimento das funções que lhe eram atribuídas pelo art. 38 da Instrução CVM nº 356/2001. Nesse sentido, o que legitimamente se esperava do Custodiante era que adotasse medidas para supervisionar o prestador de serviço contratado para exercer parte de suas atribuições. A respeito do tema, o Colegiado da CVM, no âmbito do julgamento de processo bastante semelhante, registrou que:

“127. Nada obstante, importa destacar que **a terceirização da atividade não exclui a responsabilidade administrativa do custodiante**, fazendo-se necessário avaliar, em cada caso, **como ele se desincumbiu dessa responsabilidade supervisionando a atuação** daqueles que subcontratou ou a quem as atividades foram delegadas.” (grifei)⁴⁷

101. Acrescente-se que, à época em que o Banco Santander atuou como custodiante do Fundo, o entendimento desta CVM a respeito da postura esperada dos custodiantes, em especial naquilo que diz respeito ao nível de acompanhamento e fiscalização das atividades terceirizadas já era

⁴⁷ PAS CVM nº RJ2014/12081, de relatoria do diretor Henrique Machado, j. em 18.06.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

conhecido.

102. Primeiro porque essa obrigação de fiscalização é, na verdade, uma decorrência lógica do dever de diligência e de atuação de boa-fé que se impõem aos prestadores de serviço de fundos de investimento, sendo ainda a única leitura coerente com a centralidade e importância dos custodiantes no âmbito dos FIDC.

103. Em segundo lugar porque a Instrução CVM nº 531/2013, que passou a prever expressamente a possibilidade de contratação de terceiros e o consequente dever de fiscalização dos custodiantes nesses casos⁴⁸, foi publicada em 06.02.2013, poucos meses depois de o Banco Santander assumir a custódia do FIDC Multisetorial, em 16.11.2012.

104. Ressalto, ademais, que uma adequada supervisão das atividades de custódia atribuídas ao Trendbank era ainda mais importante no presente caso, à luz da estrutura do FIDC Multisetorial. Como visto, além de selecionar os direitos creditórios a serem adquiridos pelo Fundo e de figurar como fomentador das empresas que originavam os créditos, o Trendbank era ainda responsável pela guarda dos direitos creditórios e pela recepção e primeira análise de lastro. Esse acúmulo de funções originava inúmeras situações de conflito de interesses, o que veio a ser reconhecido expressamente na Instrução CVM nº 531/2013, que vedou a delegação de funções de custódia ao gestor. Como registrado no edital de audiência pública SDM nº 05/12, que deu origem à referida instrução:

“A Minuta propõe também (art. 38, § 6º) que o custodiante possa contratar, sem prejuízo de suas responsabilidades, prestadores de serviço para a verificação de lastro dos direitos creditórios e para guarda da documentação, vedando, não obstante, a contratação do originador, do cedente, do consultor especializado e do gestor ou partes a eles relacionadas (art. 38, §§ 7º e 8º). **A disposição busca impedir riscos advindos de conflito de interesses** quando uma das partes citadas exerce a atividade de guarda da documentação relativa aos direitos creditórios ou a de verificação desse lastro, **minimizando a ocorrência de fragilidades nas estruturas dos FIDC que possibilitem fraudes tais como a dupla cessão de direitos creditórios**” (grifei)

105. As limitações relatadas pelo Banco Santander quanto à possibilidade de alterar a distribuição das funções de custódia no Fundo, visto que essas haviam sido determinadas no regulamento aprovado pelos cotistas, são compreensíveis. Por outro lado, ciente dos conflitos de interesse que essa distribuição de funções provocava, esperava-se do Custodiante que exercesse uma fiscalização ainda mais próxima do Gestor, a fim de garantir que as atividades de custódia estavam sendo adequadamente desempenhadas.

⁴⁸ Nos termos do §9º do art. 38 da Instrução CVM nº 356/2001, adicionado com a reforma promovida pela Instrução CVM nº 531/2013, ao contratar prestadores de serviço, o custodiante deve possuir regras e procedimentos adequados que o permitam ter “*efetivo controle do custodiante sobre a movimentação da documentação relativa aos direitos creditórios e demais ativos integrantes da carteira do fundo sob guarda do prestador de serviço contratado*” e “*diligenciar o cumprimento, pelo prestador de serviço contratado, (...) [de suas atividades]*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

106. Sob essa lente, passo a analisar a conduta do Banco Santander.

107. Começo a análise pelos procedimentos de recebimento e análise da documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios (art. 38, I, da Instrução CVM nº 356/2001). Como visto acima, o regulamento do Fundo atribuía ao Trendbank a atividade de recepção e primeira verificação da documentação referente aos direitos creditórios adquiridos. Tais documentos eram examinados, novamente, em periodicidade trimestral, por prestador de serviço contratado pelo Banco Santander para esses fins, a EY.

108. Com relação à recepção e primeira verificação de lastro conduzidas pelo Trendbank, a defesa alega que “[a] *Instrução CVM no 356/01 vigente a época não instituiu o momento preciso em que deveriam ser realizados o recebimento e a análise da referida documentação pelo custodiante*”, de modo que “[a] *interpretação da norma e a prática de mercado da época, culminavam no entendimento de que tal verificação deveria ocorrer após a entrada do direito creditório na carteira do Fundo, não havendo qualquer previsão para que o custodiante tenha que fazer antes ou no momento da entrada do direito creditório no Fundo*”.

109. Em linha com os precedentes desta Autarquia⁴⁹, entendo que assiste razão à defesa ao argumentar que seria descabida a punição do Custodiante pelo fato de ter desempenhado a verificação de lastro apenas trimestralmente e não no momento do ingresso dos direitos creditórios no Fundo. De fato, o art. 38, I, da Instrução CVM nº 356/2001, em sua redação original, não indicava o momento em que tal verificação deveria ocorrer e, inclusive em função do previsto no art. 8º, §3º, III e IV, a prática de mercado era que tal procedimento fosse realizado trimestralmente⁵⁰.

110. Entretanto, ao analisar os procedimentos trimestrais de verificação de lastro

⁴⁹ Cf., PAS CVM nº RJ2015/13791, de relatoria do diretor Carlos Rebello, j. em 21.05.2019: “75. *Aproveito para ressaltar que, à época dos fatos, a regulamentação vigente não exigia da instituição custodiante a conferência da documentação comprobatória do lastro já no momento de cessão dos direitos creditórios, de modo que era justamente a verificação trimestral a ocasião para confrontar as informações constantes da base de dados do custodiante com os documentos que evidenciariam a existência de tais direitos creditórios e, por conseguinte, permitiriam atestar as características do crédito cedido ao fundo.*” (grifei)

⁵⁰ Conforme ressaltado no edital de audiência pública SDM nº 05/12, que deu origem à Instrução CVM nº 531/2013: “A esse respeito, a CVM identificou que a maior parte dos custodiantes de FIDC procede à análise da documentação trimestralmente em função de interpretação do comando existente no art. 8º, §3º, que trata dos demonstrativos trimestrais, em que o diretor ou sócio-gerente relata as atividades de verificação de lastro realizadas pelo custodiante ao longo do trimestre anterior. Ocorre que, não obstante a frequência trimestral do relatório, a CVM entende que a **nova abordagem** quanto ao momento e a frequência da verificação da documentação do lastro permitirá, por um lado, inibir o ingresso ou viabilizar a imediata substituição de direitos creditórios sem a respectiva documentação comprobatória e, por outro, garantir que, em fundos com carteira de direitos creditórios com prazo médio reduzido, haja maior controle sobre a efetiva propriedade dos ativos detidos pelo fundo” (grifei)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

desempenhados no presente caso, restou demonstrado que o Banco Santander falhou em seu dever de fiscalizar o prestador de serviço contratado. As provas reunidas pela acusação revelam uma postura passiva por parte do Custodiante ante as conclusões refletidas nos relatórios elaborados pela EY – que, desde 31.05.2013, já alertavam para a existência de documentos faltantes nas amostras analisadas. Nesse sentido, conforme observado pela acusação, consta nos relatórios de data base de:

- (i) 31.05.2013, que não foram localizadas 102 duplicatas e 133 notas fiscais, o que representa 26,5% e 34,6% da amostra, respectivamente⁵¹;
- (ii) 31.08.2013, que não foram apresentadas 35 duplicatas ou cheques e 267 notas fiscais ou contratos de prestação de serviço, o que representa 9,1% e 70% da amostra, respectivamente⁵²; e
- (iii) 30.11.2013, que a totalidade das duplicatas apresentadas não apresentava assinatura do sacado e número da nota fiscal correspondente, que não foram localizadas 270 duplicatas ou cheques (60,8% da amostra) e que não foi possível estabelecer uma relação entre as notas fiscais eletrônicas e os direitos creditórios⁵³.

111. Os percentuais de notas fiscais e contratos de prestação de serviço faltantes eram bastante significativos, a ponto de constar no último relatório de verificação de lastro que não teria sido apresentado nenhum documento comprobatório do lastro. O último relatório chegou a apontar, ainda, falhas na formalização das duplicatas analisadas, que não apresentavam assinatura do sacado.

112. Nesse cenário, esperava-se do Custodiante a imediata adoção de medidas a fim de identificar os motivos que justificariam as deficiências identificadas na documentação representativa do lastro, a fim de corrigi-las. Em sua defesa, porém, o Banco Santander não citou qualquer providência adotada, tendo afirmado, apenas, que teria contratado terceiro qualificado para desempenhar a atividade e que tal contratação “**constituiu sistema eficaz para proteção das atividades do Fundo, uma vez que foram os próprios relatórios elaborados que identificaram irregularidades nos direitos creditórios escolhidos pelo Trendbank Fomento, enquanto gestor do FIDC Trendbank**” (grifei)⁵⁴. A postura passiva do Custodiante fica bastante evidente, também, no relatório de verificação de lastro de 30.11.2013, que menciona que as pendências documentais

⁵¹ Doc. SEI 0257829.

⁵² Doc. SEI 0257834.

⁵³ Doc. SEI 0257457.

⁵⁴ Doc. SEI 0345756, p. 11.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

observadas no levantamento anterior, referente ao trimestre findo em 31.08.2013, não foram solucionadas⁵⁵.

113. Ora, a mera contratação de terceiro, desacompanhada da fiscalização de seu trabalho e da adoção de providências no sentido de investigar e corrigir as deficiências identificadas, é insuficiente para fins de cumprimento dos deveres atribuídos ao custodiante.

114. Ante o exposto, concluo que o Banco Santander descumpriu a regra do art. 38, I, da Instrução CVM nº 356/2001.

115. Quanto aos procedimentos de guarda da documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios (art. 38, IV, da Instrução CVM nº 356/2001), também me parece que a acusação reuniu provas robustas de que o Banco Santander teria falhado em seu dever de fiscalização.

116. Tanto os relatórios de verificação de lastro produzidos pela EY, quanto o relatório elaborado pela Brasil Plural (doc. SEI 0255680) apontavam que a falta de documentos comprobatórios do lastro dos direitos creditórios não era um problema pontual no Fundo, mas sim sistêmico e reiterado. Nesse sentido, a Brasil Plural registrou, em análise envolvendo a totalidade dos direitos creditórios integrantes da carteira do FIDC Multisetorial, que “[n]ão **há documentação comprobatória de lastro (contratos de prestação de serviços/venda de mercadorias e/ou notas fiscais) de nenhum Direito Creditório em carteira, de forma que consideramos como documentação passível de cobrança imediata aqueles Direitos Creditórios que apresentam Contrato de Cessão, Termo de Cessão e Duplicata**” (grifei).

117. Não surpreende, nesse sentido, que o Banco Santander tenha afirmado em sede de defesa que, ante a atribuição ao Trendbank da atividade de guarda nos termos do Regulamento do Fundo, não lhe caberia nenhuma providência em relação a essa atividade. Em suas palavras, “[a]o assumir a posição de custodiante, em 16.11.2012, o Santander já não possuía em seu escopo de trabalho a guarda de documentos”, de modo que “**não há de se falar em responsabilização do custodiante pelo o que deixou de fazer, uma vez que as atividades não desempenhadas pelo Santander estavam sendo exercidas por outros prestadores de serviço eleitos pelos próprios cotistas do FIDC**”⁵⁶.

118. Os argumentos revelam, mais uma vez, a postura inerte que o Banco Santander adotava à frente da custódia do FIDC Multisetorial, que é incompatível com a de um *gatekeeper* tão

⁵⁵ “Em relação às pendências reportadas em nosso relatório data base 31 de agosto de 2013, as seguintes limitações continuam verdadeiras: (1) Não foi disponibilizado o cheque ou duplicata para os itens listados abaixo: (...) (2) Até a emissão do Relatório não foi possível avaliar as notas fiscais para os itens demonstrados abaixo, uma vez que não foi possível estabelecer a relação entre as notas fiscais eletrônicas (NFe) pelos links de acesso disponibilizado pelo administrador e as duplicatas/cheques. (...) (3) Até a emissão do Relatório não identificamos a assinatura do sacado nas duplicatas apresentadas e número de nota fiscal correspondente: (...)” (Doc. SEI 0257457, pp. 17 e ss.)

⁵⁶ Doc. SEI 0345756, p. 17-19.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

importante como o custodiante nos FIDC. Ciente da falta de documentos apontados nos relatórios da EY, esperava-se do Custodiante que tivesse adotado medidas no sentido de obter a documentação faltante, assegurando-se que a atividade de guarda estava sendo adequadamente executada pelo terceiro contratado para a função, o que não se verificou no presente caso.

119. Diante disso, concluo também ter restado caracterizada a infração pelo Banco Santander ao art. 38, IV, da Instrução CVM nº 356/2001.

III.B. Liquidação física e financeira dos direitos creditórios

120. Com relação à suposta violação ao art. 38, III, da Instrução CVM nº 356/2001, a área técnica afirma que o Banco Santander teria falhado na liquidação física e financeira das operações do FIDC Multisetorial.

121. Em relação à liquidação física, a área técnica argumentou que *“a documentação referente ao lastro dos direitos creditórios adquiridos pelo FIDC TRENDBANK MULTISETORIAL ficava sob a guarda do TRENDBANK FOMENTO, ou seja, o BANCO SANTANDER, na qualidade de custodiante, não participava da liquidação física das operações nas quais eram adquiridos os direitos creditórios para a carteira do Fundo”* (grifei). Quanto à liquidação financeira, a SIN apurou que *“em que pese o BANCO SANTANDER possuir acesso aos termos de cessão do Sistema Comprova, como exposto no Relatório de Inspeção (0253092), efetuava liquidações financeiras em favor do TRENDBANK FOMENTO, contrariando os termos de cessão assinados eletronicamente, com base em cópias digitais de termos de cessão físicos não assinados pelos cedentes”* (grifei).

122. As provas reunidas nos autos demonstram, no meu entendimento, que o Banco Santander não desempenhou adequadamente a liquidação dos direitos creditórios.

123. Primeiro, porque o próprio acusado confessa que não executava a liquidação física das operações, uma vez que não possuía a guarda dos documentos referentes aos direitos creditórios:

*“Conforme acima exposto, o Trendbank Fomento era o responsável pela guarda física dos documentos referentes aos direitos creditórios adquiridos pelo FIDC Trendbank, sendo tal obrigação prevista por regulamento aprovado pelo administrador do fundo, pelos seus cotistas e pela própria CVM. Por não possuir as vias físicas dos documentos referentes aos direitos creditórios adquiridos, o Santander não poderia realizar a liquidação física, devendo tal atribuição ser realizada pelo próprio Trendbank Fomento”*⁵⁷.

124. O fato de a guarda da documentação ser atribuída ao Trendbank não justifica a não realização, pelo Custodiante, da liquidação física das operações. A liquidação física corresponde aos procedimentos voltados a refletir, na carteira do fundo e demais documentos pertinentes, os

⁵⁷ Doc. SEI 0345756, p. 20.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

eventos de entrada e saída de recursos associados à liquidação financeira das operações. Assim, uma vez que o fundo realize o pagamento do preço de cessão de determinado direito creditório, a liquidação física da operação refere-se ao processo de registro de tal título na carteira e guarda da documentação correspondente. Do mesmo modo, ao receber o valor do crédito cedido, deve o custodiante proceder à “baixa” do título da carteira.

125. É possível que a liquidação física das operações seja desempenhada pelo custodiante sem que este exerça, diretamente, a atividade de guarda dos direitos creditórios, desde que institua procedimentos que o permitam ter um controle atualizado sobre os títulos que integram a carteira e os seus documentos comprobatórios. Com efeito, a Instrução CVM nº 356/2001 atualmente admite a delegação pelo custodiante da atividade de guarda de documentos, mas não da liquidação física e financeira, reconhecendo que o fato de a guarda ser exercida por terceiro não impede que o custodiante realize a liquidação.

126. Quanto à liquidação financeira, entendo que também foram demonstradas falhas nos procedimentos adotados pelo Custodiante.

127. Como já mencionado acima, a SIN constatou que determinados direitos creditórios possuíam dois termos de cessão (um físico e um eletrônico), que continham disposições contraditórias. Os termos de cessão eletrônicos, assinados pela administradora do FIDC Multisetorial e pelos cedentes, determinavam que o pagamento do preço de cessão fosse realizado aos cedentes. Os termos de cessão físicos, por sua vez, assinados apenas pela administradora do Fundo, previam que o referido pagamento poderia ser feito ao Trendbank.

128. Em inspeção realizada, a SFI verificou que parte dos pagamentos referentes ao preço de cessão foi realizada ao Gestor, conforme previsto nos termos físicos não assinados. No total, teriam sido transferidos ao Trendbank R\$ 325.435.092,87, de acordo com as apurações da área técnica.

129. É parte essencial do trabalho do custodiante conferir, no momento de realizar a liquidação financeira das operações, o destinatário dos recursos. Em situações normais, o que se esperaria é que o destinatário do preço de cessão fosse o cedente dos títulos – afinal, tal valor corresponde à contraprestação devida pela cessão do crédito. No caso em questão, diferentemente, o custodiante teria recebido do administrador do Fundo ordens de transferência dos recursos diretamente ao Gestor.

130. Em tal situação, me parece que caberia ao Custodiante obter a documentação que supostamente embasaria a transferência de recursos diretamente ao Trendbank e avaliar se tais documentos seriam de fato suficientes para autorizar o processamento da transação nesses termos.

131. Não foi isso, porém, que se verificou no caso. Em sua defesa, o Banco Santander afirma



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

que simplesmente acatava as ordens de transferência de recursos ao Gestor passada pelo administrador, que vinham acompanhadas por “*aditamentos dos termos de cessão originais, [que], em decorrência da natureza dinâmica dos direitos creditórios que compunham a carteira do FIDC Trendbank, nem sempre se encontravam assinados*”.

132. Os aditamentos dos termos de cessão referidos pelo Custodiante, porém, claramente não são documentos hábeis a autorizar a transferência de recursos ao Gestor. Primeiro porque, como apontado pela acusação, tais documentos sequer estavam assinados pelos cedentes, de modo que não produziram qualquer efeito perante os últimos, que poderiam, inclusive, alegar que não receberam os recursos e exigir que o Fundo realizasse, novamente, o pagamento do preço acordado, em cumprimento ao contrato de cessão assinado. Segundo porque a ordem de pagamento prevista em tais termos era incoerente com o previsto nos termos de cessão eletrônicos, estes sim assinados pelos cedentes e que, portanto, deveriam prevalecer.

133. Ao acatar sem qualquer questionamento a ordem de transferência de recursos ao Gestor, sem documentação comprobatória minimamente suficiente, restou claramente comprovada a negligência do Banco Santander na condução da atividade de liquidação. Mais uma vez, a postura do Custodiante na condução de suas atividades foi totalmente passiva e incoerente com o que se espera de um prestador de serviço de tamanha importância na estrutura dos FIDC. Se tivesse agido de forma diligente no presente caso, teria certamente dificultado – ou até mesmo impedido – a consecução da fraude pelo Trendbank, que, como visto acima, se valia das fragilidades no procedimento de liquidação dos direitos creditórios para desviar recursos do Fundo para seu próprio patrimônio.

134. Pelos motivos expostos, entendo ter restado configurada a violação pelo Banco Santander da regra do art. 38, III, da Instrução CVM nº 356/2001.

VI. ATUAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

135. O Banco Finaxis e a Planner atuaram como administradores do FIDC Multisetorial e foram acusados, em conjunto com os seus respectivos diretores responsáveis, por terem falhado no dever de fiscalizar as atividades desempenhadas pelo Gestor e pelo Custodiante, em infração ao art. 65, XV, da Instrução CVM nº 409/2004. O Banco Finaxis atuou à frente da administração do Fundo entre 04.09.2012 e 04.04.2013, quando foi substituído pela Planner, que permaneceu na função até 20.07.2015.

136. Antes de passar às supostas irregularidades identificadas pela área técnica na conduta de cada um dos acusados, vale trazer algumas observações gerais sobre os deveres e responsabilidades dos administradores fiduciários nos FIDC, para melhor compreensão do papel



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

que se espera desses prestadores de serviço.

137. Assim como os custodiantes, os administradores são figuras centrais na estrutura dos FIDC. As suas atribuições estão ligadas, principalmente, a atividades de natureza operacional essenciais ao adequado funcionamento dos fundos de investimento, como a manutenção atualizada da documentação pertinente ao fundo, a elaboração e o envio à CVM e aos cotistas dos documentos periódicos e eventuais exigidos pela regulamentação e a representação formal do veículo.

138. Os administradores fiduciários são responsáveis, ainda, conforme redação da Instrução CVM nº 356/2001, vigente à época dos fatos, pela contratação dos demais prestadores de serviço do FIDC, entre eles o gestor e o custodiante⁵⁸. Essa contratação, como já referido acima, se revela bastante usual e benéfica, uma vez que permite a especialização de funções e propicia o estabelecimento de um sistema de fiscalização e controles mútuos.

139. Com a contratação de prestadores de serviço, porém, o administrador não se desincumbe de suas responsabilidades, ficando responsável por fiscalizar as atividades desenvolvidas pelo terceiro.

140. Os contornos e limites desse dever de fiscalizar constituem tema complexo, que requer uma análise individualizada e casuística. De todo modo, este Colegiado já teve oportunidade de destacar algumas noções que devem guiar o julgador na avaliação da adequação das medidas adotadas pelo administrador para se desincumbir de seu dever de fiscalizar.

141. Primeiro, a CVM reconhece que não é exigido dos administradores que refaçam as atividades dos prestadores de serviço contratados. Tal exigência, além de impraticável e ineficiente, não se coadunaria com a natureza da obrigação de supervisão do administrador, que é de meio e não de resultado.

142. O Colegiado entende, nessa linha, que o dever que o administrador assume é de emprego dos melhores esforços no desempenho de suas funções, não se lhe estendendo responsabilidade caso comprove que estabeleceu rotinas e procedimentos de fiscalização eficientes e que reagiu de maneira satisfatória diante de sinais de alerta identificados. Caso demonstrado que havia procedimentos adequados e suficientes, ainda que o prestador de serviço contratado tenha

⁵⁸ Vale destacar que está em discussão atualmente na CVM a edição de resolução que substituirá as Instruções CVM nº 555/2014 e a 356/2001, introduzindo alterações no regime dos fundos de investimento, a fim de modernizá-lo e adaptá-lo às mudanças da Lei nº 13.874/2019. Dentre as mudanças propostas, destaca-se a divisão do “*protagonismo do fundo (...) entre o administrador fiduciário e o gestor da carteira de ativos, que passam a ser denominados, em conjunto, como prestadores de serviço essenciais*”, de modo que parte das atribuições de contratação de prestadores de serviço migrará para a competência do gestor.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

incorrido em irregularidade, não haverá de se cogitar a responsabilização do administrador. Como bem explicado pelo diretor Pablo Renteria, em voto divergente vencedor apresentado no âmbito do PAS CVM nº RJ2013/5456⁵⁹:

“Entendo, diferentemente, que **o dever de fiscalização** que compete ao administrador de fundos e ao seu diretor responsável constitui **obrigação de meios**, em virtude da qual aqueles se comprometem a empregar os seus melhores esforços na supervisão dos serviços prestados por terceirizados. Nesse sentido, estão obrigados a **estabelecer rotinas efetivas de fiscalização e a avaliar, regularmente, a eficácia desses procedimentos**, com vista a corrigir falhas eventuais e introduzir aperfeiçoamentos necessários.” (grifei)

143. É evidente que a identificação de falhas graves e generalizadas nas atividades conduzidas pelo terceiro contratado é um indício importante que deve ser considerado pelo julgador na análise da responsabilidade do administrador, visto que, em casos extremos, o que se esperaria era que rotinas de fiscalização eficientes fossem capazes de identificar as irregularidades⁶⁰.

144. É o que ocorre neste caso. O presente PAS trata de um esquema fraudulento estruturado e conduzido pelo Gestor, que desviou milhões de reais dos cotistas – parte substancial da carteira do FIDC Multisetorial. A dimensão do ocorrido, por si só, é um indício em desfavor de ambos os administradores, pois é esperado de prestadores de serviço atuando com um grau de diligência adequado que identifiquem sinais da ocorrência de fraudes tão grosseiras, como a existência de diversos direitos creditórios integrantes da carteira do Fundo cedidos por empresas de fachada.

145. Do mesmo modo, assim como afirmado em relação ao Custodiante, causa estranheza que os administradores não tenham suspeitado do recebimento pelo Trendbank de parte significativa dos recursos que deveriam ser destinados aos cedentes. Até porque, há evidências nos autos de que eram o Banco Finaxis e a Planner que enviavam e-mails autorizando a liquidação financeira dos títulos adquiridos pelo Fundo em favor do Gestor⁶¹.

146. Reconheço que a SIN não chegou a imputar responsabilidade aos administradores em relação à sua atuação na atividade de liquidação financeira, de modo que não se poderia cogitar sua condenação com fundamento nesse aspecto. Com efeito, em sede de processo administrativo sancionador, cabe ao julgador analisar o caso sob a ótica e nos limites postos no termo de acusação,

⁵⁹ J. em 20.10.2015, de relatoria do diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

⁶⁰ Como ressaltado pelo diretor relator Gustavo Borba no âmbito do PAS CVM nº 07/2012, j. 07.03.2017: “*Entretanto, por mais que, em meu entendimento, a negligência contumaz das gestoras pudesse ser considerada como um indício para se entender pela falta de fiscalização por parte da administradora, não me parece que se possa concluir, exclusivamente com base nesse elemento, que a Quality Corretora transgrediu o seu dever de fiscalização, sem maiores diligências sobre a efetiva atuação dessa administradora ou mesmo uma análise mais aprofundada de sua participação no caso*” (grifei). Cf., no mesmo sentido, o divergente vencedor do diretor Pablo Renteria no âmbito do PAS CVM nº RJ2013/5456, j. em 10.10.2015.

⁶¹ Doc. SEI 0345756, pp. 31 e ss.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

sob pena de desrespeitar o princípio do contraditório⁶² e a necessária segregação entre, de um lado, as funções investigativa e acusatória e, de outro, a função julgadora⁶³.

147. De todo modo, conquanto o Colegiado não possa inaugurar nova linha de acusação que abranja elementos não analisados pela área técnica, uma vez formulada a acusação, o julgador deve sopesar todos os elementos probatórios relativos à conduta supostamente delitiva, não lhe sendo permitido examinar os fatos selecionados na peça acusatória de maneira descontextualizada.

148. Nessa perspectiva e tendo em vista, ainda, que a apreciação da conduta do administrador deve sempre considerar as medidas adotadas em cumprimento ao seu dever de diligência, nunca se limitando à mera análise das falhas praticadas por terceiros nas atividades sob sua supervisão, passo a analisar a conduta do Banco Finaxis e da Planner.

IV.A. Banco Finaxis e Edilberto Pereira

149. O Banco Finaxis foi administrador do FIDC Multisetorial entre 04.09.2012 a 04.04.2013. Edilberto Pereira foi o respectivo diretor responsável durante o mesmo período - correspondente a 7 meses.

150. Segundo a Acusação, o Banco Finaxis não fiscalizou de maneira diligente os demais prestadores de serviço do Fundo, o que teria contribuído para a ocorrência de irregularidades na gestão do Trendbank. Nesse sentido, a SIN entende que o Banco Finaxis deveria adotar “*não apenas as medidas necessárias para corrigir as distorções decorrentes das fragilidades estruturais do fundo, como também, muito antes disso, rotinas preventivas que possibilitassem identificar e mitigar os riscos advindos dessas fragilidades*” - o que não teria ocorrido.

151. Assim, para sustentar as imputações, foram trazidos diversos elementos que, em tese, comprovariam que o Banco Finaxis (i) não instituiu rotinas preventivas para monitorar as atividades dos demais prestadores de serviço do fundo e (ii) ficou inerte diante de sinais de alerta (*red flags*).

152. Tais elementos serão analisados individualmente a seguir. Contudo, desde logo antecipo minha conclusão de que eles são suficientes para a condenação do Banco Finaxis e de seu diretor

⁶² Excepcionalmente, é dado ao Colegiado determinar nova definição jurídica dos fatos, conforme previsto no art. 47 da Resolução CVM nº 45/2021. Neste caso, os acusados afetados pela nova definição terão a oportunidade de aditar suas defesas, e será possível requerer a produção de provas adicionais.

⁶³ Cf., PAS CVM nº 19957.005983/2019-18, de relatoria do Presidente Marcelo Barbosa, j. em 10.08.2021; PAS CVM nº RJ2019/9263, de relatoria do Presidente Marcelo Barbosa, j. em 17.11.2020; PAS CVM nº RJ2017/5779, de relatoria do Presidente Marcelo Barbosa, j. em 10.03.2020; PAS CVM nº 19957.011774/2007-41, de relatoria do Presidente Marcelo Barbosa, j. em 17.12.2019; PAS CVM nº 19957.004737/2017-87, de relatoria do Presidente Marcelo Barbosa, j. em 22.10.2019; PAS CVM nº RJ2013/6635, de relatoria da diretora Luciana Dias, j. em 26.05.2015; e PA CVM nº SP 2011-302 e 2011-303, de relatoria da diretora Luciana Dias, j. em 24.06.2014.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

responsável. Isso porque, quando analisados em conjunto, demonstram que o administrador não empreendeu esforços adequados e suficientes, diante de suas responsabilidades, para verificar se as atividades exercidas pelos demais prestadores de serviço seguiam procedimentos hígidos.

153. Primeiro, a Acusação entende que o Banco Finaxis deveria ter agido para solucionar os problemas estruturais do fundo, *i.e.*, a concentração de diversas atribuições do Trendbank, inclusive a guarda de documentos. Entende, ainda, que isso poderia ser feito por meio da convocação de uma assembleia geral para alterar os artigos do Regulamento que permitiam a concentração de papéis pelo Trendbank.

154. Neste ponto, discordo da Acusação. O exposto nos itens 87 a 95 deste voto, na seção que trata da atuação do Santander como custodiante, também é aplicável para avaliar a conduta do Banco Finaxis. A Instrução CVM nº 356/2001 – com a redação vigente à época – não vedava a delegação dos serviços de guarda dos documentos referentes aos direitos creditórios, tampouco que o gestor assumisse tal função. Ademais, essa estrutura havia sido aprovada pelos cotistas do fundo. Ou seja, não é razoável afirmar que o administrador não agiu com diligência por não tomar providências para alterar algo que não era irregular e que havia sido aprovado pelos cotistas.

155. No tocante às supostas falhas no estabelecimento de rotinas preventivas que possibilitassem mitigar os riscos decorrentes da estrutura do FIDC Multisetorial, minha conclusão é distinta. O entendimento da Acusação, ao qual me alinho, é que existiam indicativos de que o monitoramento dos demais prestadores de serviço do Fundo deveria ser mais intenso e que isso não foi feito pelo Finaxis. Nesse sentido, destacam-se:

- (i) O fato de que Banco Finaxis não incluiu no relatório trimestral do Fundo referente ao primeiro trimestre de 2013 informações sobre “*os procedimentos de verificação de lastro por amostragem adotados pelo custodiante, incluindo a metodologia para seleção da amostra verificada no período e os correspondentes resultados*”, contrariando a exigência dos incisos III e IV do parágrafo 3º do artigo 8º da Instrução CVM nº 356/2001.
- (ii) A EY, contratada pelo Santander para executar os serviços de verificação de lastro, não analisava existência de aceite do sacado nas duplicatas. No entendimento da SIN, faria parte da atuação diligente do administrador conhecer os métodos adotados para tais verificações e incluir tal análise no escopo do trabalho⁶⁴. A não inclusão seria uma evidência de que o Banco Finaxis não supervisionava adequadamente os prestadores de

⁶⁴ Cf. item 263 do Termo de Acusação: “*Mas seria sim reflexo direto do exercício de seus deveres fiduciários se assegurarem de quais eram os procedimentos adotados pela Ernst & Young como contratada, e de que tal verificação da existência do aceite não compunha o escopo da fiscalização, com a subsequente exigência à contratada de que tal diligência fosse incluída no escopo do serviço.*”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

serviço contratados.

- (iii) Durante a gestão do Banco Finaxis, o Fundo adquiriu créditos de cedentes em recuperação judicial, o que seria incompatível com previsto no artigo 12, parágrafo 2º do Regulamento⁶⁵.
- (iv) O Finaxis apenas comunicou o COAF sobre as operações com suspeita de duplicata sem lastro após deixar a administração do Fundo.

156. Os itens ‘i’ e ‘ii’ em conjunto atestam que o Banco Finaxis deveria ter dedicado maior cuidado e atenção à atividade de verificação do lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira do Fundo.

157. Com relação ao item ‘i’, entendo que o fato de o Banco Finaxis não ter indicado, nos demonstrativos trimestrais, a metodologia adotada para a verificação de lastro, isoladamente, não permite concluir que o administrador simplesmente fechava os olhos para essas atividades e “*confiava cegamente*” nos contratados. Trata-se, a princípio, de um descumprimento formal dos comandos dos incisos III e IV do parágrafo 3º do artigo 8º da Instrução CVM nº 356/2001. Contudo, o fato de a informação não constar no demonstrativo é sim um indício de que o administrador não atentava à metodologia e, por isso, sequer se preocupou em reproduzi-la em documento obrigatório.

158. Com relação ao item ‘ii’, destaco inicialmente que, conforme já decidido por este Colegiado⁶⁶, os administradores estão autorizados a confiar em agentes externos e profissionais contratados, desde que analisem criticamente as informações recebidas e reajam diante de sinais de alerta, o que não parece ter ocorrido neste caso.

159. É incontroverso que a metodologia adotada pela EY para verificação de lastro não incluía a análise da existência de aceite do sacado nas duplicatas. É verdade que se a duplicata possuir lastro e isso puder ser demonstrado, haverá fundamento jurídico para efetuar a cobrança, conforme reconhecido pela própria Acusação⁶⁷. Contudo, o aceite do sacado é um requisito legal, relevante

⁶⁵ “Artigo 12: (...) Parágrafo 2º: O FUNDO não aplicará seus recursos em Direitos Creditórios não-performados, nos termos do conceito previsto na Instrução CVM nº 444, de 08 de dezembro de 2006”.

⁶⁶ Cf. Manifestação de Voto da Diretora Flávia Perlingeiro, no âmbito do PAS nº 19957.010193/2019-54, j. em 21.03.2022: “Sem embargo, o direito de confiar em informações fornecidas por terceiros (*right to rely on others*) não é absoluto. Como já asseverei em outra oportunidade, os administradores têm o direito de confiar nas informações fornecidas por subordinados e outros profissionais especializados, mas isso não os exime de analisar criticamente essas informações e avaliar a necessidade de complementação, notadamente quando se esteja diante de significativos sinais de alerta. Do contrário, o administrador se transformaria, em última instância, em mero chancelador de análises conduzidas ou decisões tomadas por terceiros, o que contrariaria a própria natureza do cargo.”

⁶⁷ Cf. Item 25 do Termo de Acusação: “Cumpra esclarecer que duplicatas sem aceite podem ser executadas, desde que estejam acompanhadas de outras provas eficazes bastante para demonstrar a entrega e o recebimento da respectiva mercadoria ou da prestação do serviço de forma alternativa”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

para a formalização do título e que viabiliza sua cobrança com menores custos, já que reduz significativamente a margem para questionamentos do sacado e, conseqüentemente, reduz a probabilidade de se recorrer a medida judicial para realizar a cobrança.

160. Portanto, concordo que a verificação de aceite do sacado era um aspecto relevante do procedimento de verificação de lastro e sua ausência nas análises da EY deveriam ter chamado a atenção do Banco Finaxis. Tal falha na metodologia, somada ao fato de que ela foi indicada nos demonstrativos trimestrais, revela negligência do Banco Finaxis em relação a questão de relevância para o Fundo, especialmente considerando que sua carteira era composta predominantemente por duplicatas.

161. Com relação ao item ‘iii’, também entendo que assiste razão à Acusação.

162. O Regulamento do FIDC Multisetorial vedava a aquisição de créditos “*não-performados, nos termos do conceito previsto na Instrução CVM nº 444*”. Ocorre que a Instrução CVM nº 444/2006 não define a expressão “*não-performados*”.

163. Diante disso, duas interpretações se mostram possíveis. A primeira, da Acusação, é que o Regulamento na verdade estaria se referindo a direitos creditórios “*não padronizados*”, o que incluiria direitos creditórios originados de empresas em recuperação judicial, conforme artigo 1º, § 1º, inciso V da Instrução CVM nº 444/2006⁶⁸. A outra, da defesa, é que a referência seria a direitos creditórios não-performados, que conforme precedente deste Colegiado, podem ser conceituados da seguinte forma:

“Os FIDC são, na forma da Instrução CVM 356/01, condomínios que têm por objeto direitos creditórios. A regulamentação refere-se a direitos creditórios, e não a créditos, porque frequentemente os FIDC formam-se com a finalidade de adquirir créditos futuros, ainda não constituídos. Assim, são captados recursos dos condôminos (cotistas), sendo tais recursos destinados, pelo administrador, ao longo do período de existência do FIDC, a aquisição de créditos que vão sendo constituídos (e quitados) durante aquele período.

Tais créditos futuros, por sua vez, podem representar (e frequentemente representam), quando de sua cessão para o fundo, a contraprestação pela entrega futura de produtos ou serviços. Tais créditos são normalmente denominados de não performados, em oposição aqueles (performados) em que já existe uma obrigação de pagamento por parte do devedor desvinculada de qualquer conduta do credor.”⁶⁹

164. De todo modo, ainda que acolha o argumento da defesa, é necessário determinar se os créditos adquiridos pelo FIDC Multisetorial – cujos cedentes estavam em recuperação judicial – eram direitos creditórios não padronizados. Isso porque, independentemente da previsão constante

⁶⁸ “Art. 1º A presente Instrução dispõe sobre a constituição e o funcionamento dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados – FIDC-NP. (...) §1º Para efeito do disposto nesta Instrução, considera-se Não Padronizado o FIDC cuja política de investimento permita a realização de aplicações, em quaisquer percentuais de seu patrimônio líquido, em direitos creditórios: (...) V – originados de empresas em processo de recuperação judicial ou extrajudicial;”

⁶⁹ Cf. Voto do Presidente Marcelo Trindade no Processo CVM nº RJ2004/6913, d. 04.10.2005.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

do regulamento, fato é que o Fundo era um FIDC padronizado, e, portanto, não poderia adquirir créditos elegíveis apenas a FIDC não padronizados, indicados no art. 1º, §1º da Instrução CVM nº 444/2006.

165. Sendo assim, para analisar este ponto, deve-se compreender o significado de “*direitos creditórios originados de empresas em processo de recuperação judicial ou extrajudicial*”. Isto é, a Instrução CVM nº 444/2006 refere-se a créditos cujos devedores ou originadores⁷⁰ estejam em processos de recuperação judicial ou extrajudicial? Ou ambos?

166. Posteriormente aos fatos objeto deste PAS, essa questão foi levada ao Colegiado em duas ocasiões⁷¹. Então, foi fixado o entendimento de que devem ser considerados direitos creditórios elegíveis apenas a FIDCs não padronizados: (i) aqueles em que o devedor ou coobrigado for sociedade empresária em recuperação judicial ou extrajudicial e, ainda, (ii) os direitos creditórios cedidos por sociedade empresária em recuperação judicial ou extrajudicial em que haja coobrigação do cedente (*cessão pro solvendo*). Tal entendimento foi refletido na Audiência Pública SDM 08/2020 que pretende reformar, também, as regras aplicáveis aos FIDC.

167. Sendo assim, à época dos fatos objeto deste PAS, entendo que a redação da norma não permitia que os regulados simplesmente conferissem ao comando uma interpretação restritiva, isto é, de que a Instrução CVM nº 444/2006 buscava abarcar apenas créditos cujos devedores (sacados) enfrentassem processos de insolvência, não os cedentes. Especialmente porque, o conceito de “*originador*” remete ao “*credor originário*” do direito creditório transmitido ao fundo, que no caso do FIDC Multisetorial eram, em muitos casos, os próprios cedentes. Sendo assim, entendo que

⁷⁰ “O FIDC funciona, assim, na maior parte das vezes, como uma entidade destinada à realização de operações semelhantes ao desconto bancário de títulos: os recursos são destinados ao fundo e utilizados pelo administrador para adquirir créditos dos cedentes (que podem ou não ser os credores originários, ou originadores), créditos esses que serão posteriormente pagos pelos devedores, lucrando o FIDC (e portanto os condôminos-cotistas) com a diferença entre a taxa de desconto aplicada na aquisição do crédito, e o custo do dinheiro no mesmo período. (...) Nos FIDC, ao contrário, a análise de crédito é realizada tomando em consideração o desempenho histórico de pagamento do conjunto de créditos semelhantes àqueles que serão cedidos ao fundo, ou a capacidade de pagamento dos devedores, no caso de um FIDC que concentre sua alocação de recursos na aquisição de créditos contra um pequeno número de devedores. É isto que permite, freqüentemente, que as agências classificadoras de risco confirmem um rating melhor a um FIDC do que o que confeririam ao originador dos créditos: a análise que se faz não é do risco de crédito do cedente, mas sim dos cessionários, ou do conjunto da carteira. Por isto elementos como diversificação de devedores, volume e valor unitário dos créditos são relevantes para a classificação do risco de um FIDC, na medida em que quanto maior a diversificação e o volume, e menor o valor unitário, menor será a probabilidade de não pagamento, e menor será o impacto de eventuais não pagamentos no total da carteira do FIDC. Cabe mencionar, ainda, que independentemente da maior ou menor dispersão dos devedores, a agência qualificadora de risco também deve examinar, dentro da estrutura dos FIDC, a capacidade de geração dos créditos e os critérios de análise de crédito utilizados pelo originador.” (Voto do Presidente Marcelo Trindade no Processo CVM nº RJ2004/6913, d. 04.10.2005 – grifei)

⁷¹ Cf. Processos CVM nº RJ2012/13061 e RJ2014/5041, d. 23.06.2015 e Processo CVM nº 19957.004284/2016-16, d. 06.09.2016.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

administradores diligentes deveriam, ao menos, ter procedimentos que avaliassem os riscos de aquisição de créditos cedidos por empresas em recuperação judicial.

168. Com relação ao item ‘iv’, concordo com a Acusação que o fato de o Banco Finaxis ter comunicado o COAF sobre as operações suspeitas apenas após deixar seu cargo é um ponto de atenção e não configura uma providência adotada em cumprimento aos seus deveres.

169. De toda forma, não há, nos autos, informações suficientes para estabelecer nexo entre o momento em que a comunicação ocorreu e a alegada falta de diligência do administrador. Isto é: o simples fato de a comunicação ao COAF ter ocorrido após o Banco Finaxis deixar a administração do fundo não significa, *ipso facto*, que tenha sido negligente com suas atribuições, embora também não seja um sinal um indicador de diligência.

170. Feitas essas considerações, registro que também concordo com a Acusação no sentido de que a estrutura do Trendbank facilitava a materialização de conflitos de interesse e que isso exigia uma atuação ainda mais cuidadosa do administrador.

171. Ainda assim, reconheço que a defesa trouxe elementos que pesam em favor do Banco Finaxis os quais, embora não sejam suficientes para afastar o conjunto de evidências trazido pela Acusação, devem ser devidamente considerados para fins de dosimetria.

172. São eles: (i) o curto período em que o Banco Finaxis permaneceu à frente do fundo, que de fato dificulta que todos os aspectos relacionados à administração do fundo fossem plenamente resolvidos e aperfeiçoados e; (ii) as medidas adotadas pelo administrador que buscavam melhorar as práticas operacionais adotadas pelo FIDC Multisetorial. Dentre tais medidas, três merecem especial destaque.

173. Primeira, a instalação do Sistema Comprova para a digitalização dos documentos referentes às cessões efetuadas ao FIDC. O movimento para a migração dos documentos que permitam a conferência digital é medida relevante, já que reduz a possibilidade de fraudes. De todo modo, neste caso, pouco adiantou a instalação do sistema, haja vista que o administrador continuou permitindo os pagamentos com base em documentos físicos que divergiam das versões digitais das duplicatas, conforme exposto acima no item 51 deste voto.

174. Segunda, a modificação da política de PDD do FIDC Multisetorial para torna-la mais rigorosa, que resultou em um aumento significativo dos valores que tiveram de ser provisionados pelo fundo, levando inclusive à necessidade de aportes por parte do Trendbank que era o cotista subordinado do Fundo para manter a estrutura de capital adequada. Isso fica claro a partir dos Relatórios elaborados pela Austing Rating:

“(…) Importante destacar que, o Banco Petra S.A. (Administrador anterior do Fundo), como



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

responsável direto pela constituição de provisões no ambiente do Fundo entre até o final de mar/13, passou a basear-se, a partir de dez/12, em metodologia própria de provisionamento, a qual diferia daquela que vinha sendo aplicada e do que vem sendo mais comumente aplicado nos Fundos com o mesmo tipo de ativo subjacente (basicamente referenciada na Resolução 2.682 do Bacen). A metodologia do Banco Petra incorporava critérios mais rigorosos, como, por exemplo, um prazo mais curto para a constituição de provisão de créditos vencidos (16 a 45 dias, ou seja, os créditos vencidos por mais de 45 dias vinham sendo provisionados em 100%). O que afetou consideravelmente o nível de provisões e passou a exigir a recomposição do capital subordinado do Fundo. O volume de provisões saiu de R\$ 103 milhões (2.9% do PL), em 14 de dezembro de 2012 para R\$ 21,8 milhões (6.2% do PL) em 31 de março de 2013.”⁷²

175. Terceira, o bloqueio prévio de determinados cedentes, por meio do qual se passou a exigir pedido e análise prévia para que os créditos por eles oferecidos pudessem integrar a carteira do Fundo – incluindo alguns cedentes “suspeitos” tratados neste termo de Acusação (ex. Rock Star e Mucla). Contudo, a defesa apresentou apenas e-mails que não demonstram se tal bloqueio efetivamente era capaz de evitar que esses cedentes fizessem negócios fraudulentos com o FIDC Multisetorial. Isto é: as mensagens apenas indicam que operações com tais cedentes exigiriam pedidos de autorização formulados diretamente ao administrador, sem maiores detalhes sobre a real higidez do controle após a efetuação das solicitações⁷³.

176. Quanto à responsabilidade de Edilberto Pereira, lembro que o diretor responsável tem a atribuição de assegurar, em nome da pessoa jurídica, que as normas aplicáveis sejam por ela observadas⁷⁴. Considerando que as infrações comprovadas neste PAS estão direta e intrinsecamente ligadas às atribuições de Edilberto Pereira como diretor responsável pela administração de FIDC do Banco Finaxis e que as medidas apontadas pelo acusado em sua defesa são as mesmas trazidas pelo próprio Banco Finaxis, me parece que o acusado, tal como a própria instituição, não agiu com a diligência adequada no presente caso.

177. Por isso, considero que Edilberto Pereira também deve ser responsabilizado no âmbito deste PAS.

178. Sendo assim, entendo que a Acusação reuniu elementos para a condenação do Banco Finaxis e de Edilberto Pereira.

IV.B. Planner e Carlos Arnaldo Borges de Souza

⁷² Doc. SEI 0345733 p.138.

⁷³ Doc. SEI 0345768, pp.93-95.

⁷⁴ A esse respeito, cf. o PAS CVM nº RJ2010/9129, de relatoria do diretor Otavio Yazbek, j. em 09.08.2011: “A lógica de se estabelecer focos de responsabilização – diretores responsáveis por atividades específicas – é a de criar não apenas centros de imputação de responsabilidades, de modo que estas não fiquem sempre diluídas na pessoa jurídica, mas também a de, com isso, criar estímulos para a conduta diligente – ou protetiva – dos administradores designados para aquelas funções”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

179. Preliminarmente, a Planner e o seu diretor responsável alegam que o termo de acusação “*está permeado de pré-julgamentos e ilações que extrapolam em muito sua função de delimitar a acusação*”⁷⁵, apontando, nesse sentido, trecho em que a área técnica afirma que “*o BANCO SANTANDER, na qualidade de Custodiante, e o BANCO FINAXIS e a PLANNER, na qualidade de administradores do FIDC TREND BANK MULTISETORIAL, descumpriram suas obrigações, e por tal motivo, também são acusados no presente processo administrativo sancionador*”⁷⁶.

180. O argumento da defesa não procede.

181. Analisando o termo de acusação, me parece que a SIN apontou, com clareza, as ações e omissões da Planner que configurariam, no seu entendimento, o descumprimento do dever de fiscalização e de diligência, previstos nos arts. 65, XV, e 65-A, I, da Instrução CVM nº 409/2004. A descrição da autoria e materialidade do ilícito, com a individualização da conduta dos acusados e indicação dos dispositivos regulamentares supostamente infringidos, conforme feito pela área técnica no presente caso, são elementos essenciais do termo de acusação, nos termos do art. 6º, II, III e IV, da Deliberação CVM nº 538/2008, vigente à época dos fatos.

182. O trecho reproduzido pela defesa não indica, a meu ver, um pré-julgamento da conduta da Planner pela área técnica. Pelo contrário, consiste na reprodução da conclusão da SIN sobre a atuação da Planner no presente caso – conclusão essa que deve mesmo constar no termo de acusação, sob pena de não especificar a suposta irregularidade que o acusado teria cometido, em descumprimento do art. 6º, IV, da Deliberação CVM nº 538/2008. Um claro enquadramento jurídico da conduta no termo de acusação é, a propósito, essencial ao adequado exercício do direito de defesa, e não prejudicial aos acusados, como alegado no presente PAS.

183. Por esses motivos, afasto a questão preliminar aduzida pela defesa, passando à análise de mérito. Em síntese, a acusação sustenta que a Planner descumpriu o seu dever de fiscalização uma vez que:

- (i) não adotou medidas para corrigir as fragilidades decorrentes da distribuição de funções no FIDC Multisetorial;
- (ii) não dispunha de rotinas preventivas voltadas a mitigar os riscos advindos dessa estrutura;
- (iii) havia sinais de alerta no caso que deveriam ter chamado a atenção da Planner para irregularidades no Fundo;
- (iv) o procedimento de verificação de lastro da EY era falho, por não incluir a verificação da

⁷⁵ Doc. SEI 0343518, pp. 18-19.

⁷⁶ Doc. SEI 0252996, §57.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

existência de assinatura dos sacados nas duplicatas;

- (v) o FIDC Multisetorial adquiriu, entre 15.10.2012 e 14.10.2013, créditos de cedentes em recuperação judicial, contrariando o disposto no art. 12 do Regulamento do Fundo;
- (vi) apenas realizou comunicação ao COAF em 13 e 14.04.2014, bem depois da intensificação dos problemas com o lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira do Fundo;
- (vii) não comunicou a CVM sobre os indícios de irregularidades identificados.

184. Afasto, desde logo, o primeiro e o penúltimo argumentos da acusação, pelos motivos que já expus nos itens 154 e 161 a 167 acima, ao analisar a conduta do Banco Finaxis. Me parece importante acrescentar, apenas, que, se antes da entrada em vigor da Instrução CVM nº 531/2013 o acúmulo de funções de custódia pelo Gestor não era em si irregular, após essa data a prática passou a ser ilícita. De todo modo, não me parece que se possa cogitar a responsabilização da Planner sob esse ângulo, pois a administradora comprovou ter adotado medidas adequadas para afastar o Trendbank das funções que não mais poderia exercer a partir desse momento, nos termos da nova regulamentação⁷⁷.

185. Em relação aos demais pontos suscitados pela área técnica, e em linha com os fundamentos que basearam a análise da conduta do Banco Finaxis, me parece que a acusação reuniu elementos suficientes para comprovar que a Planner falhou no seu dever de fiscalização.

186. O primeiro elemento que me convence nesse sentido consiste nos procedimentos adotados em relação à atividade de verificação de lastro. A esse respeito, a acusação aponta que a Planner não divulgou nos relatórios trimestrais referentes ao segundo, terceiro e quarto trimestres de 2013 os procedimentos de verificação de lastro adotados e, até o relatório de verificação de lastro divulgado pela EY em 30.08.2013, tal metodologia não incluía a verificação do aceite dos sacados, que é requisito legal relevante para a formalização das duplicatas.

187. Como mencionado acima, me parece que esses dois aspectos, quando encarados em conjunto, revelam falta de diligência da Planner na fiscalização da atividade de verificação de lastro. Diferentemente do que alega a defesa, é sim esperado do administrador em atendimento a esse dever que apure se a metodologia de verificação de lastro é adequada, a fim de garantir que tais procedimentos sejam de fato capazes de identificar deficiências nos títulos e na sua documentação comprobatória.

188. O segundo elemento que revela, a meu ver, falta de diligência por parte da administradora

⁷⁷ A defesa colaciona, nesse sentido, diversos e-mails encaminhados em dezembro de 2013, que comprovam que a Planner acionou o Trendbank para a transferência dos documentos de suporte do Fundo para a guarda da Planner.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

é a aquisição de direitos creditórios de cedentes em recuperação judicial. Nesse ponto, noto que, diferentemente do Banco Finaxis, a Planner não questiona em sua defesa que a aquisição pelo FIDC Multisetorial de direitos creditórios cedidos por empresas em recuperação judicial seria vedada. Alega, porém, que “[i]mediatamente após tomar conhecimento da aquisição pelo Trendbank, na qualidade de gestor do Fundo, de direitos creditórios provenientes de cinco cedentes supostamente em recuperação judicial, a Planner agiu para averiguar a regularidade do lastro desses títulos”, tendo solicitado informações ao Gestor sobre o assunto.

189. O argumento da defesa não merece prosperar. A própria Planner admite que apenas tomou conhecimento sobre direitos creditórios cedidos por empresas em recuperação judicial em razão de informação recebida de um dos cotistas do FIDC Multisetorial⁷⁸. A partir dessa informação, encaminhou um e-mail ao Gestor, em 25.11.2013, questionando-o sobre o assunto.

190. Não me parece que esse comportamento seja indicativo suficiente de que o administrador se desincumbiu de seu dever de diligência. Primeiro porque não foi a Planner que, por meio de seus procedimentos internos, identificou a existência de cedentes em recuperação judicial. Na realidade, não fosse a diligência dos próprios cotistas, tudo indica que essa situação teria passado despercebida.

191. Em segundo lugar, porque me parece que o mero questionamento do Gestor sobre o assunto não consiste em controle adequado no presente caso. Tal questionamento foi realizado muito tempo depois da aquisição dos direitos creditórios pelo Fundo – que, segundo a acusação, ocorreu entre 15.10.2012 e 14.10.2013 –, e não foi acompanhado, pelo o que consta na defesa, de outras medidas visando corrigir e reprimir a situação. Como mencionado acima, deveriam ter sido adotados procedimentos mais amplos que permitissem uma análise prévia do risco de crédito dos cedentes, a fim de identificar situações de insolvência ou de potencial insolvência, e o monitoramento dessa situação.

192. Reconheço que a Planner trouxe em sede de defesa elementos que pesam a seu favor e que, a despeito de não afastarem a configuração do ilícito, devem ser considerados na dosimetria da pena. Nesse sentido, a administradora argumenta que adotou uma série de providências a partir da emissão do relatório de verificação de lastro da EY de 30.07.2013, que foi o primeiro a apontar

⁷⁸ A Planner afirma em sua defesa que: “Conforme informação recebida de um dos cotistas do FIDC Multisetorial, ‘Entre os cedentes do FIDC Trendbank identificamos que 3 empresas não possuem CNPJ desde Agosto/2013 e estão envolvidas nas denúncias contra a Delta Engenharia (vide arquivo em anexo), investigada pelo Congresso Nacional: Power to ten engenharia Ltda.; Rockstar Marketing Ltda.; SP Terraplanagem Ltda. E 2 empresas não possuem CNPJ desde Agosto/2013 : Dream Rock Entretenimento Ltda.; Rockstar Produções Comércios e Serviços Ltda.’” (Doc. SEI 0343518, p. 30)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

deficiências significativas na documentação representativa do lastro. Afirma, assim, que:

- (i) em 14.10.2013, convocou assembleia geral, realizada em 24.10.2013⁷⁹, em que os cotistas (a) aprovaram “o fechamento do Fundo para novos investimentos”, determinando que o veículo deveria se restringir “à cobrança dos direitos creditórios e sua subsequente distribuição aos Cotistas, mantendo os valores recebidos em títulos públicos até a sua amortização”⁸⁰; e (b) suspenderam a deliberação sobre substituição da administradora, gestora ou de ambas até a assembleia a ser realizada em 21.11.2013, requerendo que a Planner apresentasse propostas de novos gestores;
- (ii) em 21.11.2013, foi realizada nova assembleia convocada pela Planner, em que foi aprovada a substituição do Trendbank pela Evocati Administração e Gestão de Ativos Ltda., como gestora do Fundo;
- (iii) em novembro de 2013, a Planner contratou escritório de advocacia para a realização de auditoria legal sobre documentos comprobatório de lastro referente aos direitos creditórios do Fundo;
- (iv) em 25.11.2013⁸¹, a Planner questionou o Trendbank sobre a recompra de títulos da carteira do Fundo a valor simbólico;
- (v) em 25.11.2013⁸², a Planner enviou notificação ao Gestor requerendo a disponibilização da documentação lastro referente a direitos creditórios cedidos por sociedades investigadas em sede de Comissão Parlamentar de Inquérito;
- (vi) em 12.12.2013⁸³, em resposta a e-mail anterior do Trendbank requerendo aprovação de propostas de acordo a serem celebradas com cedentes inadimplentes, a Planner solicitou manifestação escrita do Gestor sobre “os Cedentes cujos créditos não estejam lastreados em produtos ou serviços efetivamente entregues”;
- (vii) em 16.12.2013 e 23.12.2013⁸⁴, no contexto da substituição do Trendbank pela Planner na guarda dos documentos do fundo, a Planner encaminhou e-mails ao Gestor e à empresa por ele contratada para a guarda da documentação, requerendo providências para alteração de contrato de guarda e a transferência da documentação à Planner;

⁷⁹ Doc. SEI 0343518, pp. 136-137.

⁸⁰ Doc. SEI 0343518, p. 137.

⁸¹ Doc. SEI 0258291.

⁸² Doc. SEI 0343518, pp. 44 e ss. e doc. SEI 0258297.

⁸³ Doc. SEI 0343518, p. 47

⁸⁴ Doc. SEI 0343518, pp. 51 e ss.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (viii) em 26.12.2013, 07.01.2014⁸⁵ e 16.01.2014⁸⁶, a Planner encaminhou diversos e-mails ao Gestor, requerendo a disponibilização de toda a documentação referente aos direitos creditórios integrantes da carteira do Fundo, para a realização de auditoria;
- (ix) em 02.01.2014 e 03.01.2014⁸⁷, dando continuidade à notificação enviada em 25.11.2013, a Planner reiterou o pedido de apresentação da documentação lastro em questão;
- (x) em 20.01.2014⁸⁸, a Planner enviou notificações extrajudiciais ao Trendbank determinando a entrega da documentação.

193. De fato, me parece que as medidas acima elencadas demonstram que a Planner não se manteve inerte diante dos sinais de alerta contidos nos relatórios de verificação de lastro da EY emitidos em 30.07.2013 e em 30.11.2013. O dever de diligência dos administradores, porém, não se limita a reagir diante de sinais de alerta. Mais do que isso, a diligência se completa com iniciativas tomadas proativamente pelo administrador, incluindo rotinas preventivas adequadas, que, a meu ver, como demonstrado acima, se revelaram falhas no presente caso.

194. Em relação à atuação de Carlos Arnaldo Borges de Souza, à luz das observações feitas acima sobre a responsabilidade do diretor responsável e considerando que as infrações comprovadas neste PAS estão diretamente relacionadas à sua atuação enquanto diretor responsável pela administração de FIDC, me parece que também restou comprovado o descumprimento de seus deveres.

195. Pelas razões expostas, entendo que a Planner e o seu diretor responsável violaram o art. 65, XV e art. 65-A, I, da Instrução CVM nº 409/2004.

VII. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

196. Por todo o exposto, com fundamento no art. 11, II, e §1º, II, da Lei nº 6.385/1976, com redação anterior à edição da Lei nº 13.506/2017, e considerando as circunstâncias do caso e os precedentes deste Colegiado⁸⁹, voto:

- (i) Pela condenação do **Trendbank** à penalidade de **multa pecuniária**, no valor de **R\$500.000,00 (quinhentos mil reais)**, pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários relativa às operações do FIDC Multisetorial, conforme definida na letra “c” do item II da Instrução CVM nº 8/1979 e vedada pelo item I da mesma norma;

⁸⁵ Doc. SEI 0343518, pp. 66 e ss.

⁸⁶ Doc. SEI 0343518, p. 77 e ss.

⁸⁷ Doc. SEI 0343518, pp. 62 e ss.

⁸⁸ Doc. SEI 0343518, pp. 87 e ss.

⁸⁹ Cf., PAS CVM nº RJ2014/12081, de relatoria do diretor Henrique Machado, j. em 18.06.2019 e PAS CVM nº RJ2015/13791, de relatoria do diretor Carlos Rebello, j. em 21.05.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (ii) Pela condenação de **Adolpho Neto** à penalidade de **multa pecuniária**, no valor de **R\$500.000,00 (quinhentos mil reais)**, pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários relativa às operações do FIDC Multisetorial, conforme definida na letra “c” do item II da Instrução CVM nº 8/1979 e vedada pelo item I da mesma norma;
- (iii) Pela condenação do **Banco Santander** (a) à penalidade de **multa pecuniária**, no valor de **R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, por infração ao art. 38, inciso I; (b) à penalidade de **multa pecuniária**, no valor de **R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)** por infração ao art. 38, inciso III; e (c) à penalidade de **multa pecuniária**, no valor de **R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, por infração ao art. 38, inciso IV, da Instrução CVM nº 356/2001;
- (iv) pela condenação do **Banco Finaxis** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$100.000,00 (cem mil reais)**, por infração aos arts. 65, inciso XV, e 65-A, inciso I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004, aplicável aos fundos de investimento em direitos creditórios por força de seu art. 119-A;
- (v) pela condenação de **Edilberto Pereira** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)**, por infração aos arts. 65, inciso XV, e 65-A, inciso I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004, aplicável aos fundos de investimento em direitos creditórios por força de seu art. 119-A;
- (vi) pela condenação da **Planner** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$100.000,00 (cem mil reais)**, por infração aos arts. 65, inciso XV, e 65-A, inciso I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004, aplicável aos fundos de investimento em direitos creditórios por força de seu art. 119-A; e
- (vii) pela condenação de **Carlos Arnaldo Souza** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)**, por infração aos arts. 65, inciso XV, e 65-A, inciso I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004, aplicável aos fundos de investimento em direitos creditórios por força de seu art. 119-A.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2022.

Marcelo Barbosa

Presidente Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

DO VOTO PTE

(Doc. SEI nº 1504044)

Assina o Voto PTE, nos termos do Doc. SEI nº 1504044.

MARCELO BARBOSA
Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 18/05/2022, às 16:45, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1504047** e o código CRC **9EC23E97**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1504047** and the "Código CRC" **9EC23E97**.*